CAPÍTULO I
DA INCIDÊNCIA

Seção I
Do Fato Gerador

Art. 1° O imposto tem como fato gerador:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual;

VI - o recebimento de mercadorias, destinadas a consumo ou integração ao ativo permanente, oriundas de outra unidade da Federação;

VII - a utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou prestação subseqüente.

VIII - a disponibilização de bens digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, mediante transferência eletrônica de dados e quando se caracterizarem mercadorias. Acrescentado pelo Decreto n° 184/2019 (DOE de 19.07.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 1° O imposto incide também: Alterado pelo Decreto n° 184/2019 (DOE de 19.07.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

I - sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade (Lei n° 12.498/02); Alterado pelo Decreto n° 6.155/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado, em operação interestadual, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização.

§ 2° Para fins de incidência do disposto no inciso VIII do caput deste artigo, o bem digital será considerado mercadoria quando a sua disponibilização ao consumidor final ou usuário: Acrescentado pelo Decreto n° 184/2019 (DOE de 19.07.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

I - compreender a transferência de sua titularidade, inclusive do direito de dispor do bem digital; e : Acrescentado pelo Decreto n° 184/2019 (DOE de 19.07.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

II - não estiver compreendida na competência tributária dos municípios. : Acrescentado pelo Decreto n° 184/2019 (DOE de 19.07.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

Art. 2° A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.

Seção II
Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador

Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte; Alterado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, neste Estado;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza;

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;

VII - da prestação onerosa de serviço de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;

IX - do desembaraço aduaneiro dos bens ou mercadorias importados do exterior (Lei n° 12.498/02); Alterado pelo Decreto n° 6.155/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

XI - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados (MP 108/02); Alterado pelo Decreto n° 6.155/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

XII - da entrada, no território do Estado, de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado ou do Distrito Federal, quando não destinados à comercialização ou à industrialização (Lei Complementar n° 102/00);

XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou prestação subseqüente;

XIV - da entrada no território deste Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado ou do Distrito Federal, adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado (MP n° 250/2022); Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

XV - da saída de bem ou mercadoria de estabelecimento de contribuinte do imposto localizado em outro Estado, destinados a consumidor final, não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido neste Estado (MP n° 250/2022); e Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

XVI - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido neste Estado (MP n° 250/2022). Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

§ 1° Na hipótese do inciso VII, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário.

§ 2° Considera-se também ocorrido o fato gerador no consumo, ou na integração ao ativo permanente, de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, adquirida para comercialização ou industrialização.

§ 3° Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável exigir a comprovação do pagamento do imposto (MP 108/02). Acrescentado pelo Decreto n° 6.155/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

§ 5° O disposto no inciso XVI deste artigo se aplica às prestações de serviço de transporte cujo fim ocorra neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 6° Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadorias de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados ao estabelecimento: Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

Nota ECONET: O Ajuste SINIEF 33/2024 estabelece o procedimento de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) na transferência de créditos da remessa interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

I - destinatário de transferência de mercadorias provenientes de outro estabelecimento do mesmo titular, localizado em outra unidade da Federação, recebidos por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2° do art. 155 da Constituição da República, aplicados sobre o valor atribuído à transferência realizada, observado o disposto na Seção VI do Capítulo V deste Regulamento; ou Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

II - que promova remessa de mercadorias para outro estabelecimento do mesmo titular, localizado em outra unidade da Federação, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o crédito transferido na forma da Seção VI do Capítulo V deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

§ 7° Alternativamente ao disposto no § 6° deste artigo, por opção do contribuinte, a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular poderá ser equiparada a operação sujeita à ocorrência do fato gerador do imposto, hipótese em que serão observadas: Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

I - nas operações internas, as alíquotas estabelecidas neste Regulamento; e Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

II - nas operações interestaduais, as alíquotas fixadas nos termos do inciso IV do § 2° do art. 155 da Constituição da República. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024

Seção III
Do Local da Operação ou da Prestação

Art. 4° O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

a) onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador;

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;

c) Revogado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física;

e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido;

f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados (MP 108/02); Alterado pelo Decreto n° 6.155/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

g) o do estabelecimento adquirente, inclusive de consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização;

h) onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial;

i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos;

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) onde tenha início a prestação;

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;

c) Revogado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:

a) o da prestação de serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhados com que o serviço é pago;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do art. 3°, XIII e para os efeitos previstos no art. 12, § 2°;

d) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite (Lei Complementar n° 102/00);

e) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna deste Estado e a alíquota interestadual (MP n° 250/2022): Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou o tomador for contribuinte do imposto; ou Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou o tomador não for contribuinte do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

§ 1° O disposto no inciso I, "c", não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte estabelecido em outro Estado ou no Distrito Federal.

§ 2° Para os efeitos do inciso I, "h", o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada.

§ 3° Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, neste Estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

§ 4° Na hipótese do inciso III, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador (Lei Complementar n° 102/00).

§ 5° Na hipótese da alínea 'b' do inciso V do caput deste artigo, quando a entrada física da mercadoria ou do bem ou o fim da prestação do serviço se der neste Estado, ainda que o adquirente ou o tomador esteja domiciliado ou estabelecido em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido a este Estado (MP n° 250/2022). Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022
Redação Anterior

§ 6° Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto (MP n° 250/2022): Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, e o fato gerador considerar-se-á ocorrido onde tenha início a prestação ou onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 5° deste artigo; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

II - o destinatário da prestação de serviço considerar-se-á no local da ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributação pela alíquota interna. Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

Seção IV
Do Estabelecimento

Art. 5° Estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias.

§ 1° Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação.

§ 2° É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular.

§ 3° Considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante ou na captura de pescado.

§ 4° Considera-se extensão do estabelecimento o veículo utilizado em vendas fora do estabelecimento.

§ 5° Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular.

CAPÍTULO II
DA NÃO-INCIDÊNCIA

Art. 6° O imposto não incide sobre:

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

III - operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização;

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;

VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor;

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.

X - serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica (MP n° 255/2022). Acrescentado pelo Decreto n° 2.110/2022 (DOE de 11.08.2022), efeitos a partir de 01.07.2022

§ 1° Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: Renumerado pelo Decreto n° 069/2003 (DOE de 17.03.2003), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

I - empresa comercial exportadora, inclusive “tradings”, ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

§ 2° Entendem-se compreendidas na equiparação prevista no § 1°, além das saídas com destino a empresa comercial exportadora, inclusive “trading”, regulada pelo Decreto-Lei Federal n° 1.248, de 29 de dezembro de 1972, as saídas com destino à empresa exportadora com o fim específico de exportação, hipótese em que atenderão ao disposto no Anexo 6, Título II, Capítulo XXX, exceto quanto à exigência de indicação na Nota Fiscal do número de inscrição do exportador na Secretaria de Comércio Exterior - SECEX - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, prevista no art. 194 do referido Anexo (Lei n° 12.567/03, art. 8°). Acrescentado pelo Decreto n° 069/2003 (DOE de 17.03.2003), efeitos a partir de 01.01.2003

Nota ECONET: Este tratamento tributário foi reinstituído pela Lei n° 17.763/2019, até que o Estado de Santa Catarina defina o prazo máximo de vigência, respeitados os limites previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

CAPÍTULO III
DO SUJEITO PASSIVO

Seção I
Do Contribuinte

Art. 7° Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1° É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial (Lei n° 12.498/02): Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

I - importe bens ou mercadorias do exterior qualquer que seja a sua finalidade (Lei n° 12.498/02); Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

III - adquira em licitação bens ou mercadorias apreendidos ou abandonados (Lei n° 12.498/02); e Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado ou do Distrito Federal, quando não destinados à comercialização ou à industrialização (Lei Complementar n° 102/00). Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

§ 2° É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido neste Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (MP n° 250/2022): Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

I - o destinatário da mercadoria, do bem ou do serviço, na hipótese de contribuinte do imposto; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

II - o remetente da mercadoria ou do bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

Seção II
Do Responsável

Art. 8° São responsáveis pelo pagamento do imposto devido e acréscimos legais:

I - os armazéns gerais e os depositários a qualquer título:

a) nas saídas ou transmissões de propriedade de mercadorias depositadas por contribuintes de outro Estado ou do Distrito Federal;

b) quando receberem para depósito ou derem saída a mercadorias não acompanhadas de documentação fiscal idônea;

II - os transportadores:

a) em relação às mercadorias que estiverem transportando sem documento fiscal ou com via diversa da exigida para acompanhar o transporte, nos termos da legislação aplicável;

b) em relação às mercadorias que faltarem ou excederem às quantidades descritas no documento fiscal, quando a comprovação for possível sem a violação dos volumes transportados;

c) em relação às mercadorias que forem entregues a destinatário diverso do indicado no documento fiscal;

d) em relação às mercadorias provenientes de outro Estado ou do Distrito Federal para entrega a destinatário incerto em território catarinense;

e) em relação às mercadorias que forem negociadas em território catarinense durante o transporte;

f) em relação às mercadorias procedentes de outro Estado ou do Distrito Federal sem o comprovante de pagamento do imposto, quando este for devido por ocasião do ingresso da mercadoria em território catarinense;

g) em relação ao transporte de mercadoria diversa da descrita no documento fiscal, quando a comprovação for possível sem a violação dos volumes transportados ou quando a identificação da mercadoria independa de classificação;

h) em relação às mercadorias transportadas antes do início ou após o término do prazo de validade ou de emissão, para fins de transporte, do documento fiscal;

III - solidariamente com o contribuinte:

a) os despachantes aduaneiros que tenham promovido o despacho de mercadorias estrangeiras saídas da repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado ou arrematado;

b) os encarregados pelos estabelecimentos dos órgãos da administração pública, entidades da administração indireta e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público que autorizarem a saída ou alienação de mercadorias ou a prestação de serviços de transporte ou de comunicação;

c) as pessoas cujos atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do tributo ou para o descumprimento de obrigações tributárias acessórias;

d) os organizadores de feiras, feirões, exposições ou eventos congêneres, quanto ao crédito tributário decorrente de operações ou prestações realizadas durante tais eventos;

e) quem fornecer ou instalar “software” ou dispositivo que possa alterar o valor das operações registradas em sistema de processamento de dados de modo a suprimir ou reduzir tributo (Lei n° 11.308/99);

f) o depositário estabelecido em recinto alfandegado ou o encarregado pela repartição aduaneira quando o recinto alfandegado for por ela administrado, que promova a entrega de mercadoria ou bem importados do exterior sem a prévia verificação do recolhimento ou da exoneração do imposto, na forma prevista no Capítulo XXIX do Título II do Anexo 6 (Lei n° 17.427/17, art. 21); Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

IV - os representantes e mandatários, em relação às operações ou prestações realizadas por seu intermédio;

V - qualquer contribuinte, quanto ao imposto devido em operação ou prestação anterior promovida por pessoa não inscrita ou por produtor rural ou pescador artesanal regularmente inscritos no registro sumário de produtor (Lei n° 10.757/98);

VI - qualquer possuidor, em relação às mercadorias cuja posse mantiver para fins de comercialização ou industrialização, desacompanhadas de documentação fiscal idônea;

VII - o leiloeiro, em relação às mercadorias que vender por conta alheia;

VIII - o substituto tributário.

CAPÍTULO IV
DO CÁLCULO DO IMPOSTO

Seção I
Da Base de Cálculo

Subseção I
Da Base de Cálculo nas Operações com Mercadorias

Art. 9° A base de cálculo do imposto nas operações com mercadorias é:

I - na saída de mercadoria prevista no art. 3°, I, III e IV, o valor da operação;

II - na hipótese do art. 3°, II, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - no fornecimento de que trata o art. 3°, VIII:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea “a”;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea “b”;

IV - na hipótese do art. 3°, IX, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação;

b) o imposto de importação;

c) o imposto sobre produtos industrializados;

d) o imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas devidas às repartições alfandegárias (MP 108/02); Alterado pelo Decreto n° 6.155/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

f) o montante do próprio imposto (Lei n° 12.498/02). Acrescentado pelo Decreto n° 6.155/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003

V - no caso do art. 3°, XI, o valor da operação acrescido dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VI - na hipótese do art. 3°, XII, o valor da operação de que decorrer a entrada;

VII - na hipótese do inciso XIV do caput do art. 3°, o valor da operação neste Estado, para o cálculo do imposto devido a este Estado; Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

VIII - no caso do imposto devido antecipadamente por vendedor ambulante ou por ocasião da entrada no Estado de mercadoria destinada a contribuinte com inscrição temporária, sem inscrição ou sem destinatário certo, o valor da mercadoria acrescido de margem de lucro definida em portaria do Secretário de Estado da Fazenda.

Nota ECONET: A Ordem de Serviço Normativa n° 01/71 fixa os percentuais de Margem de Lucro a serem aplicadas nas vendas ambulantes efetuadas por não contribuintes em Santa Catarina.

IX - na hipótese do inciso XV do caput do art. 3°, o valor da operação, para o cálculo do imposto devido à unidade da federada de origem e a este Estado (MP n° 250/2022). Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

§ 1° No caso do inciso IV, “a”, o preço de importação, expresso em moeda estrangeira, será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.

§ 2° Na hipótese a que se refere o § 1°, se for o caso, o preço declarado será substituído pelo valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável.

§ 3° No caso do inciso VII do caput deste artigo, o imposto a recolher a este Estado será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, observado o disposto no § 7° deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

§ 4° Na hipótese do inciso XV do art. 3°, o remetente do bem ou mercadoria: Alterado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

I - utilizará a alíquota interna prevista neste Estado para calcular o ICMS total devido na operação;

II - utilizará a alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem; e

III - recolherá para este Estado o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma do inciso I e o calculado na forma do inciso II deste parágrafo.

§ 5° Nas saídas interestaduais de bens e mercadorias com destino a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outra Unidade da Federação, o cálculo do valor correspondente à diferença entre a alíquota interna da Unidade da Federação de destino e a alíquota interestadual observará a legislação da unidade federada de destino. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 6° Nos casos previstos nos §§ 4° e 5° deste artigo, o imposto devido a este Estado será calculado por meio da aplicação das fórmulas "ICMS origem = BC x ALQ inter" e "ICMS destino = [BC x ALQ intra] - ICMS origem", em que: Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

I - "BC" é a base de cálculo do imposto, que é única e corresponde ao valor da operação, observado o disposto no art. 22;

II - "ALQ inter" é alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é a alíquota interna aplicável à operação no Estado de destino.

§ 7° A base de cálculo, para efeitos do inciso VII do caput deste artigo, será calculada por meio da aplicação da fórmula “BC = V oper/ (1 - ALQ intra)”, onde: Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

I - “V oper” é o valor da operação interestadual a que se refere o inciso XIV do caput do art. 3°; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

II - “ALQ intra” é a alíquota prevista para a operação interna. Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

Art. 10. Revogado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Art. 10-A. Na transferência ou remessa de mercadoria para fins de exportação, promovida por estabelecimento industrial, o valor da operação de saída deverá corresponder ao preço de exportação. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 1° Caso a exportação seja realizada por valor superior ao da saída da indústria, o estabelecimento industrial emitirá nota fiscal complementar para ajustar o valor ao da efetiva exportação. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 2° O procedimento de que trata o § 1° deste artigo poderá ser suprido mediante emissão de nota fiscal de retorno simbólico ao estabelecimento industrial que emitirá a nota fiscal da respectiva exportação. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 3° Não serão abrangidos pelo disposto neste artigo os estabelecimentos equiparados a industriais pela legislação federal. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 4° O processo utilizado para obtenção do produto, a localização e as condições das instalações ou equipamentos empregados são irrelevantes para caracterizar a operação como industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 5° Para fins deste artigo, entende-se por estabelecimento industrial aquele definido no art. 8° do Decreto federal n° 7.212, de 15 de junho de 2010, combinado com o art. 40 do mesmo diploma normativo, assim como as cooperativas agroindustriais que executem operações definidas pela legislação federal como de industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

Art. 10-B. Para fins de apuração do Índice de Participação dos Municípios na arrecadação do ICMS, caso não seja possível o procedimento previsto no art. 10-A deste Regulamento, o valor adicionado calculado para o estabelecimento exportador localizado no Estado será atribuído da seguinte forma: Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

I - 90% (noventa por cento) ao Município onde realizada a industrialização; e Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

II - 10% (dez por cento) ao Município em que sediado o estabelecimento que recebeu e efetuou a exportação. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 1° O Secretário de Estado da Fazenda editará portaria dispondo sobre as informações acerca do cálculo do valor adicionado. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 2° Conforme o disposto nos incisos I a IV do art. 2° da Lei n° 16.597, de 19 de janeiro de 2015, o cálculo mencionado no caput deste artigo levará em consideração a proporcionalidade em que os produtos exportados contribuíram com o valor adicionado do estabelecimento exportador, independentemente do local de embarque do produto exportado. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 3° O valor adicionado na forma do inciso I do caput deste artigo deverá ser atribuído aos municípios-sede dos estabelecimentos industriais proporcionalmente às respectivas produções. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 4° O disposto no caput deste artigo aplica-se somente sobre as operações de produtos industrializados por estabelecimento industrial localizado no Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

Art. 10-C. No caso de remessa ou transferência de mercadorias para fins de exportação por meio de estabelecimento localizado em outro Estado, será considerado como valor de saída, para cálculo do valor adicionado do Município onde estiver localizado o estabelecimento industrial, o da efetiva exportação. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

§ 1° O Secretário de Estado da Fazenda poderá editar portaria dispondo sobre as informações acerca do cálculo do valor adicionado. Acrescentado pelo Decreto n° 146/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019

Art. 11. Na falta do valor a que se refere o art. 9°, I e VI, a base de cálculo do imposto é:

I - o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia elétrica;

II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial;

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1° Para aplicação dos incisos II e III, adotar-se-á:

I - o preço efetivamente cobrado pelo remetente na operação mais recente;

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2° Na hipótese do inciso III, caso o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do preço de venda corrente no varejo.

Subseção II
Da Base de Cálculo nas Prestações de Serviços

Art. 12. A base de cálculo do imposto nas prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação é o preço do serviço.

§ 1° Na hipótese do art. 3°, X, o valor da prestação será acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização.

§ 2° Na hipótese do inciso XIII do caput do art. 3°, o imposto a recolher a este Estado correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será obtido mediante a aplicação das fórmulas “BC = V prest / (1 - ALQ intra)” e “ICMS DIFAL = BC x (ALQ intra - ALQ inter)”, onde: Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

I - “BC” é a base de cálculo do imposto e corresponde ao valor da prestação neste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

II - “V prest” é o valor da prestação a que se refere o inciso XIII do caput do art. 3°; Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

III - “ALQ intra” é a alíquota interna aplicável à prestação neste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

IV - “ICMS DIFAL” é o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna prevista para a prestação e a alíquota interestadual; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

V - “ALQ inter” é alíquota interestadual aplicável à prestação a que se refere o inciso XIII do caput do art. 3°. Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

§ 3° Na hipótese do inciso XVI do art. 3°, o prestador do serviço: Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

I - utilizará a alíquota interna prevista neste Estado para calcular o ICMS total devido na prestação;

II - utilizará a alíquota interestadual prevista para a prestação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem; e

III - recolherá para este Estado o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma do inciso I e o calculado na forma do inciso II deste parágrafo.

§ 4° O recolhimento de que trata o inciso III do § 3° deste artigo não se aplica quando o transporte for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem (cláusula CIF - Cost, Insurance and Freight). Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015

(DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 5° Nas prestações com destino a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outra Unidade da Federação, o cálculo do valor correspondente à diferença entre a alíquota interna da Unidade da Federação de destino e a alíquota interestadual observará a legislação da unidade federada de destino. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 6° Nos casos previstos nos §§ 3° e 5° deste artigo, o imposto devido a este Estado será calculado por meio da aplicação das fórmulas "ICMS origem = BC x ALQ inter" e "ICMS destino - [BC x ALQ intra] - ICMS origem", em que: Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

I - "BC" é a base de cálculo do imposto, que é única e corresponde àquela prevista no caput deste artigo, observado o disposto no art. 22;

II - "ALQ inter" é alíquota interestadual aplicável à prestação;

III - "ALQ intra" é a alíquota interna aplicável à prestação no Estado de destino.

Art. 13. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do serviço, no local da prestação.

Art. 14. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

III - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias.

Subseção III
Do Arbitramento

Art. 15. Sempre que forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, a base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal.

Art. 16. A autoridade fiscal que proceder ao arbitramento da base de cálculo lavrará Termo de Arbitramento, valendo-se dos dados e elementos que possa colher junto:

I - a contribuintes que promovam operações ou prestações semelhantes;

II - ao próprio sujeito passivo, relativamente a operações ou prestações realizadas em períodos anteriores.

§ 1° O arbitramento poderá basear-se ainda em quaisquer outros elementos probatórios, inclusive despesas necessárias à manutenção do estabelecimento ou à efetivação das operações ou prestações. Renumerado pelo Decreto n° 4.722/2006 (DOE de 18.09.2006), efeitos a partir de 18.09.2006 Redação Anterior

§ 2° O arbitramento do valor de bens, mercadorias ou serviços será precedido de intimação ao sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os esclarecimentos e provas que julgar necessários, os quais serão anexados ao processo administrativo, no caso de impugnação do lançamento (Lei Complementar n° 313/05). Acrescentado pelo Decreto n° 4.722/2006 (DOE de 18.09.2006), efeitos a partir de 18.09.2006

Art. 17. O Termo de Arbitramento integra a Notificação Fiscal e deve conter:

I - a identificação do sujeito passivo;

II - o motivo do arbitramento;

III - a descrição das operações ou prestações;

IV - as datas inicial e final, ainda que aproximadas, de cada período em que tenham ocorrido as operações ou prestações;

V - os critérios de arbitramento utilizados pela autoridade fazendária;

VI - o valor da base de cálculo arbitrada, correspondente ao total das operações ou prestações realizadas em cada um dos períodos considerados;

VII - o ciente do sujeito passivo.

Art. 18. Cópias dos documentos que serviram de base para o arbitramento devem acompanhar o Termo de Arbitramento, salvo quando for baseado em documentos do próprio sujeito passivo, devendo, neste caso, ser identificados no termo.

Art. 19. Não se aplica o disposto nesta Subseção quando o fisco dispuser de elementos suficientes para determinar o valor real das operações ou prestações.

Art. 20. Fica assegurada ao contribuinte, em reclamação administrativa, avaliação contraditória do valor arbitrado.

Art. 21. O Secretário de Estado da Fazenda expedirá pauta fiscal cujos valores poderão ser utilizados nas hipóteses e para os fins previstos nesta Subseção.

Subseção IV
Disposições Gerais

Art. 22. Integra a base de cálculo do imposto:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

Art. 23. Não integra a base de cálculo do imposto:

I - o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador dos dois impostos;

II - os acréscimos financeiros cobrados nas vendas a prazo a consumidor final.

III - as bonificações em mercadorias. Acrescentado pelo Decreto nº 539/2011 (DOE de 27.09.2011), efeitos a partir de 27.09.2011

IV - o valor da demanda de potência não utilizada, na hipótese de fornecimento de energia elétrica por demanda contratada. Acrescentado pelo Decreto nº 1.038/2020 (DOE de 21.12.2020), efeitos a partir de 21.12.2020

Parágrafo único. Considera-se bonificação a unidade entregue a mais, pelo vendedor, da mesma mercadoria consignada no documento fiscal e que não represente acréscimo ao valor da operação.

Art. 24. A exclusão dos acréscimos financeiros de que trata o art. 23, II, fica condicionada a que a base de cálculo do imposto, em cada operação, não seja inferior ao valor da entrada da mercadoria no estabelecimento, acrescido de percentual de margem de lucro bruto definido em portaria do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 1º O contribuinte, para o fim previsto neste artigo, deverá indicar na nota fiscal, modelo 1 ou 1A, ou no respectivo Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, emitidos por equipamento emissor de Cupom Fiscal - ECF: Alterado pelo Decreto nº 2.811/2004 (DOE de 20.12.2004), efeitos a partir de 01.01.2005 Redação Anterior

I - o preço a vista da mercadoria;

II - o valor do acréscimo financeiro efetivamente cobrado;

III - o valor da entrada, se houver, e o número de prestações.

§ 2º O valor do acréscimo financeiro a ser excluído da base de cálculo não deve exceder o valor resultante da aplicação, sobre o preço à vista, excluído o valor da entrada, de percentuais fixados em portaria do Secretário de Estado da Fazenda. Alterado pelo Decreto nº 4.538/2002 (DOE de 23.04.2002), efeitos a partir de 23.04.2002 Redação Anterior

Nota ECONET: A Portaria SEF nº 266/2012 fixa limites para acréscimo financeiro a ser excluído da base de cálculo do ICMS nas vendas a prestação a consumidor final.

§ 3º Consideram-se vendas a prazo aquelas cujo valor, exceto o da entrada, deverá ser pago em uma ou mais vezes, observando-se o seguinte:

I - nos casos de venda em prestação única ou em prestações uniformes, com espaço mínimo de 30 (trinta) dias entre os vencimentos das prestações, a contar da data da realização da venda, o montante máximo do acréscimo financeiro será determinado em função do número de prestações fixado entre as partes no ato da venda;

II - no caso de venda em prestações desiguais, com espaço mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da data da realização da venda, o montante máximo do acréscimo financeiro será determinado em função do prazo médio de pagamento do valor financiado.

§ 4° Considera-se prazo médio de pagamento do valor financiado a parte inteira do quociente da divisão em que:

I - o dividendo será a soma dos produtos das multiplicações das quantidades de dias decorridos entre a data da venda e a data do vencimento de cada prestação e os valores das prestações respectivas;

II - o divisor será igual à soma dos valores das prestações.

Art. 25. Nas operações e prestações praticadas entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.

Seção II
Das Alíquotas

Art. 26. As alíquotas do imposto, nas operações e prestações internas, inclusive na entrada de mercadoria importada e nos casos de serviços iniciados ou prestados no exterior, são: Alterado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

I - 17% (dezessete por cento), salvo quanto às mercadorias e serviços relacionados nos incisos II, III e IV; Alterado pelo Decreto n° 2.577/2009 (DOE de 02.09.2009), efeitos a partir de 02.09.2009 Redação Anterior

Nota ECONET: Por força do artigo 51 do Anexo 2 do RICMS/SC, aplica-se a alíquota de 12% (doze por cento) nas prestações internas de serviço de transporte aéreo.

II - 25% (vinte e cinco por cento) nos seguintes casos:

a) Revogado pelo Decreto n° 2.110/2022 (DOE de 11.08.2022), efeitos a partir de 01.07.2022 Redação Anterior

b) operações com os produtos supérfluos relacionados no Anexo 1, Seção I;

c) Revogado pelo Decreto n° 2.110/2022 (DOE de 11.08.2022), efeitos a partir de 01.07.2022 Redação Anterior

d) Revogado pelo Decreto n° 2.110/2022 (DOE de 11.08.2022), efeitos a partir de 01.07.2022 Redação Anterior

III - 12% (doze por cento) nos seguintes casos:

a) operações com energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150 Kw (cento e cinqüenta quilowatts);

b) operações com energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500 Kw (quinhentos quilowatts) mensais por produtor rural;

c) prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros;

d) mercadorias de consumo popular, relacionadas no Anexo 1, Seção II;

e) produtos primários, em estado natural, relacionados no Anexo 1, Seção III;

f) veículos automotores, relacionados no Anexo 1, Seção IV;

g) óleo diesel;

h) coque de carvão mineral.

i) pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiros, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica, 6910.10.00 e 6910.90.00 (Lei n° 13.742/06); Acrescentado pelo Decreto n ° 4.752/2006 (DOE de 06.10.2006), efeitos a partir de 02.05.2006

j) ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento, classificados segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH nas posições 6907 e 6908 (Lei n° 13.742/06); Acrescentado pelo Decreto n ° 4.752/2006 (DOE de 06.10.2006), efeitos a partir de 02.05.2006

l) blocos de concreto, telhas e lajes planas pré-fabricadas, painéis de lajes, pré-lajes e pré-moldados, classificados, segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), respectivamente, nos códigos 6810.11.00, 6810.19.00, 6810.91.00 e 6810.99.00 (Lei n° 13.742, de 2006); Alterado pelo Decreto n° 079/2019 (DOE de 28.03.2019), efeitos a partir de 28.03.2019 Redação Anterior

m) mercadorias integrantes da cesta básica da construção civil, relacionadas no Anexo 1, Seção XXXII (Lei n° 13.841/06). Acrescentado pelo Decreto n ° 4.752/2006 (DOE de 06.10.2006), efeitos a partir de 01.10.2006

n) mercadorias destinadas a contribuinte do imposto; e Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

o) fornecimento de alimentação em bares: restaurantes e estabelecimentos similares. Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

IV - 7% (sete por cento) nas prestações de serviços de comunicação destinadas a empreendimentos enquadrados no Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de “Telemarketing”. (Lei n° 13.437/05). Acrescentado pelo Decreto n° 2.577/2009 (DOE de 02.09.2009), efeitos a partir de 02.09.2009

§ 1° Até 30 setembro de 2006, a alíquota do imposto incidente nas operações com álcool etílico hidratado carburante fica reduzida para 18% (dezoito por cento) (Lei n° 10.297/96, art. 19, parágrafo único). Alterado pelo Decreto n° 2.577/2009 (DOE de 02.09.2009), efeitos a partir de 01.04.2006 Redação Anterior

§ 2° Até 31 de dezembro de 2006, a alíquota do imposto incidente nas operações com vinho fica reduzida para 17% (dezessete por cento) (Lei n° 10.297/96, art. 19, parágrafo único). Acrescentado pelo Decreto n° 4.003/2006 (DOE de 13.02.2006), efeitos a partir de 13.02.2006

§ 3° Fica reduzida para 17% (dezessete por cento) a alíquota do imposto nas operações com protetor solar (Lei n° 14.835/09). Acrescentado pelo Decreto n° 3.289/2010 (DOD de 01.06.2010), efeitos a partir de 01.06.2010

Nota ECONET: Este tratamento tributário foi reinstituído pela Lei n° 17.763/2019, até que o Estado de Santa Catarina defina o prazo máximo de vigência, respeitados os limites previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

§ 4° Para fins do disposto neste artigo, são internas as operações com mercadorias entregues a consumidor final não contribuinte do imposto em território catarinense, independentemente do seu domicílio ou da sua eventual inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de outra unidade da Federação. Acrescentado pelo Decreto n° 609/2016 (DOE de 23.02.2016), efeitos a partir de 23.02.2016

§ 5° O disposto na alinea "n" do inciso III do caput deste artigo não se aplica: Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

I - às operações sujeitas à alíquota prevista no inciso II do caput deste artigo; Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

II - às operações com mercadorias: Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

a) destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário; ou Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

b) utilizadas pelo destinatário na prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios; e Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

III - às saídas de artigos têxteis, de vestuário e de artefatos de couro e seus acessórios promovidas pelo estabelecimento industrial que os tenha produzido. Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

IV - por opção do contribuinte, às saídas de telhas onduladas de fibrocimento com espessura maior do que 5 mm (cinco milímetros), sem utilização de amianto, classificadas, segundo a NCM, no código 6811.82.00, e produzidas pelo próprio estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.439/2021 (DOE de 26.08.2021), efeitos a partir de 26.08.2021

V - às operações com energia elétrica, gasolina automotiva e álcool carburante (MP n° 255/2022). Acrescentado pelo Decreto n° 2.110/2022 (DOE de 11.08.2022), efeitos a partir de 01.07.2022

§ 6° Na hipótese da alínea "n" do inciso III do caput deste artigo, o destinatário responde solidariamente pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota prevista no inciso I do caput deste artigo e aquela definida na própria alínea "n" do inciso III do caput deste artigo, observado o disposto nos arts. 22 e 23 deste Regulamento, e pelos respectivos acréscimos legais, quando destinar ou utilizar as mercadorias em qualquer dos casos previstos no inciso II do § 5° deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 1.215/2021 (DOE de 17.03.2021), efeitos a partir de 17.03.2021 Redação Anterior

§ 7° O disposto na alínea "o" do inciso III do caput deste artigo não se aplica ao fornecimento de bebidas, exceto quando se tratar de fornecimento de sucos de fruta não alcoólicos preparados pelo próprio estabelecimento, classificados, segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), no código 20.09. Acrescentado pelo Decreto n° 556/2020 (DOE de 14.04.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

§ 8° Aplica-se a alíquota prevista no inciso I do caput deste artigo às operações de importação de mercadorias ou de bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional (Lei n° 18.319/2021, art. 3°). Acrescentado pelo Decreto n° 1.758/2022 (DOE de 22.02.2022), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 9° Sujeitam-se à alíquota de que trata o inciso I do caput deste artigo os valores apurados nos termos do art. 75 deste Regulamento, salvo quando houver operações ou prestações internas tributáveis declaradas pelo próprio sujeito passivo na respectiva competência, hipótese em que será aplicada a proporção destas operações ou prestações às receitas omitidas (art. 3° da Lei n° 19.048, de 2024). Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

§ 10. Para efeitos do disposto no § 9° deste artigo, serão utilizadas para o cálculo do imposto incidente sobre as receitas omitidas as alíquotas internas previstas na legislação tributária para as respectivas operações e prestações tributadas informadas à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), independentemente do efetivo destaque do imposto por parte do sujeito passivo. Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

Art. 27. Nas operações e prestações interestaduais, as alíquotas do imposto são: Alterado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

I - 12% (doze por cento), nas operações ou prestações que destinarem mercadorias, bens ou serviços a pessoa localizada nos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo; Alterado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

II - 7% (sete por cento), nas operações ou prestações que destinarem mercadorias, bens ou serviços a pessoa localizada nos demais Estados e no Distrito Federal; Alterado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

III - 4% (quatro por cento) na prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros, carga e mala postal (Resolução do Senado n° 95/96).

Nota ECONET: Por ocasião do julgamento da ADIN n° 1.600-8, a prestação de serviço de transporte aéreo de passageiro não será tributada pelo ICMS.

IV - 4% (quatro por cento), nas operações que destinarem a pessoa localizada em outro Estado ou no Distrito Federal mercadorias ou bens importados do exterior que, após seus desembaraço aduaneiro: Alterado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização; ou

b) ainda que, submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), observado o disposto no Capítulo LXII do Título II do Anexo 6.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 963/2020 (DOE de 02.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

§ 2° Não se aplica a alíquota do ICMS de 4% (quatro por cento), de que trata o inciso IV deste artigo, nas operações interestaduais com: Acrescentado pelo Decreto n° 1.757/2013 (DOE de 27.09.2013), efeitos a partir de 01.10.2013

I - bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, definidos em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) para os fins da Resolução do Senado Federal n° 13, de 25 de abril de 2012;

II - bens e mercadorias produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei Federal n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis federais n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, n° 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e n° 11.484, de 31 de maio de 2007; e

III - gás natural importado do exterior.

§ 3° O Conteúdo de Importação a que se refere a alínea “b” do inciso IV do caput deste artigo é o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída da mercadoria ou bem, observado o disposto no art. 353 do Anexo 6. Acrescentado pelo Decreto n° 1.757/2013 (DOE de 27.09.2013), efeitos a partir de 01.10.2013

CAPÍTULO V
DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO IMPOSTO

Seção I
Da Compensação do Imposto

Art. 28. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores por este ou por outro Estado ou pelo Distrito Federal.

Seção II
Do Crédito

Art. 29. Para a compensação a que se refere o art. 28, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

NOTA ECONET: Ver o artigo 82 do RICMS/SC quanto às limitações referentes à apropriação dos créditos de mercadorias destinadas a uso e consumo, energia elétrica e comunicação.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 5.003/2006 (DOE de 22.12.2006), efeitos a partir de 22.12.2006 Redação Anterior

§ 2° O imposto recolhido na forma do art. 60, § 1°, II, "c" a "f", poderá ser apropriado como crédito, pelo destinatário, enquadrado no regime normal de apuração, juntamente com o imposto destacado no documento fiscal, observado, em relação a este, o disposto nos arts. 35-A e 35-B. Alterado pelo Decreto n° 4.066, de 08/03/2006 (DOE de 08.03.2006), com efeitos a partir de 08.03.2006 Redação Anterior

§ 3° Na aplicação do disposto no § 2° deverá ser observado: Acrescentado pelo Decreto n° n° 3.792/2005 (DOE de 09.12.2005), efeitos a partir de 15.12.2005

I - relativamente à parcela do imposto recolhido na forma do art. 60, § 1°, II, “c” que exceder o imposto destacado no documento fiscal relativo à operação interestadual, não se aplicam as disposições dos arts. 30 e 35; Alterado pelo Decreto n° 3.174/2010 (DOE de 15.04.2010), efeitos a partir de 01.05.2010 Redação Anterior

II - o creditamento do imposto destacado no documento fiscal deverá ser efetuado na forma e condições da legislação pertinente. Acrescentado pelo Decreto n° n° 3.792/2005 (DOE de 09.12.2005), efeitos a partir de 15.12.2005

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 2.315/2009 (DOE de 08.05.2009), efeitos a partir de 08.05.2009 Redação Anterior

§ 5° O crédito decorrente da entrada de mercadoria adquirida de contribuinte enquadrado no Simples Nacional, aproveitado nas condições e limites previstos no art. 23 da Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá ser escriturado com observância ao disposto no § 9° do art. 156 e no § 1° do art. 170-A, ambos do Anexo 5 deste Regulamento. Alterado pelo Decreto n° 764/2016 (DOE de 29.06.2016), efeitos a partir de 29.06.2016 Redação Anterior

§ 6° Nas operações ou prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outra Unidade da Federação, o crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido do débito correspondente ao imposto devido a este Estado, observado o disposto neste Capítulo. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 7° O disposto no § 6° deste artigo também se aplica à parcela do diferencial de alíquota devida a este Estado nos termos do art. 108. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 8° Para a apropriação, pelo prestador de serviço de transporte, do crédito do imposto incidente sobre a entrada de combustíveis, lubrificantes, aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar e peças de reposição, efetivamente utilizados na prestação de serviço de transporte em que o Estado seja sujeito ativo, o documento fiscal e eventuais documentos referenciados deverão conter (§ 3° do art. 22 da Lei n° 10.297, de 1996): Alterado pelo Decreto n° 490/2024 (DOE de 06.03.2024), efeitos a partir de 06.03.2024 Redação Anterior

I - o nome ou a razão social, o endereço, a inscrição estadual e o CNPJ do destinatário; e Acrescentado pelo Decreto n° 490/2024 (DOE de 06.03.2024), efeitos a partir de 06.03.2024

II - tratando-se de operações com combustíveis, a placa do veículo abastecido. Acrescentado pelo Decreto n° 490/2024 (DOE de 06.03.2024), efeitos a partir de 06.03.2024

Art. 30. O crédito será apropriado proporcionalmente nos casos em que a operação ou prestação subseqüente for beneficiada por redução da base de cálculo, na forma prevista na legislação tributária.

Art. 31. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 1.632/2026 (DOE de 23.07.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 23.07.2026 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 1.632/2026 (DOE de 23.07.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 23.07.2026 Redação Anterior

Art. 32. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 (cinco) anos contados da data de emissão do documento.

Art. 33. O contribuinte, independentemente de prévia autorização do fisco, poderá creditar-se do imposto indevidamente pago, em virtude de erro de fato, ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou no preenchimento de documento de arrecadação.

Parágrafo único. O crédito será escriturado no livro Registro de Apuração do ICMS, consignando-se, no campo destinado a observações, a natureza do erro cometido e o período de apuração a que se refere.

Seção III
Da Vedação ao Crédito

Art. 34. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços:

I - resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas;

II - com imposto retido na origem em regime de substituição tributária, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 23-A do Anexo 3. Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

III - que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento;

IV - aplicados em atividades sujeitas ao imposto sobre serviços, de competência municipal;

V - aplicados na prestação de serviço de transporte iniciado em outro Estado;

VI - quando o documento fiscal, relativo a operação ou prestação sujeita ao pagamento do imposto por ocasião do fato gerador, vier desacompanhado do respectivo documento de arrecadação.

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal.

Art. 35. Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante for isenta ou não tributada;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subseqüente for isenta ou não tributada.

Parágrafo único. Fica assegurado o crédito correspondente às mercadorias ou serviços destinados ao exterior ou com fim específico de exportação, de que tratam o art. 6°, II e seus §§ 1° e 2°. Alterado pelo Decreto n° 841/2003 (DOE de 29.09.2003), efeitos a partir de 29.09.2003 Redação Anterior

Art. 35-A. Fica vedado o aproveitamento de crédito, ainda que destacado em documento fiscal, de operações oriundas de unidades da Federação que tenham concedido isenção, incentivos ou benefícios fiscais à revelia da Lei complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975 (Lei n° 10.297/96, art. 29). Acrescentado pelo Decreto n° 5.569/2002 (DOE de 28.08.2002), efeitos a partir de 28.08.2002

Art. 35-B. Revogado pelo Decreto n° 606/2020 (DOE de 14.05.2020), efeitos a partir de 14.05.2020 Redação Anterior

Seção IV
Do Estorno de Crédito

Art. 36. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I - for objeto de saída ou prestação de serviço isenta ou não tributada, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço;

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante for isenta ou não tributada, sendo esta circunstância imprevisível por ocasião da sua entrada;

III - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento;

IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.

§ 1° Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou com fim específico de exportação, de que tratam o art. 6°, II e seus §§ 1° e 2°. Alterado pelo Decreto n° 841/2003 (DOE de 29.09.2003), efeitos a partir de 29.09.2003 Redação Anterior

§ 2° Deverão ainda ser estornados, proporcionalmente ao respectivo faturamento, observado o disposto no art. 38, § 1°, os créditos incorridos:

I - na prestação do serviço, por estabelecimentos que praticarem operações e prestações sujeitas ao ICMS e ao imposto sobre serviços, de competência municipal;

II - na prestação de serviço de transporte iniciado em outro Estado.

§ 3° Deverão ser estornados, proporcionalmente ao respectivo faturamento, os créditos previstos no § 8° do art. 29 deste Regulamento incorridos na prestação de serviço de transporte em que o Estado não seja sujeito ativo. Acrescentado pelo Decreto n° 1.134/2021 (DOE de 02.02.2021), efeitos a partir de 02.02.2021

Seção V
Do Controle do Crédito do Ativo Permanente

Art. 37. Os créditos decorrentes de operações de que decorra entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente, para efeito da compensação prevista nos arts. 28 e 29, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, serão lançados em ficha própria para esse fim, que será preenchida para cada bem e mantida em arquivo próprio à disposição do fisco (Lei Complementar n° 102/00).

§ 1° Quando se tratar de ativo permanente que tiver ingressado no estabelecimento até 31 de dezembro de 2000, será adotada a ficha Controle de Créditos do Ativo Permanente, aprovada por portaria do Secretário de Estado da Fazenda, a qual servirá para o cálculo e controle dos estornos a que se refere o art. 38 que, ao final de cada período de apuração, serão transferidos para o livro Registro de Apuração do ICMS.

§ 2° Quando se tratar de ativo permanente que tiver ingressado no estabelecimento a partir de 1° de janeiro de 2001, será adotada a ficha Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, aprovada por Portaria do Secretário de Estado da Fazenda, a qual servirá para o cálculo e controle do crédito a que se refere o art. 39. Alterado pelo Decreto n° 1.923/2008 (DOE de 27.11.2008), efeitos a partir de 27.11.2008 Redação Anterior

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 3.461/2010 (DOE de 20.08.2010), efeitos a partir de 20.08.2010 Redação Anterior

Art. 38. Na hipótese do art. 37, § 1°, devem ser estornados os créditos relativos a bens do ativo permanente:

I - alienados antes de decorrido o prazo de cinco anos contados da data da sua aquisição, hipótese em que o estorno será de 20% (vinte por cento) por ano ou fração que faltar para completar o quinquênio;

II - utilizados para produção ou comercialização de mercadorias cuja saída resulte em operações isentas ou não tributadas;

III - utilizados na prestação de serviços isentos ou não tributados.

§ 1° Em cada período de apuração, o montante do estorno previsto nos incisos II e III do "caput" será o que se obtiver multiplicando-se o respectivo crédito pelo fator igual a 1/60 (um sessenta avos) da relação entre a soma das saídas e prestações isentas e não tributadas e o total das saídas e prestações no mesmo período, observado o seguinte:

I - as saídas e prestações com destino ao exterior ou com fim específico de exportação, de que tratam o art. 6°, II e seus §§ 1° e 2°, equiparam-se às tributadas; Alterado pelo Decreto n° 841/2003 (DOE de 29.09.2003), efeitos a partir de 29.09.2003 Redação Anterior

II - na hipótese de apuração decendial, o fator de estorno será de 1/180 (um cento e oitenta avos).

§ 2° Aplica-se o disposto no inciso I, no caso de transferência, perecimento, extravio ou deterioração do bem.

§ 3° Ao final do quinto ano contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente será cancelado de modo a não mais ocasionar estornos.

Art. 39. Na hipótese do art. 37, §§ 2° e 3°, a apropriação dos créditos relativos a bens do ativo permanente (Lei Complementar n° 102/00): Alterado pelo Decreto n° 3.112/2010 (DOE de 16.03.2010), efeitos a partir de 16.03.2010 Redação Anterior

I - será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento;

II - em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso I, em relação à proporção das saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das saídas e prestações efetuadas no mesmo período.

§ 1° Para aplicação do disposto nos incisos I e II do "caput", o montante do crédito a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das saídas e prestações tributadas e o total das saídas e prestações do período, observado o seguinte:

I - as saídas e prestações com destino ao exterior ou com fim específico de exportação, de que tratam o art. 6°, II e seus §§ 1° e 2°, equiparam-se às tributadas; Alterado pelo Decreto n° 841/2003 (DOE de 29.09.2003), efeitos a partir de 29.09.2003 Redação Anterior

II - na hipótese de apuração decendial, o fator será de 1/144 (um cento e quarenta e quatro avos).

§ 2° Na hipótese de alienação, transferência, perecimento, extravio ou deterioração dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data da sua entrada no estabelecimento, não será admitido, a partir da data da ocorrência, o creditamento de que trata este artigo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio.

§ 3° Ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.

Nota ECONET: Este tratamento tributário foi reinstituído pela Lei n° 17.763/2019, até que o Estado de Santa Catarina defina o prazo máximo de vigência, respeitados os limites previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

§ 4° Fica facultada a apropriação em parcela única de credito de até R$ 1.000,00 (mil reais), relativo a bem do ativo permanente, não se aplicando o disposto no inciso I do caput deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 798/2016 (DOE de 27.07.2016), efeitos a partir de 27.07.2016 Redação Anterior

Art. 39-A. A aplicação do disposto nos arts. 38, II e III, e 39, II, não afasta o estorno proporcional do crédito previsto no art. 30. Acrescentado pelo Decreto n° 4.355/2006 (DOE de 29.05.2006), efeitos a partir de 29.05.2006

Seção VI
Da Remessa Interestadual de Mercadorias entre Estabelecimentos de Mesma Titularidade (Convênio ICMS 109/24)

Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

Art. 39-B. Na remessa interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, fica assegurado o direito à transferência de crédito do imposto de que trata o inciso I do § 6° do art. 3° deste Regulamento para o estabelecimento de destino relativo às operações e prestações anteriores, observado o disposto nesta Seção. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

Parágrafo único. Nos termos inciso II do § 6° do art. 3° deste Regulamento, fica assegurado ao estabelecimento remetente o direito à manutenção do crédito do imposto correspondente apenas à diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o resultado da aplicação dos percentuais estabelecidos no art. 27 deste Regulamento, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

Art. 39-C. A transferência do crédito entre estabelecimentos de mesma titularidade, pela sistemática prevista no caput do art. 39-B deste Regulamento, será procedida a cada remessa, mediante consignação do respectivo valor na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) que a acobertar, no campo destinado ao destaque do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

Art. 39-D. A apropriação do crédito pelo estabelecimento destinatário se dará por meio de transferência, pelo estabelecimento remetente, do imposto incidente nas operações e prestações anteriores, na forma prevista no art. 39-E deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

§ 1° O crédito a ser transferido será lançado: Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

I - a débito na escrituração do estabelecimento remetente, mediante o registro do documento no Registro de Saídas; e Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

II - a crédito na escrituração do estabelecimento destinatário, mediante o registro do documento no Registro de Entradas. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

§ 2° A apropriação e o aproveitamento do crédito recebido em transferência atenderão às mesmas regras previstas na legislação tributária aplicáveis ao imposto incidente sobre operações ou prestações recebidas de estabelecimento pertencente a titular diverso do destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

Art. 39-E. O crédito a ser transferido: Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

I - corresponderá ao imposto apropriado referente às operações anteriores, relativas às mercadorias transferidas; e Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

II - fica limitado ao resultado da aplicação de percentuais equivalentes às alíquotas interestaduais do imposto, definidas nos termos do art. 27 deste Regulamento, sobre os seguintes valores das mercadorias: Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

a) o valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data da transferência; Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

b) o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, dos materiais secundários e de acondicionamento e de outros insumos; ou Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

c) tratando-se de mercadorias não industrializadas, a soma dos custos de sua produção, assim entendidos os gastos com insumos e material de acondicionamento. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

Parágrafo único. No cálculo do crédito a ser transferido, os percentuais de que trata o inciso II do caput deste artigo devem integrar o valor das mercadorias. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

Art. 39-F. Alternativamente ao disposto nos arts. 39-B, 39-C, 39-D e 39-E deste Regulamento, de acordo com o disposto no § 7° do art. 3° deste Regulamento, por opção do contribuinte, a transferência da mercadoria poderá ser equiparada a operação sujeita à ocorrência do fato gerador de imposto, para todos os fins. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

§ 1° Na hipótese deste artigo, considera-se valor da operação para determinação da base de cálculo do imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, dos materiais secundários e de acondicionamento e da mão de obra; ou Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de

01.11.2024

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, a soma dos custos de sua produção, assim entendidos os gastos com insumos, mão de obra e acondicionamento. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo alcançará todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional e será consignada no Livro de Registro de Utilização de Documentos e Termos de Ocorrências de todos os estabelecimentos do mesmo titular, observado o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

I - a opção será anual, irretratável para todo o ano-calendário, e deverá ser registrada até o último dia de dezembro para vigorar a partir de janeiro do ano subsequente; Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

II - na hipótese da abertura do 2° (segundo) estabelecimento do mesmo titular, a opção deverá ser feita no prazo de até 30 (trinta) dias da data da abertura constante no cadastro de contribuintes; e Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

III - feita a opção de que trata o caput deste artigo, a renovação será automática a cada ano, até que se consigne opção diversa, no prazo previsto no inciso I deste parágrafo. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

§ 3° A utilização da sistemática prevista neste artigo não implica cancelamento ou modificação dos benefícios fiscais concedidos pela unidade da Federação de origem e destino. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

§ 4° Feita a opção prevista no caput deste artigo, na NF-e que acobertar o trânsito da mercadoria, deverá constar, além dos demais requisitos exigidos na legislação, no campo “Informações Complementares”, a expressão “transferência de mercadoria equiparada a uma operação tributada, nos termos do § 5° do art. 12 da Lei Complementar n° 87/96 e da cláusula sexta do Convênio ICMS n° 109/24”. Acrescentado pelo Decreto n° 888/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2024

CAPÍTULO VI
DA TRANSFERÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS

Alterado pelo Decreto n° 489/2007 (DOE de 31.07.2007), efeitos a partir de 01.05.2007 Redação Anterior

Seção I
Créditos Acumulados

Art. 40. Consideram-se acumulados os saldos credores decorrentes de manutenção expressamente autorizada de créditos fiscais relativos a operações ou prestações subseqüentes isentas ou não tributadas.

§ 1° O crédito transferível deve corresponder á proporção que as operações ou prestações referidas neste artigo representem do total das operações ou prestações realizadas pelo estabelecimento, observado ainda o disposto no inciso II do § 1° do art. 45 deste Regulamento. Alterado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014 Redação Anterior

§ 2° Os créditos acumulados serão utilizados prioritariamente para compensação de débitos próprios do estabelecimento prevista no art. 28.

§ 3° Poderão ser transferidos, a qualquer estabelecimento do mesmo titular, neste Estado, os saldos credores acumulados por estabelecimentos que realizem operações e prestações: Alterado pelo Decreto n° 1.292/2025 (DOE de 18.11.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 18.11.2025 Redação Anterior

I - destinadas ao exterior, de que tratam o art. 6°, II, e seus §§ 1° e 2°:

II - isentas ou não tributadas.

§ 4° O saldo credor acumulado, na hipótese do § 3°, I, poderá também:

I - ser compensado:

a) com o imposto devido na entrada de máquinas e equipamentos importados diretamente do exterior do país, destinados ao ativo permanente do importador;

b) Revogado pelo Decreto n° 1.804/2013 (DOE de 24.10.2013), efeitos a partir de 24.10.2013 Redação Anterior

c) desde que autorizado pelo Secretário de Estado da Fazenda, com créditos tributários constituídos de ofício decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizada ou não, contra o próprio sujeito passivo detentor do saldo acumulado, e observado o disposto no § 13 deste artigo (Lei n° 17.878/2019, art. 13). Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

II - ser alienado a outros contribuintes deste Estado, de acordo com a disponibilidade financeira do erário, para: Alterado pelo Decreto n° 1.629/2013 (DOE de 12.07.2013), efeitos a partir de 12.07.2013 Redação Anterior

a) apropriação em conta gráfica;

b) Revogado pelo Decreto n° 1.804/2013 (DOE de 24.10.2013), efeitos a partir de 24.10.2013 Redação Anterior

III - ser transferido a outro estabelecimento do mesmo titular, localizado neste Estado, para compensar com o imposto devido na entrada de máquinas e equipamentos importados diretamente do exterior do país, destinados ao ativo permanente do importador.

§ 5° O saldo credor acumulado, na hipótese do inciso II do § 3° deste artigo, poderá também ser alienado a outros contribuintes deste Estado para apropriação em conta gráfica, de acordo com a disponibilidade financeira do erário. Alterado pelo Decreto n° 1.629/2013 (DOE de 12.07.2013), efeitos a partir de 12.07.2013 Redação Anterior

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 1.292/2025 (DOE de 18.11.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 18.11.2025 Redação Anterior

§ 7° Revogado pelo Decreto n° 2.

/2014 (DOE de 25.03.2014), efeitos a partir de 25.03.2014 Redação Anterior

§ 8° Revogado pelo Decreto n° 2.359/2009 (DOE de 28.05.1999), efeitos a partir de 18.05.2009 Redação Anterior

§ 9° Revogado pelo Decreto n° 2.359/2009 (DOE de 28.05.1999), efeitos a partir de 18.05.2009 Redação Anterior

§ 10. Nas compensações previstas no § 4°, I, “a” e III, a liberação do bem importado através de recinto alfandegado localizado em outra unidade da Federação ou com DSI, dependerá da obtenção de visto prévio na Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS, na Gerência Regional da Fazenda Estadual, conforme previsto no Anexo 6, art. 192.

§ 11. Mediante regime especial concedido pelo Diretor de Administração Tributária, atendidas as condições e limites nele previstos, ao estabelecimento de cooperativa não associada à cooperativa central poderá ser autorizado que o crédito acumulado em decorrência da saída de insumos agropecuários para suas filiais, nos termos do art. 42, II, na mesma proporção que se destinem à produção agropecuária, relativamente ao crédito acumulado transferível, tenha o mesmo tratamento do disposto no § 3°, II. Acrescentado pelo Decreto n° 852/2007 (DOE de 26.11.2007), efeitos a partir de 01.05.2007

§ 12. O montante das operações, resultante da proporção prevista no § 11, apurado em cada filial, será informado de forma unificada, para fins do controle previsto no art. 45. Acrescentado pelo Decreto n° 852/2007 (DOE de 26.11.2007), efeitos a partir de 01.05.2007

§ 13. A compensação de que trata a alínea "c" do inciso I do § 4° deste artigo observará o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

I - fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

a) à comprovação da desistência, em sua totalidade: Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

1. de ações ou embargos à execução fiscal relacionados com os respectivos créditos tributários, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral pelo sujeito passivo das custas e demais despesas processuais; Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

2. de impugnações, defesas e recursos eventualmente apresentados pelo sujeito passivo no âmbito administrativo; e Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

3. do recebimento, pelo procurador do sujeito passivo, de eventuais honorários de sucumbência do Estado; e Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

b) ao pagamento: Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

1. do valor remanescente do crédito tributário, à vista ou de forma parcelada, na hipótese de compensação parcial; e Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

2. das despesas processuais e dos honorarios advocatícios devidos ao Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento (FUNJURE), instituído pela Lei Complementar n° 56, de 29 de junho de 1992, em montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor compensado; Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

II - no requerimento, o interessado deverá enumerar as notificações fiscais respectivas e, se for o caso, as Certidões de Dívida Ativa, o número do processo e o órgão administrativo ou judicial onde estejam tramitando; e Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

III - em se tratando de crédito inscrito em divida ativa, o pedido deverá ser instruido com parecer conclusivo do Procurador do Estado responsável pela cobrança. Acrescentado pelo Decreto n° 895/2020 (DOE de 19.10.2020), efeitos a partir de 19.10.2020

§ 14. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, considera-se saldo credor acumulado, na forma prevista neste Regulamento, o crédito presumido de que trata o inciso III do caput do art. 17 do Anexo 2. Acrescentado pelo Decreto n°

1.129/2025 (DOE de 20.08.2025), efeitos a partir de 20.08.2025

§ 15. A apuração do saldo credor acumulado de que trata o § 14 deste artigo será proporcional às saídas destinadas ao exterior, calculado em relação ao total das saídas realizadas pelo estabelecimento, em cada período de apuração. Acrescentado pelo Decreto n° 1.129/2025 (DOE de 20.08.2025), efeitos a partir de 20.08.2025

Art. 40-A. Mediante regime especial concedido à cooperativa central ou federação de cooperativas pelo Diretor de Administração Tributária, será autorizada a retransferência de eventual saldo remanescente, decorrente de operações previstas no art. 40, § 3° e no art. 42, II: Alterado pelo Decreto n° 2.772/2009 (DOE de 25.11.2009), efeitos 25.11.2009 Redação Anterior

I - entre estabelecimentos da mesma cooperativa;

II - do estabelecimento de cooperativa filiada para estabelecimento de cooperativa central ou de federação de cooperativas;

III - do estabelecimento de cooperativa central ou de federação de cooperativas para outras cooperativas filiadas situadas no Estado.

Parágrafo único. A autorização de que trata o inciso, II, poderá ser estendida à cooperativa de produtores não associada a cooperativa central.

Art. 40-B. Mediante regime especial autorizado pelo Secretário de Estado da Fazenda, que estabeleça os mecanismos formais de verificação e compensação dos créditos e que considere os impactos relativos à concentração econômica e à repercussão fiscal, o saldo credor acumulado decorrente das operações previstas no art. 40, § 3°, I, poderá ser transferido para integralização de capital de nova empresa ou modificação de sociedade existente, desde que do ramo industrial.

Art. 40-C. Com base no art. 20 do Decreto n° 105, de 14 de março de 2007, os créditos acumulados a que se referem os arts. 40, § 3°, e 42, atendidas as condições previstas em regime especial, poderão ser transferidos ou compensados, observado o disposto na Seção IV. Alterado pelo Decreto n° 2.359/2009 (DOE de 02.06.2009), efeitos a partir de 18.05.2009 Redação Anterior

Seção II
Créditos de Produtos Agropecuários

Art. 41. Operações tributadas posteriores às saídas de produtos agropecuários isentos ou não tributados, dão ao estabelecimento que as praticar o direito de creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores.

§ 1° O estabelecimento que promover as saídas isentas ou não tributadas, referidas no “caput”, deverá apresentar os documentos fiscais relativos aos créditos fiscais correspondentes na Gerência Regional da Fazenda Estadual a que jurisdicionado, a qual:

I - aporá carimbo e visto nos documentos fiscais, indicando que não mais poderão ser utilizados para fins de crédito do imposto;

II - efetuará um ou mais pedidos de transferência de crédito conforme disposto no art. 50, “caput”, que resultarão na geração de uma ou mais Autorizações de Utilização de Crédito, nos termos do art. 52, as quais servirão para o lançamento do crédito na escrita fiscal do destinatário.

§ 2° Deverá ser elaborada uma relação dos documentos fiscais apresentados, que será entregue na Gerência Regional da Fazenda Estadual, para fins de controle, indicando: número da nota fiscal, data de emissão, identificação do emitente, valor da operação e valor do crédito.

§ 3° As transferências de crédito de que trata esta Seção atenderão, no que couber, ao disposto na Seção IV.

§ 4° O valor do crédito solicitado nos termos do § 1°, II, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor da operação.

§ 5° Aplica-se o disposto nesta Seção às saídas de produtos agropecuários promovidas pelo próprio produtor com diferimento do imposto, relativamente ao crédito fiscal correspondente aos insumos, máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária.

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 954/2016 (DOE de 23.11.2016), efeitos a partir de 23.11.2016 Redação Anterior

§ 7° Revogado pelo Decreto n° 954/2016 (DOE de 23.11.2016), efeitos a partir de 23.11.2016 Redação Anterior

§ 8° Até 31 de dezembro de 2016, em relação ao crédito das operações anteriores à saída de suínos, será observado o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 843/2016 (DOE de 30.08.2016), efeitos a partir de 30.08.2016

I - poderá ser alienado a outros contribuintes deste Estado, de acordo com a disponibilidade financeira do erário, para apropriação em conta gráfica, não se aplicando o disposto no caput deste artigo; e Acrescentado pelo Decreto n° 843/2016 (DOE de 30.08.2016), efeitos a partir de 30.08.2016

II - não se aplica o disposto no § 4° deste artigo aos pedidos de transferência de crédito efetuados nos termos do inciso II do § 1° deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 843/2016 (DOE de 30.08.2016), efeitos a partir de 30.08.2016

§ 9° O disposto no inciso I do § 8° deste artigo não se aplica nas saídas destinadas a estabelecimentos abatedores beneficiários do crédito presumido previsto no inciso II do art. 17 do Anexo 2. Acrescentado pelo Decreto n° 843/2016 (DOE de 30.08.2016), efeitos a partir de 30.08.2016

Art. 41-A. Fica facultado ao microprodutor primário que realizar operações isentas, não tributadas ou com diferimento do imposto, cuja saída subsequente for tributada, a transferência do crédito acumulado ao adquirente das mercadorias ou, alternativamente, ao estabelecimento fabricante ou revendedor, para pagamento de aquisições de máquinas, equipamentos, materiais e insumos que forem utilizados exclusivamente na exploração da sua atividade (art. 4° da Lei n° 16.971, de 26 de julho de 2016). Acrescentado pelo Decreto n° 954/2016 (DOE de 23.11.2016), efeitos a partir de 23.11.2016

§ 1° O crédito transferível, oriundo da aquisição de bens destinados à exploração da atividade desenvolvida pelo microprodutor primário, poderá ser transferido em parcela única, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada ano civil, dispensando-se o atendimento do disposto no art. 39 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 954/2016 (DOE de 23.11.2016), efeitos a partir de 23.11.2016

§ 2° No caso de aquisição de bens em conjunto com outros produtores primários, inclusive por meio de associações, consórcio de produtores ou condomínio, somente terão direito à modalidade de cálculo do imposto transferível prevista neste artigo os produtores primários que atenderam aos requisitos do art. 12-A do Anexo 6. Acrescentado pelo Decreto n° 954/2016 (DOE de 23.11.2016), efeitos a partir de 23.11.2016

§ 3° Na hipótese de alienação do bem antes de decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contado da data da sua aquisição, fica o microprodutor primário obrigado a efetuar o recolhimento do imposto até o dia 20 do mês seguinte ao da alienação, relativo aos meses faltantes para completar o restante do quadriênio. Acrescentado pelo Decreto n° 954/2016 (DOE de 23.11.2016), efeitos a partir de 23.11.2016

§ 4° Para a autorização do crédito transferível, será observado, no que couber, o disposto na Seção IV deste Capítulo. Acrescentado pelo Decreto n° 954/2016 (DOE de 23.11.2016), efeitos a partir de 23.11.2016

Seção III
Outros Créditos

Art. 42. Revogado pelo Decreto n° 1.860/2018 (DOE de 27.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

Art. 43. O não-creditamento ou o estorno a que se referem os arts. 35 e 36 não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria:

I - nas operações de que decorra transferência de propriedade do estabelecimento, previstas no art. 6°, VI;

II - nas operações com produtos agropecuários a que se refere o art. 41.

Art. 44. Poderá ainda ser transferido:

I - ao estabelecimento destinatário do bem, o crédito remanescente, calculado na forma prevista no Capítulo V, Seção V, no caso de transferência de bens do ativo permanente para outro estabelecimento do mesmo titular;

II - de acordo com o § 5° do art. 40, o saldo credor acumulado em decorrência do diferimento previsto nos seguintes dispositivos do Anexo 3: Alterado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026 Redação Anterior

a) incisos I e III do caput do art. 6°; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

b) caput do art. 10-P. Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

Parágrafo único. A transferência prevista no inciso I do “caput”:

I - será consignada na nota fiscal de transferência do bem:

a) registrando-se o crédito no livro Registro de Entradas do estabelecimento de destino;

b) procedendo-se ao estorno correspondente na escrita fiscal do estabelecimento de origem.

II - implicará que:

a) o prazo referido no art. 38, § 3°, seja contado pelo tempo faltante;

b) os estornos referidos no art. 38 sejam calculados sobre o valor do crédito original.

Art. 44-A. O crédito relativo à aquisição de bens para integração ao ativo imobilizado por consórcio de empresas poderá ser transferido às empresas consorciadas, na mesma proporção da participação de cada consorciada. Acrescentado pelo Decreto n° 2.177/2009 (DOE de 16.03.2009), efeitos a partir de 10.03.2009

§ 1° A transferência do crédito far-se-á mediante emissão de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a qual, além dos demais requisitos exigidos, conterá: Acrescentado pelo Decreto n° 2.177/2009 (DOE de 16.03.2009), efeitos a partir de 10.03.2009

I - como natureza da operação, “Transferência de Crédito de Consórcio - RICMS-SC, art. 44-A”;

II - o valor do crédito transferido, em algarismos, a ser indicado no retângulo da Nota Fiscal destinado ao destaque do imposto, e por extenso.

§ 2° O documento fiscal será lançado, pelo destinatário, no livro Registro de Entradas, registrando o crédito na coluna Imposto Creditado, consignando na coluna Observações: “crédito recebido de consórcio em transferência - RICMS-SC, art. 44-A”. Acrescentado pelo Decreto n° 2.177/2009 (DOE de 16.03.2009), efeitos a partir de 10.03.2009

§ 3° O consórcio deverá estar devidamente inscrito no CCICMS, na forma prevista no Anexo 5, art. 2°, § 9°. Acrescentado pelo Decreto n° 2.177/2009 (DOE de 16.03.2009), efeitos a partir de 10.03.2009

§ 4° O crédito transferido, apropriado pelo destinatário, fica sujeita ao estabelecido nos arts. 39, II, e §§ 2° e 3°, e 39-A. Acrescentado pelo Decreto n° 2.177/2009 (DOE de 16.03.2009), efeitos a partir de 10.03.2009

§ 5° Na hipótese de os créditos transferidos serem indevidos, a responsabilidade recairá sobre seus destinatários. Acrescentado pelo Decreto n° 2.177/2009 (DOE de 16.03.2009), efeitos a partir de 10.03.2009

Seção IV
Procedimentos para Transferência de Créditos

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 45. O controle do crédito acumulado transferível, previsto no art. 40, § 3°, no art. 42 e no art. 44, II, será efetuado pelo estabelecimento transmitente, em quadro específico da DIME, segundo sua origem.

§ 1° O valor do crédito acumulado transferível será: Renumerado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014 Redação Anterior

I - determinado com base no saldo existente no período de apuração imediatamente anterior;

II - limitado ao saldo credor existente em conta gráfica, deduzido: Alterado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014 Redação Anterior

a) do saldo credor recebido de estabelecimentos consolidados, conforme disposto no art. 5° deste Regulamento- Acrescentado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014

b) do credito recebido de outros contribuintes por meio do documento denominado Autorização para Utilização de Crédito (AUC), previsto no art. 52 deste Regulamento; Acrescentado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014

c) do credito estornado por determinação da autoridade fiscal responsável pela análise do pedido de reserva previsto no art. 48 deste Regulamento; Acrescentado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014 01.08.2014

d) dos créditos que foram objeto de notificação fiscal, ainda não definitivamente julgados. Alterado pelo Decreto n° 2.394/2014 (DOE de 15.09.2014). efeitos a partir de 15.09.2014 Redação Anterior

§ 2° controle dos valores relativos aos períodos de referência encerrados para o envio da DIME, nos termos do art. 172 do Anexo 5, será efetuado pela apresentação do Demonstrativo de Credito Acumulado para Exercício Encerrado (DCAEE), encaminhado por meio dc aplicativo disponibilizado na página Oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) na internet. Acrescentado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014

§ 3° As especificações técnicas do DCAEE de que Trata o § 2° deste artigo serão disciplinadas em portaria do Secretario de Estado da Fazenda.Acrescentado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014

Art. 45-A. Revogado pelo Decreto n° 801/2012 (DOE de 10.02.2012), efeitos a partir de 10.02.2012 Redação Anterior

Art. 46. O controle das transferências de créditos far-se-á por meio de sistema eletrônico específico, incluindo:

I - a recepção, nos termos do art. 45, das seguintes informações prestadas pelo transmitente do crédito acumulado:

a) o valor total do crédito disponível para transferência;

b) a origem dos créditos;

II - a respectiva apropriação:

a) no estabelecimento transmitente do crédito, do débito referente à reserva do crédito acumulado transferível, no período de referência em que efetuado o pedido;

b) no estabelecimento destinatário do crédito, no caso de aproveitamento em conta gráfica, no período de referência em que declarado na DIME, conforme § 1°, II.

§ 1° Para compatibilização com o sistema eletrônico de transferência de crédito, os valores relativos aos créditos acumulados serão declarados no quadro específico da DIME:

I - pelo estabelecimento transmitente do crédito no período de referência em que efetuado o pedido de reserva, informando:

a) a origem do crédito transferível;

b) o valor da reserva de crédito aprovado no período de referência;

II - pelo estabelecimento destinatário do crédito em transferência, à vista da AUC, informando:

a) a origem do crédito recebido;

b) o valor das transferências recebidas lançadas no período de referência;

c) o número da autorização de que trata o art. 52, I.

§ 2° Os valores relativos à transferência de crédito serão registrados no livro Registro de Apuração do ICMS, no período de referência em que foi efetuado o lançamento na DIME, indicando:

I - na hipótese do § 1°, I, "a", o valor do crédito aprovado e o número do protocolo a que se refere o art. 48, § 1°, I;

II - nas hipóteses do § 1°, II, o valor do crédito constante da AUC e os respectivos números de controle.

§ 3° Portaria do Secretário de Estado da Fazenda disciplinará os procedimentos relativos à transferência e compensação de crédito previstos neste Capítulo.

Art. 46-A Salvo no caso de transferências de crédito em que os valores são calculados diretamente pelo Sistema de Administração Tributária (SAT), daquelas realizadas de acordo com o art. 52-C do Regulamento, os incisos I a III do § 3° do art. 25 do Anexo 3 e das transferências realizadas pelos contribuintes beneficiários do tratamento tributário previsto no art. 17 do Anexo 2, o destinatário da transferência apropriará o crédito recebido à razão de um dezoito avos ao mês a partir do recebimento da AUC. Acrescentado pelo Decreto n° 1.025/2025 (DOE de 11.06.2025), efeitos a partir de 11.06.2025

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o pedido de transferência de crédito deverá ser precedido de declaração de aceite pelo destinatário, conforme previsto no art. 51 do Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.025/2025 (DOE de 11.06.2025), efeitos a partir de 11.06.2025

Art. 47. Não se autorizará a transferência de créditos prevista neste Capítulo se o estabelecimento transmitente, na data do pedido de transferência ou compensação:

I - for devedor da Fazenda Estadual, inclusive com parcelamentos em atraso;

II - possuir crédito inscrito em dívida ativa não garantida.

Parágrafo único. O disposto neste artigo: Alterado pelo Decreto n° 2.359/2009 (DOE de 02.06.2009), efeitos a partir de 18.05.2009 Redação Anterior

I - aplica-se ao destinatário da transferência de crédito destinada a compensação do imposto devido na importação de mercadoria ou bem; e

II - não se aplica na hipótese do art. 40, § 4°, I, "b", e II, "b".

Art. 47-A. Ressalvadas as hipóteses previstas neste Regulamento, é vedada a retransferência de créditos para o estabelecimento de origem ou para terceiros.

Subseção II
Da Reserva dos Créditos Transferíveis

Art. 48. O pedido de reserva para transferência do saldo do crédito acumulado transferível, informado nos termos do art. 45, será efetuado via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, informando no mínimo:

I - o nome e os números de inscrição no CCICMS e no CNPJ do detentor do crédito acumulado transferível;

II - a origem do crédito transferível.

§ 1° A apreciação do pedido está condicionada à apresentação, junto à Gerência Regional a que jurisdicionado o estabelecimento detentor do crédito acumulado transferível, dos seguintes documentos:

I - protocolo gerado a partir do pedido previsto no "caput";

II - cópia dos documentos comprobatórios das operações de saída realizadas em cada mês a que se refiram os demonstrativos de créditos acumulados;

III - outros documentos, a critério do responsável pela análise do pedido de reserva.

IV - comprovante de pagamento da taxa de serviços gerais.

§ 2° Atendidas as exigências previstas no § 1°, o Auditor Fiscal procederá a análise conclusiva sobre o pedido de reserva.

§ 3° Na hipótese de anuência ao parecer favorável do Auditor Fiscal pelo Gerente Regional, automaticamente, o crédito acumulado passa para a condição de reservado e imediatamente será publicado na página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, na Internet, conforme o disposto no § 6°.

§ 4° O protocolo previsto no § 1°, I, apresentará como valor reservado o saldo do crédito acumulado transferível existente no período de apuração imediatamente anterior.

§ 5° A utilização do saldo reservado de crédito acumulado para transferência ou compensação dar-se-á a partir do período seguinte à sua aprovação e do respectivo lançamento do débito na DIME, conforme o art. 46, § 1°, I.

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 2.011/2014 (DOE de 14.02.2014), efeitos a partir de 14.02.2014 Redação Anterior

§ 7° Na hipótese de decisão contrária ao pedido de reserva, caberá recurso ao Diretor de Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 2.473/2009 (DOE de 27.07.2009), efeitos a partir de 27.07.2009

Art. 49. A aprovação do pedido de reserva do crédito acumulado, bem como das demais faculdades previstas neste Capítulo não implica reconhecimento da legitimidade do saldo credor acumulado, nem homologação dos lançamentos efetuados pelo contribuinte.

Subseção III
Da Transferência dos Créditos Reservados

Art. 50. O pedido de transferência ou compensação do saldo reservado do crédito acumulado será efetuada, via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, informando no mínimo:

I - o nome e os números de inscrição no CCICMS e no CNPJ do transmitente do crédito;

II - a origem do crédito transferível;

III - o número de inscrição no CCICMS e CNPJ do destinatário da transferência ou compensação;

IV - o valor da transferência ou compensação solicitada;

V - declaração de aceite, de acordo com o § 1°, se for o caso;

VI - a destinação do crédito a ser transferido.

§ 1° Conforme a destinação do crédito acumulado poderá ser exigida declaração de aceite prevista no art. 51.

§ 2° Na compensação prevista no art. 40, § 4°, I, “a” e III, para cada DI ou DSI será exigida uma única solicitação e a correspondente declaração de aceite.

Art. 51. Nas hipóteses previstas neste Capítulo, previamente ao pedido de transferência ou compensação do crédito, poderá ser exigida declaração de aceite, que conforme o caso, poderá ser emitida:

I - pelo destinatário do crédito a ser transferido ou pelo transmitente do crédito a ser compensado;

II - pela Diretoria de Administração Tributária, nos casos em que seja exigida autorização especial.

§ 1° A declaração prevista no “caput” será efetuada via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, informando no mínimo, conforme o caso:

I - o nome e os números de inscrição no CCICMS e no CNPJ do declarante;

II - o número de inscrição no CCICMS do transmitente do crédito;

III - o valor do crédito aceitado;

IV - as seguintes informações de acordo com a destinação dada ao crédito reservado:

a) quando se tratar de transferência de crédito acumulado em decorrência de diferimento ou suspensão do imposto, o destinatário informará o número da nota fiscal da industrialização ou da entrada das mercadorias, a série, a data, a descrição do serviço ou mercadoria e o valor;

b) quando se tratar de compensação de imposto devido na importação, o número da Declaração de Importação - DI ou da Declaração Simplificada de Importação - DSI, conforme o caso, e a identificação da mercadoria ou bem importado;

c) quando se tratar de compensação de créditos tributários constituídos de ofício ou não, a relação dos créditos tributários, a serem liquidados, total ou parcialmente;

d) outras informações que se fizerem necessárias sempre que exigida a declaração de aceite.

§ 2° Na hipótese do § 1°, IV, "a", somente serão relacionados os documentos que não excedam o montante do crédito que será autorizado para o declarante.

Subseção IV
Da Autorização para Utilização de Crédito

Art. 52. Atendidos os requisitos previstos nesta Seção, as transferências e compensações serão autorizadas por intermédio do sistema eletrônico de transferência de crédito, na data da aprovação do pedido, mediante documento denominado Autorização para Utilização de Crédito - AUC, que servirá para lançamento do crédito na conta gráfica, quando cabível, e conterá, no mínimo:

I - o número da autorização gerada pelo sistema;

II - a data da autorização;

III - o nome e os números de inscrição no CCICMS e no CNPJ do requerente da transferência ou os números de inscrição no CPP e no CPF quando se tratar de produtor primário;

IV - o nome e os números de inscrição no CCICMS e no CNPJ do destinatário da transferência;

V - o valor do crédito autorizado, sua origem e destinação;

VI - outras informações de acordo com a destinação do crédito;

VII - a identificação do Auditor Fiscal que analisou o processo e do Gerente Regional que homologou a informação.

§ 1° A Autorização para Utilização de Crédito - AUC será:

I - disponibilizada ao destinatário do crédito, na data da autorização, para ser impressa, via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda;

II - arquivada juntamente com os documentos fiscais e apresentada ao fisco sempre que solicitado.

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 2.011/2014 (DOE de 14.02.2014), efeitos a partir de 14.02.2014 Redação Anterior

§ 3° A AUC será válida para lançamento na DIME entregue até o décimo dia do quarto mês subseqüente ao da respectiva emissão. Acrescentado pelo Decreto n° 1.617/2008 (DOE de 21.08.2008), efeitos a partir de 21.08.2008

Art. 52-A. Revogado pelo Decreto n° 1.860/2018 (DOE de 27.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

Art. 52-B. Revogado pelo Decreto n° 1.860/2018 (DOE de 27.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

Subseção V
Da Autorização de Limites Especiais para Transferência de Créditos
Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

Art. 52-C. Mediante regime especial concedido pelo Secretário de Estado da Fazenda, poderão ser autorizados limites especiais para a transferência de créditos acumulados decorrentes de manutenção expressamente autorizada de créditos fiscais relativos a operações ou prestações subsequentes com destino ao exterior, isentas ou diferidas, a: Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

I - empresas cujo plano de recuperação judicial esteja homologado pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei federal n° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

II - demais empresas, condicionado a investimentos em projetos de expansão de atividades ou à criação de novos negócios em território catarinense; e Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

III - demais empresas, na forma prevista em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda, a qual fixará critérios e outras condições para autorização de limites especiais de que trata esta Subseção. Acrescentado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023

IV - empresas que realizarem aporte no Programa Coopera Agro SC, de acordo com a Lei n° 19.666, de 18 de dezembro de 2025. Acrescentado pelo Decreto n° 1.452/2026 (DOE de 18.03.2026), efeitos a partir de 18.03.2026

§ 1° Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, deverão ser anexados eletronicamente os seguintes documentos quando do pedido do regime especial: Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

I - meta de geração de empregos diretos; Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

II - plano de investimentos com cronograma físico-financeiro do projeto; Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

III - Revogado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

IV - Revogado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, adicionalmente à documentação de que trata o § 1°, a empresa deverá firmar os seguintes termos de compromisso com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) para obtenção do regime especial de que trata este artigo: Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

I - termo de compromisso para execução do plano de investimentos; e Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

II - termo de compromisso para contribuição, a fundo estadual indicado no ato concessório, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do crédito efetivamente transferido no período de apuração. Alterado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

§ 3° Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, para obtenção do regime especial, a empresa deverá firmar com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) termo de compromisso para contribuição, a fundo estadual indicado no ato concessório, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do crédito efetivamente transferido no período de apuração. Alterado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

§ 4° Mediante requerimento ao Secretário de Estado da Fazenda, poderá ser dispensada do regime especial de que trata este artigo a autorização de limites especiais para a transferência de créditos acumulados relativos às operações diferidas, realizadas pelos contribuintes enquadrados nas atividades previstas na CNAE 500301 e 500302. Acrescentado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023

§ 5° Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, será observado o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 1.452/2026 (DOE de 18.03.2026), efeitos a partir de 18.03.2026

I - o limite especial: Acrescentado pelo Decreto n° 1.452/2026 (DOE de 18.03.2026), efeitos a partir de 18.03.2026

a) será concedido somente após a aquisição dos títulos de renda fixa e o aporte do valor total relativo à participação do investidor parceiro no respectivo subprograma de crédito, conforme disposto na Lei n° 19.666, de 2025, o qual não será inferior a R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais); Acrescentado pelo Decreto n° 1.452/2026 (DOE de 18.03.2026), efeitos a partir de 18.03.2026

b) corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do aporte a que se refere a alínea “a” deste inciso; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.452/2026 (DOE de 18.03.2026), efeitos a partir de 18.03.2026

c) será utilizado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, consecutivas; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.452/2026 (DOE de 18.03.2026), efeitos a partir de 18.03.2026

II - outras condições e outros procedimentos poderão ser estabelecidos por meio de portaria do Secretário de Estado da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 1.452/2026 (DOE de 18.03.2026), efeitos a partir de 18.03.2026

Art. 52-D. O regime especial de que trata o art. 52-C deste Regulamento observará o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

I - deverá ser solicitado por meio de aplicativo próprio disponibilizado no Sistema de Administração Tributária (SAT), na página oficial da SEF na internet; Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

II - será concedido por prazo certo, e a sua prorrogação, o aumento de limite especial ou a nova concessão de regime especial, depende: Alterado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

a) na hipótese do inciso I do caput do art. 52-C deste Regulamento, da manutenção da situação de recuperação judicial; Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

b) na hipótese do inciso II do caput do art. 52-C deste Regulamento, do cumprimento das regras estabelecidas em portaria do Secretário de Estado da Fazenda; Alterado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

III - na hipótese do inciso II do caput do art. 52-C deste Regulamento, Portaria do Secretário de Estado da Fazenda definirá matriz de pontuação que estabelecerá os critérios, valores e prazos para fruição dos limites especiais de que trata esta Subseção; Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

IV - não se aplica a contribuintes que possuam débitos para com a Fazenda Estadual, salvo se com exigibilidade suspensa; e Alterado pelo Decreto n° 404/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023 Redação Anterior

V - o procedimento de transferência de créditos observará, no que couber, o disposto nesta Seção. Acrescentado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023

Art. 52-E. O regime especial de que trata o art. 52-C deste Regulamento obedecerá a limites de valores mensais e anuais para transferência de créditos de acordo com critérios estabelecidos em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. Alterado pelo Decreto n° 208/2023 (DOE de 18.07.2023), efeitos a partir de 18.07.2023 Redação Anterior

CAPÍTULO VII
DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

Seção I
Da Apuração

Art. 53. O imposto a recolher será apurado mensalmente, pelo confronto entre os débitos e os créditos escriturados durante o mês, em cada estabelecimento do sujeito passivo.

§ 1° Em substituição ao regime de apuração mencionado no “caput”, a apuração será feita:

I - por mercadoria ou serviço dentro do mês:

a) nas operações ou prestações sujeitas à substituição tributária;

b) quando o imposto for devido por ocasião da entrada;

II - por mercadoria ou serviço em cada operação ou prestação, na importação do exterior do país;

III - por operação ou prestação:

a) quanto ao imposto constituído de ofício;

b) quanto aos produtos ou serviços sujeitos ao recolhimento por ocasião da saída ou da prestação;

c) realizada por contribuinte não inscrito ou desobrigado de manter escrituração fiscal;

d) na venda ambulante;

e) na venda fora do estabelecimento promovida por contribuinte de outro Estado ou do Distrito Federal ou destinada a contribuinte sem inscrição ou com inscrição temporária;

f) realizada por contribuinte enquadrado para esse fim, por período certo, pelo Gerente Regional da Fazenda Estadual que o jurisdiciona, por se encontrar em qualquer das seguintes situações:

1. tiver praticado reiteradamente quaisquer das infrações descritas na Lei n° 10. 297, de 26 de dezembro de 1996, arts. 51 a 58, 60 a 66, 69, 72, 73 e 81;

2. tiver crédito tributário de sua responsabilidade inscrito em dívida ativa não garantida.

g) quando se tratar do diferencial de alíquota a que se refere o inciso II do § 2° do art. 7°, observado o disposto nos §§ 21 e 22 deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese prevista no § 1°, III, “f”, a critério da administração tributária, o imposto poderá ser apurado diariamente pelo confronto entre os débitos e créditos ocorridos no período.

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 905/2020 (DOE de 23.10.2020), efeitos a partir de 01.11.2020 Redação Anterior

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 4.404/2006 (DOE de 13.06.2006) , efeitos a partir de 01.08.2006. Redação Anterior

§ 5° Revogado pelo Decreto n° 905/2020 (DOE de 23.10.2020), efeitos a partir de 01.11.2020 Redação Anterior

§ 6° O imposto devido poderá ser compensado, no mesmo período de apuração, com créditos registrados em conta gráfica, nas seguintes hipóteses: Alterado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

I - entrada no estabelecimento de mercadorias oriundas de outro Estado, destinadas ao consumo ou integração ao ativo permanente;

II - saída do estabelecimento de bens e mercadorias destinados a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outra Unidade da Federação; e

III - prestação de serviços iniciados neste Estado com destino a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outra Unidade da Federação; e

IV - no caso do inciso III, relativamente à prestação de serviço de transporte cujo fim ocorra em outra Unidade da Federação.

Nota ECONET: Este tratamento tributário foi reinstituído pela Lei n° 17.763/2019, até que o Estado de Santa Catarina defina o prazo máximo de vigência, respeitados os limites previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

§ 7° O imposto devido na entrada de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, importados diretamente do exterior do país, destinados ao ativo permanente do importador adquirente, poderá: Alterado pelo Decreto n° 053/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011 Redação Anterior

I - ser lançado em parcelas mensais iguais e sucessivas no livro Registro de Apuração do ICMS, no mesmo número previsto para crédito do ativo permanente, devendo a primeira parcela ser debitada no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento, condicionado à comprovação da inexistência de produto similar produzido em território catarinense, através de atestado emitido pela Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina - FIESC, ou por órgão federal competente, ou ainda por entidade representativa do setor produtivo do bem importado com abrangência nacional. Alterado pelo Decreto n° 031/2011 (DOE de 04.02.2011), efeitos a partir de 03.01.2011 Redação Anterior

II - ser parcelado em até doze vezes, a critério do Gerente Regional da Fazenda Estadual a que jurisdicionado o domicílio do requerente, observado o seguinte:

a) ficam excluídos do benefício os importadores que se caracterizem como contribuintes habituais do imposto, estiverem cadastrados como tais ou estiverem obrigados à escrituração do livro Registro de Apuração do ICMS ou à emissão de documentos fiscais, exceto se forem enquadrados no Simples Nacional ou produtores primários, na forma da legislação aplicável; Alterado pelo Decreto n° 1.036/2008 (DOE de 28.01.2008), efeitos a partir de 28.01.2008 Redação Anterior

b) a importação deve ser realizada por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados, situados neste Estado;

c) o interessado deverá fazer prova da inexistência de produto similar produzido em território catarinense, atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas e equipamentos com abrangência em todo o território nacional;

d) a liberação do desembaraço fica condicionada ao pagamento da primeira parcela até a data do ciente do ato concessivo.

Nota ECONET: Este tratamento tributário foi reinstituído pela Lei n° 17.763/2019, até que o Estado de Santa Catarina defina o prazo máximo de vigência, respeitados os limites previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

§ 8° A aplicação do disposto no § 7° fica condicionada a que: Alterado pelo Decreto n° 489/2007 (DOE de 31.07.2007), efeitos a partir de 01.05.2007 Redação Anterior

I - o interessado não seja devedor da Fazenda Estadual;

II - o interessado obtenha a liberação do bem por meio eletrônico, nos termos do art. 193, I ou seu § 6°, do Anexo 6, ou, excepcionalmente, nas Gerências Regionais da Fazenda Estadual, por ocasião da importação, mediante visto prévio na Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS - GLME, na hipótese do Anexo 6, art. 193, § 10. Alterado pelo Decreto n° 2.994/2010 (DOE de 11.02.2009), efeitos a partir de 01.10.2009 Redação Anterior

III - o bem importado permaneça no ativo imobilizado do importador até que se complete o pagamento do valor integral do imposto devido no desembaraço aduaneiro. Acrescentado pelo Decreto n° 1.251/2021 (DOE de 23.04.2021), efeitos a partir de 23.04.2021

§ 9° Nas seguintes operações oriundas de unidade da Federação que tenham concedido isenção, incentivos ou benefícios fiscais à revelia da Lei complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, a apuração do imposto será por mercadoria em cada operação: Acrescentado pelo Decreto n° 3.147/2001 (DOE de 09.10.2001), efeitos a partir de 09.10.2001

I - com leite fluído, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, contemplado com isenção;

II - com arroz, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, contemplado com crédito presumido em montante equivalente à aplicação do percentual de 5% (cinco por cento);

III - Revogado pelo Decreto n° 1.039/2003 (DOE de 20.11.2003), efeitos a partir de 20.11.2003 Redação Anterior

§ 10. Na hipótese do § 9° o montante do imposto devido será a diferença entre o imposto devido na operação interestadual e o calculado de acordo com a legislação da unidade da Federação de origem. Acrescentado pelo Decreto n° 3.147/2001 (DOE de 09.10.2001), efeitos a partir de 09.10.2001

§ 11. O imposto devido relativo à entrada no estabelecimento das mercadorias de que trata o § 9°, apurado na forma do § 10, poderá ser compensado, no mesmo período de apuração, com créditos registrados em conta gráfica. Acrescentado pelo Decreto n° 3.147/2001 (DOE de 09.10.2001), efeitos a partir de 09.10.2001

Nota ECONET: Este tratamento tributário foi reinstituído pela Lei n° 17.763/2019, até que o Estado de Santa Catarina defina o prazo máximo de vigência, respeitados os limites previstos na cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

§ 12. Na hipótese do § 6°, o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas devido por ocasião da entrada no estabelecimento, de máquinas, aparelhos ou equipamentos oriundos de outra unidade da Federação, destinados à integração ao ativo permanente do adquirente, poderá ser lançado em parcelas mensais iguais e sucessivas no livro Registro de Apuração do ICMS, no mesmo número previsto para crédito, devendo a primeira parcela ser debitada no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento. Alterado pelo Decreto n° 1.923/2008 (DOE de 27.11.2008), efeitos a partir de 27.11.2008 Redação Anterior

§ 13. Revogado pelo Decreto n° 489/2007 (DOE de 31.07.2007), efeitos a partir de 01.05.2007 Redação Anterior

§ 14. Revogado pelo Decreto n° 489/2007 (DOE de 31.07.2007), efeitos a partir de 01.05.2007 Redação Anterior

§ 15. Revogado pelo Decreto n° 489/2007 (DOE de 31.07.2007), efeitos a partir de 01.05.2007 Redação Anterior

§ 16. Revogado pelo Decreto n° 4.721/2006 (DOE de), efeitos a partir de 01.08.2006 Redação Anterior

§ 17. Na hipótese do § 5°, eventual recolhimento a maior poderá ser compensado com o imposto devido em períodos seguintes. Retificado pelo Decreto 4.572/2006 (DOE de 20.07.2006), efeitos a partir de 01.07.2006 Redação Anterior

§ 18. Revogado pelo Decreto n° 1.923/2008 (DOE de 27.11.2008), efeitos a partir de 27.11.2008 Redação Anterior

§ 19. Revogado pelo Decreto n° 1.923/2008 (DOE de 27.11.2008), efeitos a partir de 27.11.2008 Redação Anterior

§ 20. Revogado pelo Decreto n° 702/2007 (DOE de 11.10.2007), efeitos a partir de 01.05.2007 Redação Anterior

§ 21. O disposto na alínea "g" do inciso III do § 1° deste artigo atenderá o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

I - a cada operação ou prestação efetuada, o imposto será recolhido por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) ou Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SC), distintos para cada um do destinatários e por documento fiscal, informando o número do documento de origem no campo próprio; e

II - o contribuinte previamente credenciado nos termos previstos em portaria do Secretário de Estado da Fazenda recolherá o imposto por DARE-SC emitido por meio de aplicativo disponível no Sistema de Administração Tributária (S@T), permitindo selecionar várias Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e diversos destinatários.

§ 22. Alternativamente ao disposto na alínea “g” do inciso III do § 1° deste artigo, o contribuinte inscrito neste Estado, nos termos do art. 27 do Anexo 3, efetuará apuração mensal do diferencial de alíquota, mediante declaração na GIA-ST, prevista no inciso II do art. 34 do Anexo 3, ou, tratando-se de contribuinte enquadrado no Simples Nacional, na Declaração Eletrônica de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota (DeSTDA), prevista no art. 22 do Anexo 4. Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

§ 23. O imposto devido por responsabilidade, nos termos do § 6° do art. 26 deste Regulamento, por contribuinte: Alterado pelo Decreto n° 811/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020 Redação Anterior

I - submetido ao regime normal de apuração, será compensado com créditos registrados em conta gráfica, dentro do mês; e Acrescentado pelo Decreto n° 811/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

II - enquadrado no Simples Nacional, será apurado mensalmente, mediante declaração na DeSTDA, prevista no art. 22 do Anexo 4 do RICMS/SC-01. Acrescentado pelo Decreto n° 811/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 24. O disposto no § 12 deste artigo não se aplica às entradas de mercadorias sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 963/2020 (DOE de 02.12.2020), efeitos a partir de 01.03.2020

§ 25. Na hipótese do inciso III do § 8° deste artigo, deverá ser recolhido o imposto no caso de alienação do bem ou sua transferência para uso em outra unidade da Federação, em montante proporcional ao número de meses restantes para encerramento do período previsto para se completar o pagamento do imposto, contado a partir do mês da ocorrência da alienação ou sua transferência. Acrescentado pelo Decreto n° 1.251/2021 (DOE de 23.04.2021), efeitos a partir de 23.04.2021

§ 26. O imposto devido na entrada dos insumos agropecuários relacionados a seguir, importados do exterior do país, poderá ser apurado na forma prevista no caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

I - ácido nítrico, NCM 2808.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

II - ácido sulfúrico, NCM 2807.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

III - ácido fosfórico, NCM 2809.20; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

IV - fosfato natural bruto, NCM 2510.1; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

V - enxofre, NCM 2503.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

VI - amônia, NCM 2814.20.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

VII - ureia, NCM 3102.10; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

VIII - sulfato de amônio, NCM 3102.21.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

IX - nitrato de amônio, NCM 3102.30.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

X - nitrocálcio, NCM 2834.29.10; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

XI - monoamônio fosfato (MAP), NCM 3105.40.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

XII - diamônio fosfato (DAP), NCM 3105.30.00; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

XIII - cloreto de potássio, NCM 3104.20; Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

XIV - adubos simples e compostos e fertilizantes, NCMs 3101, 3102, 3103, 3104 e 3105; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

XV - DL Metionina e seus análogos, NCM 2930.40. Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

§ 27. A aplicação do disposto no § 26 deste artigo fica condicionada a que: Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

I - a importação seja realizada por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados situados neste Estado; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

II - o importador não seja devedor da Fazenda Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 1.427/2026 (DOE de 27.02.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.03.2026

Seção II
Da Apuração Consolidada

Art. 54. Fica facultado ao sujeito passivo apurar o imposto a recolher levando em conta o conjunto de todos os seus estabelecimentos situados em território catarinense, mediante comunicação efetuada por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da comunicação. Alterado pelo Decreto n° 3.728/2005 (DOE de 23.11.2005), efeitos a partir de 23.11.2005 Redação Anterior

§ 1° O sujeito passivo que adotar o regime de apuração previsto neste artigo deverá mantê-lo por período não inferior a 12 (doze) meses. Renumerado pelo Decreto n° 2.960/2005 (DOE de 24.02.2005), efeitos a partir de 01.01.2005 Redação Anterior

§ 2° Não poderá ser centralizador o estabelecimento que: Acrescentado pelo Decreto n° 2.960/2005 (DOE de 24.02.2005), efeitos a partir de 01.01.2005

I - Revogado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014 Redação Anterior

II - Revogado pelo Decreto n° 2.386/2009 (DOE de 15.06.2009), efeitos a partir de 01.07.2009 Redação Anterior

III - Revogado pelo Decreto n° 2.386/2009 (DOE de 15.06.2009), efeitos a partir de 01.07.2009 Redação Anterior

IV - for detentor de regime especial decorrente do Programa de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - PRODEC.

V - for detentor de regime especial concedido com base no art. 13 do Decreto n° 105, de 14 de março de 2007. Acrescentado pelo Decreto n° 3.769/2010 (DOE de 30.12.2010), efeitos a partir de 01.03.2011

§ 3° A desistência do regime de apuração previsto neste artigo produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da comunicação da desistência, observado o disposto no § 1°. Acrescentado pelo Decreto n° 3.728/2005 (DOE de 23.11.2005), efeitos a partir de 23.11.2005

§ 4° A faculdade prevista neste artigo não poderá ser utilizada por contribuinte detentor de tratamento tributário concedido com base no Anexo 6, art. 223. Acrescentado pelo Decreto n° 2.386/2009 (DOE de 15.06.2009), efeitos a partir de 01.07.2009

§ 5° O disposto neste artigo aplica-se à apuração do imposto a ser recolhido pelo substituto tributário e o devido pelo substituído na condição de responsável tributário, observado, em qualquer dessas hipóteses: Acrescentado pelo Decreto n° 3.288/2010 (DOE de 01.06.2010), efeitos a partir de 01.06.2010

I - a apuração do imposto devido por operações sujeitas ao regime de substituição tributária far-se-á concomitantemente à apuração do imposto devido por operações próprias;

II - os saldos credores ou devedores do imposto apurado nas hipóteses do inciso I não são compensáveis entre si.

Art. 55. Para efeito da apuração consolidada, cada estabelecimento deverá apurar o imposto relativo às operações ou prestações que realizar, transferindo para o estabelecimento centralizador o total do saldo credor ou devedor do imposto apurado. Alterado pelo Decreto n° 2.811/2004 (DOE de 20.12.2004), efeitos a partir de 01.01.2005 Redação Anterior

§ 1° A transferência integral do saldo credor ou devedor do imposto apurado nos estabelecimentos consolidados, prevista no caput deste artigo, não se aplica aos estabelecimentos a que se referem os incisos IV e V do § 2° da art. 54 deste Regulamento, devendo ser observado o disposto no § 3° deste artigo Alterado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese de o estabelecimento consolidado apresentar saldo credor passível de ser transferida a terceiros nas formas previstas nos arts.40, §3, 42, e 44, inciso II, deste Regulamento, serão transferidos para o estabelecimento centralizador; Alterado pelo Decreto n° 2.288 / 2014 (DOE de 09.07.2014) vigência a partir de 01.08.2014 Redação Anterior

I - integralmente, o saldo devedor do imposto;

II - até o montante suficiente para compensar a imposto a recolher no estabelecimento centralizador, o saldo credor do imposto. Alterado pelo Decreto n° 2.394/2014 (DOE de 15.09.2014), efeitos a partir de 15.09.2014 Redação Anterior

III - Revogado pelo Decreto n° 2.394 / 2014 (DOE de 15.09.2014) vigência a partir de 15.09.2014 Redação Anterior

§ 3° Na hipótese prevista no art. 54, § 2°, IV, observar-se-á o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 2.386/2009 (DOE de 15.06.2009), efeitos a partir de 01.07.2009 Redação Anterior

I - será transferida integralmente para o estabelecimento centralizador a parte do saldo devedor que restar após a fruição do respectivo benefício;

II - fica vedada a transferência do saldo credor para o estabelecimento centralizador.

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 3.207/2005 (DOE de 15.06.2005), efeitos a partir de 15.06.2005 Redação Anterior

§ 5° Quando se tratar da apuração separada de que trata o inciso V do caput do art. 23 do Anexo 2, a consolidação será efetuada da seguinte forma: Acrescentado pelo Decreto n° 1.254/2017 (DOE de 02.08.2017), efeitos a partir de 01.09.2017

I - os débitos apurados nos estabelecimentos consolidados serão transferidos integralmente para o estabelecimento consolidador, observado o disposto no art. 56 deste Regulamento; Acrescentado pelo Decreto n° 1.254/2017 (DOE de 02.08.2017), efeitos a partir de 01.09.2017

II - eventual saldo credor apurado em estabelecimento consolidado será mantido em cada estabelecimento para compensação em períodos de apuração seguintes; Acrescentado pelo Decreto n° 1.254/2017 (DOE de 02.08.2017), efeitos a partir de 01.09.2017

III - a apuração do montante dos débitos no estabelecimento não é compensável com os saldos credores ou devedores de apuração consolidada relativa a outras operações ou prestações não abrangidas pelo crédito presumido; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.254/2017 (DOE de 02.08.2017), efeitos a partir de 01.09.2017

IV - a consolidação de que trata este parágrafo não se aplica quando qualquer um dos estabelecimentos do sujeito passivo for detentor de regime especial decorrente do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (PRODEC). Acrescentado pelo Decreto n° 1.254/2017 (DOE de 02.08.2017), efeitos a partir de 01.09.2017

Art. 56. Os valores relativos à transferência dos saldos referida no art. 55 serão declarados: Alterado pelo Decreto n° 4.065/2006 (DOE de 08.03.2006), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

I - pelo estabelecimento centralizador, mediante:

a) registro no livro Registro de Apuração do ICMS dos débitos e dos créditos recebidos, indicando os estabelecimentos de origem;

b) lançamento na DIME dos débitos e dos créditos recebidos, indicando, ainda, o montante consolidado dos débitos e dos créditos e o imposto a recolher, se houver;

II - pelos demais estabelecimentos, mediante:

a) registro no livro Registro de Apuração do ICMS, do valor devedor ou credor transferido para o estabelecimento centralizador;

b) lançamento na DIME do valor devedor ou credor transferido para o estabelecimento centralizador.

Art. 56-A. O disposto nos art. 54, § 2°, IV, e 55, § 3°, II, não se aplica ao estabelecimento para o qual tenha sido concedido regime especial que estabeleça procedimentos específicos, conforme o caso, para centralizar a apuração ou para transferir saldo credor ao estabelecimento centralizador. Alterado pelo Decreto n° 2.836/2009 (DOE de 15.06.2009), efeitos a partir de 01.07.2009 Redação Anterior

Art. 56-B. No caso de apuração consolidada, os créditos referentes às doações ao FUNDOSOCIAL e SEITEC, previstos respectivamente nas Leis n° 13.334, de 28 de fevereiro de 2005, e n° 13.336, de 8 de março de 2005, serão calculados e apropriados com base nas operações do próprio estabelecimento que efetuar o recolhimento da doação. Acrescentado pelo Decreto n° 1.754/2013 (DOE de 24.09.2013), efeitos a partir de 24.09.2013

Parágrafo único. Por meio de regime especial, o Diretor de Administração Tributária poderá autorizar o estabelecimento consolidador a centralizar o recolhimento das doações referidas no caput deste artigo, hipótese em que o crédito será calculado com base: Alterado pelo Decreto n° 1.785/2013 (DOE de 11.10.2013), efeitos a partir de 11.10.2013 Redação Anterior

I - no imposto devido resultante das operações consolidadas, no caso do FUNDOSOCIAL; e

II - no somatório do imposto incidente sobre as operações e prestações efetuadas por todos os estabelecimentos, consolidados e consolidador, no caso do SEITEC.

Art. 56-C. O valor do imposto resultante da apuração consolidada será proporcional ao montante dos saldos devedores recebidos em transferência ou apurado no próprio estabelecimento consolidador: Acrescentado pelo Decreto n° 1.434/2026 (DOE de 04.03.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 04.03.2026

I - quando sujeito à postergação do prazo de vencimento, na forma do § 33 do art. 60 deste Regulamento, em favor do estabelecimento varejista; ou Acrescentado pelo Decreto n° 1.434/2026 (DOE de 04.03.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 04.03.2026

II - quando forem declarados pelo município onde localizado o estabelecimento estado de calamidade pública ou situação de emergência, com o respectivo reconhecimento pelo Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 1.434/2026 (DOE de 04.03.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 04.03.2026

Seção III
Da Estimativa Fiscal

Art. 57. A critério da administração fazendária, o imposto poderá ser calculado e recolhido mensalmente por estimativa de duração semestral, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório. Alterado pelo Decreto n° 5.136/2002 (DOE de 28.06.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 5° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 7° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 8° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

I - Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

II - Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 9° Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 10. Revogado pelo Decreto n° 3.727/2005(DOE de 23.11.2005), efeitos a partir de 23.11.2005 Redação Anterior

§ 11. Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

§ 12. Revogado pelo Decreto n° 249/2015 (DOE de 06.07.2015), efeitos a partir de 06.07.2015 Redação Anterior

CAPÍTULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO

Seção I
Da Liquidação

Art. 58. A obrigação tributária considera-se vencida no último dia do período de apuração e será liquidada por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, observando-se o seguinte:

I - a obrigação considera-se liquidada por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período acrescido do saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso;

II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada nos prazos previstos no art. 60;

III - se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte.

Seção II
Local e Forma de Pagamento

Art. 59. O imposto será recolhido:

Nota ECONET: a Portaria SEF n° 17/2024 dispõe sobre a emissão do DARE-SC.

I - em qualquer agência bancária integrante da rede autorizada, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE-SC; Alterado pelo Decreto n° 2.256/2004 (DOE de 29.07.2004), efeitos a partir de 05.07.2004 Redação Anterior

II - por contribuintes estabelecidos em outros Estados, nos casos previstos neste Regulamento, nas agências bancárias integrantes da rede autorizada, através de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, modelo 23 ou DARE-SC; Alterado pelo Decreto n° 2.994/2005 (DOE de 18.03.2005), efeitos a partir de 18.03.2005 Redação Anterior

III - em casos excepcionais, nas repartições fazendárias.

Parágrafo único. Nas operações a serem efetuadas por comerciantes ambulantes ou por veículos utilizados em vendas fora do estabelecimento, provenientes de outros Estados, o imposto deverá ser pago no primeiro município catarinense por onde transitar a mercadoria, observado o disposto no art. 9°, VIII.

CAPÍTULO IX
DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Seção I
Dos Prazos de Recolhimento

Art. 60. O imposto será recolhido até o 10° (décimo) dia após o encerramento do período de apuração, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Seção.

§ 1° Nos seguintes casos, o imposto será recolhido:

I - por ocasião do fato gerador:

a) na saída de mercadoria promovida por produtor rural que cumulativamente ou não: Alterado pelo Decreto n° 1.093/2025 (DOE de 30.07.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2025 Redação Anterior

1. esteja em débito com a fazenda pública estadual; Acrescentado pelo Decreto n° 1.093/2025 (DOE de 30.07.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2025

2. emita Notas Fiscais de Produtor cujo montante acumulado de ICMS com recolhimento pendente, somado ao ICMS de nova nota a ser emitida, ultrapasse o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Acrescentado pelo Decreto n° 1.093/2025 (DOE de 30.07.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2025

b) na saída de mercadoria promovida por contribuinte desobrigado de manter escrituração fiscal;

c) Revogado pelo Decreto n° 905/2007 (DOE de 03.07.2007), efeitos a partir de 03.12.2007 Redação Anterior

d) Revogado pelo Decreto n° 3.727/2005 (DOE de 23.11.2005), efeitos a partir de 23.11.2005 Redação Anterior

e) na prestação, realizada por transportador não inscrito como contribuinte deste Estado, de serviço de transporte:

1. rodoviário de cargas, exceto quando sujeito à substituição tributária;

2. interestadual e intermunicipal de passageiros sob a modalidade de fretamento e viagens especiais;

f) na hipótese prevista no art. 53, § 1°, III, “d” e “f”;

g) nas saídas internas, promovidas por atacadista ou beneficiador de alho, arroz em casca ou beneficiado e feijão;

h) nas saídas interestaduais de alho, arroz em casca ou beneficiado e feijão;

i) quando for utilizada Nota Fiscal Avulsa;

j) nas saídas interestaduais de animais vivos, ressalvado o disposto no Anexo 6, Título II, Capítulo XXII; Alterado pelo Decreto n° 3.675/2010 (DOE de 01.12.2010), efeitos a 01.12.2010 Redação Anterior

l) nas saídas interestaduais de madeira em tora;

m) Revogado pelo Decreto n° 2.023/2004 (DOE de 25.06.2004), efeitos a partir de 25.06.2004 Redação Anterior

n) nas saídas interestaduais de fumo em folha. Acrescentado pelo Decreto n° 440/2003 (DOE de 09.07.2003), efeitos a partir de 01.07.2003

o) nas saídas interestaduais de peixe e camarão em estado natural ou resfriado. Acrescentado pelo Decreto n° 842/2003 (DOE de 01.10.2003), efeitos a partir de 01.12.2003

II - por ocasião da entrada no Estado: Alterado pelo Decreto n° 1.348/2004 (DOE de 21.01.2004), efeitos a partir de 21.01.2004 Redação Anterior

a) na hipótese prevista no art. 53, § 1°, III, “d” e “e”;

b) Revogado pelo Decreto n° 5.003/2006 (DOE de 22.12.2006), efeitos a partir de 01.01.2007 Redação Anterior

c) de carnes bufalina e suas miudezas comestíveis adquiridas diretamente de abatedor ou distribuidor estabelecido em outra unidade da Federação; Alterado pelo Decreto n° 1.543/2021 (DOE de 27.10.2021), efeitos a partir de 27.10.2021 Redação Anterior

d) Revogado pelo Decreto n° 2.061/2009 (DOE de 28.01.2009), efeitos a partir de 01.09.2008 Redação Anterior

e) Revogado pelo Decreto n° 3.174/2010 (DOE de 15.04.2010), efeitos a partir de 01.05.2010 Redação Anterior

f) de feijão oriundo do Estado do Paraná. Acrescentado pelo Decreto n° 4.066/2006 (DOE de 08.03.2006), efeitos a partir de 08.03.2006

g) Revogado pelo Decreto n° 1.568/2013 (DOE de 07.06.2013) efeitos a partir de 07.06.2013 Redação Anterior

h) Revogado pelo Decreto n° 1.568/2013 (DOE de 07.06.2013) efeitos a partir de 07.06.2013 Redação Anterior

III - por ocasião do desembaraço aduaneiro na hipótese prevista no art. 53, § 1°, II;

IV - até o 20° (vigésimo) dia após o encerramento do semestre, na hipótese prevista no art. 57, § 8°, I; Alterado pelo Decreto n° 5.136/2002 (DOE de 28.06.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

V - no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do relatório de extrato do arremate, no caso de leilão promovido pelo Poder Público de mercadoria ou bem apreendido, ficando a entrega do arrematado condicionada à comprovação do recolhimento do imposto; Alterado pelo Decreto n° 563/2024 (DOE de 22.04.2024 - Edição Extra), efeitos a partir de 22.04.2024 Redação Anterior

VI - no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do ciente, no caso de imposto lançado de ofício;

VII - nos demais prazos estabelecidos neste Regulamento.

VIII - Revogado pelo Decreto n° 1.348/2004 (DOE de 21.01.2004), efeitos a partir de 21.01.2004 Redação Anterior

IX - Revogado pelo Decreto n° 4.404/2006 (DOE de 13.06.2006), efeitos a partir de 01.08.2006 Redação Anterior

X - Revogado pelo Decreto n° 905/2020 (DOE de 23.10.2020), efeitos a partir de 01.11.2020 Redação Anterior

XI - até o 30° (trigésimo) dia após o desembaraço aduaneiro ou no momento da efetiva entrega ao destinatário, o que ocorrer primeiro, de bens ou mercadorias, contidos em remessas postais do exterior, tributados pela Secretaria da Receita Federal, sob Regime de Tributação Simplificado - RTS, instituído pelo decreto-lei n. 1.804, de 30 de setembro de 1980, mediante emissão de Nota de Tributação Simplificada (NTS). Alterado pelo Decreto n° 4.608/2006 (DOE de 01.08.2006), efeitos a partir de 01.08.2006 Redação Anterior

XII - Revogado pelo Decreto n° 905/2020 (DOE de 23.10.2020), efeitos a partir de 01.11.2020 Redação Anterior

XIII - tratando-se de distribuidoras de energia elétrica, em 2 (duas) parcelas, sendo: Alterado pelo Decreto n° 1.679/2022 (DOE de 18.01.2022), efeitos a partir de 10.01.2022 Redação Anterior

a) a primeira correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante total do imposto devido, com vencimento no dia 16 do mês subsequente ao mês de encerramento do período de apuração; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.454/2021 (DOE de 03.09.2021), efeitos a partir de 03.09.2021

b) a segunda correspondente ao valor remanescente, com vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês de encerramento do período de apuração. Acrescentado pelo Decreto n° 1.454/2021 (DOE de 03.09.2021), efeitos a partir de 03.09.2021

XIV - Revogado pelo Decreto n° 737/2024 (DOE de 31.10.2024), efeitos a partir de 11.07.2024 Redação Anterior

§ 2° O prazo previsto no “caput”, nas seguintes hipóteses, será contado considerando-se o mês:

I - de emissão das notas fiscais ou das contas aos usuários, no caso de serviço de comunicação;

II - da leitura do consumo de energia elétrica;

III - do faturamento, no fornecimento de energia elétrica ou prestação de serviço de comunicação prestado neste Estado por distribuidora de energia elétrica ou concessionária de serviço público de comunicação com sede no Estado do Paraná (Protocolos ICMS 10/89 e 20/94).

IV - da leitura do consumo de gás natural canalizado. Acrescentado pelo Decreto n° 2.336/2022 (DOE de 07.12.2022), efeitos a partir de 07.12.2022

§ 3° Nas hipóteses previstas no § 1°, I, o documento fiscal, para fins de transporte e aproveitamento do crédito pelo destinatário, deve estar acompanhada por uma das vias do documento de arrecadação.

§ 4° O imposto declarado na DIME devido por contribuinte que, a partir de 1° de novembro de 2006, mantenha a regularidade no pagamento, observado o disposto nos §§ 4°-A a 7°, poderá ser pago até o (Lei n° 13.806/06): Alterado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: O Comunicado DIAT SAT n° 03/2023 divulga o roteiro do levantamento da regularidade aplicável do ano de 2024.

I - 16° (décimo sexto) dia após o encerramento do período de apuração, se tiver mantido a regularidade no pagamento do imposto nos últimos 12 (doze) meses, observado o disposto nos §§ 4°-A e 4°-B;

II - 20° (vigésimo) dia após o encerramento do período de apuração, a partir do segundo período consecutivo de regularidade no pagamento do imposto, atendido o disposto nos §§ 4°-A e 4°-B.

§ 4°-A O período aquisitivo do direito ao prazo adicional é de 12 (doze) meses consecutivos, observado o seguinte (Lei n° 13.806/06): Acrescentado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007

I - inicia-se no mês de novembro de cada ano;

II - somente se aplica aos contribuintes que estiverem na situação de “Ativo” no CCICMS durante todo o período de aquisição da regularidade.

§ 4°-B O contribuinte que mantiver regularidade no pagamento do imposto durante o período aquisitivo poderá utilizar o prazo adicional durante o ano civil imediatamente posterior, de acordo com o § 4°, I ou II (Lei n° 13.806/06). Acrescentado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007

§ 4°-C Revogado pelo Decreto n° 1.643/2021 (DOE de 27.12.2021), efeitos a partir de 27.12.2021 Redação Anterior

§ 4°-D Tratando-se de sujeito passivo que adote o regime de apuração consolidada do imposto, nos termos da Seção II do Capítulo VII deste regulamento, a aquisição do prazo adicional de que trata o § 4° deste artigo observará o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 2.203/2022 (DOE de 10.10.2022), efeitos a partir de 10.10.2022.

I - a regularidade no pagamento deverá ser observada por todos os estabelecimentos do sujeito passivo; Acrescentado pelo Decreto n° 2.203/2022 (DOE de 10.10.2022), efeitos a partir de 10.10.2022.

II - caso qualquer um dos seus estabelecimentos incorra nas hipóteses de que trata o § 5° deste artigo, o sujeito passivo perderá o direito ao prazo ampliado, observado o disposto no § 5°-A deste artigo; e Acrescentado pelo Decreto n° 2.203/2022 (DOE de 10.10.2022), efeitos a partir de 10.10.2022.

III - o disposto no inciso II do § 4°-A deste artigo se aplica apenas ao estabelecimento centralizador. Acrescentado pelo Decreto n° 2.203/2022 (DOE de 10.10.2022), efeitos a partir de 10.10.2022.

§ 5° O contribuinte que deixar de entregar DIME, nos prazos previstos na legislação tributária, assim como, houver infringido norma da legislação relativa à obrigação tributária principal do imposto perde o direito ao prazo ampliado, observado o seguinte (Lei n° 13.806/06): Alterado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007 Redação Anterior

I - a perda do benefício ocorrerá no ano civil seguinte ao período de aquisição em que constatada a infração;

II - o imposto recolhido no prazo especial será considerado como pagamento fora do prazo, sujeitando-se o contribuinte às penalidades e acréscimos previstos na legislação.

§ 5°-A O disposto no § 5° não se aplica se o contribuinte entregar a DIME ou quitar integralmente o respectivo débito, no prazo de 30 (trinta) dias contados da constatação da infração (Lei n° 13.806/06). Acrescentado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007

§ 5°-B O disposto nos §§ 5° e 5°-A deste artigo também se aplica ao contribuinte que deixar de entregar a EFD nos prazos previstos na legislação tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 338/2023 (DOE de 07.11.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 6° O prazo ampliado previsto no § 4° não se aplica ao imposto devido: Alterado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007 Redação Anterior

I - por contribuinte enquadrado no Simples Nacional; Alterado pelo Decreto n° 1.036/2008 (DOE de 28.01.2008), efeitos a partir de 28.01.2008 Redação Anterior

II - por substituição tributária;

III - por responsabilidade tributária;

IV - Revogado pelo Decreto n° 639/2024 (DOE de 11.07.2024), efeitos a partir de 11.07.2024 Redação Anterior

V - por empresa prestadora de serviço de telecomunicação de que trata o art. 83 do Anexo 6; e Alterado pelo Decreto n° 1.358/2013 (DOE de 29.01.2013), efeitos a partir de 29.01.2013 Redação Anterior

VI - por empresa geradora, produtora, comercializadora ou distribuidora de energia elétrica. Acrescentado pelo Decreto n° 1.358/2013 (DOE de 29.01.2013), efeitos a partir de 29.01.2013

VII - relativo ao diferencial de alíquota a que se refere o inciso II do § 2° do art. 7°; Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

VIII - por contribuinte cuja atividade seja refino, importação, formulação ou distribuição de combustíveis; Acrescentado pelo Decreto n° 737/2024 (DOE de 31.10.2024), efeitos a partir de 11.07.2024

§ 7° Para efeito de utilização do prazo adicional no ano de 2007, deverá ser observado o seguinte (Lei n° 13.806/06): Alterado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007 Redação Anterior

I - o contribuinte que mantiver regularidade no pagamento do imposto no período compreendido entre novembro de 2005 e outubro de 2006, poderá aproveitar o prazo previsto no § 4°, I;

II - o contribuinte que mantiver regularidade no pagamento do imposto no período compreendido entre maio de 2005 e outubro de 2006, poderá aproveitar o prazo previsto no § 4°, II.

§ 8° Revogado pelo Decreto n° 5.003/2006 (DOE de 22.12.2006), efeitos a partir de 01.01.2007 Redação Anterior

§ 9° Revogado pelo Decreto n° 5.003/2006 (DOE de 22.12.2006), efeitos a partir de 01.01.2007 Redação Anterior

§ 10 Revogado pelo Decreto n° 5.003/2006 (DOE de 22.12.2006), efeitos a partir de 01.01.2007 Redação Anterior

§ 11 A critério do Gerente Regional da Fazenda Estadual, o contribuinte que não estiver em débito para com o Estado poderá ser autorizado a recolher no prazo previsto no caput deste artigo o imposto devido na forma das alíneas “c” e “f” do inciso II do § 1° deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 177/2023 (DOE de 14.06.2023), efeitos a partir de 01.07.2023 Redação Anterior

§ 12 Revogado pelo Decreto n° 038/2007 (DOE de 31.01.2007), efeitos a partir de 31.01.2007 Redação Anterior

§ 13. O valor do imposto a recolher, na hipótese da alínea “c” do inciso II do § 1° deste artigo, será calculado mediante aplicação da carga tributária efetiva interna sobre o valor consignado na Nota Fiscal relativa à entrada da mercadoria, acrescido de 20% (vinte por cento), deduzindo-se, observado o disposto nos art. 35-A deste Regulamento, o valor do ICMS destacado na nota fiscal correspondente. Alterado pelo Decreto n° 1.543/2021 (DOE de 27.10.2021), efeitos a partir de 27.10.2021 Redação Anterior

§ 14 Revogado pelo Decreto n° 5.003/2006 (DOE de 22.12.2006), efeitos a partir de 01.01.2007 Redação Anterior

§ 15 Revogado pelo Decreto n° 1.184/2012 (DOE de 06.08.2012), efeitos a partir de 01.12.2012 Redação Anterior

§ 16 Revogado pelo Decreto n° 2.061/2009 (DOE de 28.01.2009), efeitos a partir de 01.09.2008 Redação Anterior

§ 17 Revogado pelo Decreto n° 2.772/2009 (DOE de 25.11.2009), efeitos a partir de 25.11.2009 Redação Anterior

§ 18 O disposto no § 1°, II, “c” a “f”, não elide a obrigação do contribuinte de apurar, na forma do art. 53, o imposto relativo às operações por ele realizadas com as mercadorias de que tratam as alíneas citadas. Alterado pelo Decreto n° 5.003/2006 (DOE de 22.12.2006), efeitos a partir de 01.01.2007 Redação Anterior

§ 19 O valor do imposto a recolher, na hipótese do § 1°, II, “f”, será calculado mediante aplicação da alíquota interna sobre o valor constante no documento fiscal, deduzindo-se, do resultado, o valor do imposto destacado na nota fiscal correspondente, observado o disposto no arts. 35-A e 35-B. Acrescentado pelo Decreto n° 4.066/2006 (DOE de 08.03.2006), efeitos a partir de 08.03.2006

§ 20 Revogado pelo Decreto n° 905/2020 (DOE de 23.10.2020), efeitos a partir de 01.11.2020 Redação Anterior

§ 21 Revogado pelo Decreto n° 177/2023 (DOE de 14.06.2023), efeitos a partir de 01.07.2023 Redação Anterior

§ 22 Nas hipóteses do § 1°, II, “c” a “f”, considera-se que o bem ou mercadoria tenha entrado no Estado: Alterado pelo Decreto n° 145/2007 (DOE de 27.03.2007), efeitos a partir de 27.03.2007 Redação Anterior

I - na data em que visado o documento fiscal no posto fiscal de fronteira situado neste Estado, ou, na falta deste, no último posto fiscal de outra unidade da Federação por onde transitar o bem ou a mercadoria; ou

II - na data de saída do estabelecimento remetente, quando não visado o documento em qualquer das repartições a que se refere o inciso I.

§ 23 Revogado pelo Decreto n° 818/2016 (DOE de 09.08.2016), efeitos a partir de 09.08.2016 Redação Anterior

§ 24 Revogado pelo Decreto n° 818/2016 (DOE de 09.08.2016), efeitos a partir de 09.08.2016 Redação Anterior

§ 25 Revogado pelo Decreto n° 818/2016 (DOE de 09.08.2016), efeitos a partir de 09.08.2016 Redação Anterior

§ 26 Revogado pelo Decreto n° 818/2016 (DOE de 09.08.2016), efeitos a partir de 09.08.2016 Redação Anterior

§ 27 O imposto devido pela operação própria, correspondente aos períodos de referência setembro e novembro de cada ano, nas saídas de brinquedos classificados na posição NCM/SH 9503.00, promovidas pelo estabelecimento industrial que os tiver produzido, poderá ser recolhido até o 10° (décimo) dia do segundo mês subseqüente ao da respectiva apuração, sem prejuízo do disposto no § 4°. Acrescentado pelo Decreto n° 272/2011 (DOE de 01.06.2011), efeitos a partir de 01.06.2011

§ 28. O diferencial de alíquota a que se refere o inciso II do § 2° do art. 7° será apurado da forma prevista nos §§ 21 a 23 do art. 53 e recolhido até o 15° (décimo quinto) dia após o encerramento do período de apuração. Alterado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022 Redação Anterior

§ 29. O imposto por substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e por antecipação tributária, devido por contribuinte inscrito no CCICMS deste Estado e enquadrado no Simples Nacional será recolhido até o 10° (décimo) dia do segundo mês subsequente ao do período de apuração (Lei Complementar federal n° 123/06, art. 21-B), observado o disposto no art. 22 do Anexo 4. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 30. O disposto no § 29 deste artigo não se aplica ao contribuinte enquadrado no Simples Nacional estabelecido em outro Estado, que não providenciar sua inscrição nos termos do art. 27 do Anexo 3, que recolherá o imposto devido a este Estado na forma e no prazo previstos no inciso II do art. 21 do Anexo 3. Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

§ 31. O imposto relativo ao diferencial de alíquotas, previsto no inciso XIV do art. 3°, e o decorrente do disposto no § 6° do art. 26 deste Regulamento, devidos por contribuinte enquadrado no Simples Nacional, serão recolhidos até o 10° (décimo) dia do segundo mês subsequente ao do período de apuração, observado o disposto no art. 22 do Anexo 4. Alterado pelo Decreto n° 811/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020 Redação Anterior

§ 32. O disposto no § 4°-C deste artigo se aplica ao período aquisitivo iniciado no mês de novembro de 2015. Acrescentado pelo Decreto n° 846/2016 (DOE de 01.09.2016), efeitos a partir de 01.09.2016

§ 33. O imposto relativo às saídas praticadas no período de referência dezembro de cada ano por estabelecimento cadastrado no CCICMS com atividade principal de comércio varejista, exceto de produtos sujeitos à substituição tributária, poderá ser recolhido nos seguintes percentuais, sem prejuízo do disposto no § 4° deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 926/2020 (DOE de 16.11.2020), efeitos a partir de 16.11.2020

I - 70% (setenta por cento) do valor, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao da respectiva apuração; e Acrescentado pelo Decreto n° 926/2020 (DOE de 16.11.2020), efeitos a partir de 16.11.2020

II - 30% (trinta por cento) do valor, até o 10° (décimo) dia do segundo mês subsequente ao da respectiva apuração. Acrescentado pelo Decreto n° 926/2020 (DOE de 16.11.2020), efeitos a partir de 16.11.2020

§ 34. Para fins do disposto no § 4° deste artigo, o período aquisitivo de que trata o § 4°-A deste artigo não considerará a regularidade no pagamento do imposto de março a outubro de 2020. Acrescentado pelo Decreto n° 1.147/2021 (DOE de 10.02.2021), efeitos a partir de 01.01.2021

§ 35. O prazo de que trata o inciso XIII do § 1° deste artigo se aplica inclusive para o imposto devido pelas distribuidoras de energia elétrica na condição de responsável tributário, nos termos do inciso I do caput do art. 245 do Anexo 3. Acrescentado pelo Decreto n° 1.454/2021 (DOE de 03.09.2021), efeitos a partir de 03.09.2021

§ 36. As condições e os procedimentos para o levantamento dos requisitos previstos nos §§ 4°-A a 6° deste artigo serão disciplinados em portaria do Secretário de Estado da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 1.643/2021 (DOE de 27.12.2021), efeitos a partir de 27.12.2021

Nota ECONET: a Portaria SEF n° 526/2021 disciplina as condições e procedimentos para levantamento anual da regularidade para fins de prazo ampliado para recolhimento do ICMS declarado em DIME, de que trata este parágrafo.

§ 37. O imposto devido por antecipação tributária relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual referente a operações provenientes de outras unidades da Federação com mercadorias destinadas a contribuinte optante pelo Simples Nacional para fins de comercialização ou industrialização deverá ser recolhido no prazo previsto no § 29 deste artigo, observado o seguinte (Lei n° 18.241/2021, art. 5°): Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

I - somente se aplica às operações interestaduais cuja alíquota incidente seja de 4% (quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

II - a base de cálculo do imposto será o valor da operação de entrada, observado o disposto no inciso I do caput do art. 22 deste Regulamento; Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

III - para fins de cálculo do imposto, deverão ser considerados: Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

a) como alíquota incidente na operação interna o percentual de 12% (doze por cento), ainda que a legislação estabeleça alíquota superior; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

b) eventual isenção ou redução de base de cálculo aplicável à operação interna; Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

IV - a exigência do imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

a) não encerra a tributação relativa às operações subsequentes praticadas pelo destinatário da mercadoria; Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

b) não confere direito ao destinatário da mercadoria de apropriar o valor recolhido como crédito do imposto (Lei Complementar federal n° 123/2006, art. 23); e Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

c) não se aplica às operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária de que trata o Título II do Anexo 3 deste Regulamento; Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

V - será recolhido a cada operação realizada, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SC), devendo ser informado o número do documento de origem no campo próprio; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

VI - alternativamente ao disposto no inciso V deste parágrafo, o contribuinte poderá efetuar a apuração mensal do diferencial de alíquota, por meio da Declaração Eletrônica de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota (DeSTDA), prevista no art. 22 do Anexo 4 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.657/2021 (DOE de 30.12.2021), efeitos a partir de 01.02.2022

§ 38. A autoridade fiscal, em casos de indisponibilidades ou atrasos nos recebimentos de informações provenientes dos sistemas de pagamento, ou em outras situações excepcionais devidamente justificadas, poderá aumentar os limites previstos no item 2 da alínea “a” do inciso I do § 1° deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 1.093/2025 (DOE de 30.07.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.11.2025

Art. 61. Poderá ser autorizado, mediante regime especial deferido pelo:

I - Gerente Regional da Fazenda Estadual a que jurisdicionado o estabelecimento do requerente, que:

a) os contribuintes estabelecidos em outras unidades da Federação que realizem vendas fora do estabelecimento ou a elas equiparadas, em território catarinense, recolham o imposto devido no prazo e na forma definidos no respectivo despacho concessório; Alterado pelo Decreto n° 3.727/2005 (DOE de 23.11.2005), efeitos a partir de 23.11.2005 Redação Anterior

b) o imposto correspondente à saída das mercadorias referidas no art. 60, § 1°, I, “g”, “h”, “j”, “l” e “o” seja apurado na forma prevista no “caput” do art. 53 e recolhido no prazo previsto no “caput” do art. 60; Alterado pelo Decreto n° 1.350/2008 (DOE de 08.05.2008), efeitos a partir de 08.05.2008 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 1.516/2004 (DOE de 08.03.2004), efeitos a partir de 08.03.2004 Redação Anterior

d) Revogado pelo Decreto n° 1.543/2021 (DOE de 27.10.2021), efeitos a partir de 27.10.2021 Redação Anterior

e) Revogado pelo Decreto n° 1.543/2021 (DOE de 27.10.2021), efeitos a partir de 27.10.2021 Redação Anterior

f) seja dispensado o recolhimento do ICMS na forma prevista na alínea “c” do inciso II do § 1° do art. 60 deste Regulamento nas operações destinadas à industrialização por estabelecimento que efetue o abate de gado bufalino, observado o disposto no § 11 deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 1.543/2021 (DOE de 27.10.2021), efeitos a partir de 27.10.2021 Redação Anterior

II - Diretor de Administração Tributária, que:

a) Revogado pelo Decreto n° 905/2007 (DOE de 03.12.2007), efeitos a partir de 03.12.2007 Redação Anterior

b) os estabelecimentos agroindustriais e de cooperativas de produtores assumam a responsabilidade pela apuração e recolhimento do imposto devido por seus integrados ou cooperados, na remessa de produtos agropecuários para estabelecimentos de sua propriedade, localizados em outros Estados, devendo recolher o imposto até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente àquele em que ocorrerem as operações e prestações, observado o disposto no § 3°; Alterado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 905/2007 (DOE de 03.12.2007), efeitos a partir de 03.12.2007 Redação Anterior

d) o estabelecimento que promover a saída de mercadoria comercializada através de reembolso postal, anunciada em catálogo distribuído ao público pelo remetente, registre nos livros fiscais a respectiva nota fiscal na data em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT repassar o valor da venda.

e) Revogado pelo Decreto n° 905/2007 (DOE de 03.12.2007), efeitos a partir de 03.12.2007 Redação Anterior

f) o imposto correspondente à saída interestadual de fumo em folha seja apurado na forma prevista no “caput” do art. 53 e recolhido no prazo previsto no “caput” do art. 60. Acrescentado pelo Decreto n° 1.350/2008 (DOE de), efeitos a partir de 08.05.2008

g) após a apresentação de garantia, por meio de caução em dinheiro, no valor correspondente ao dobro da média dos débitos do imposto gerados nos últimos dois anos, ou R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que for maior, os estabelecimentos em débito com a fazenda pública estadual e que sejam responsáveis pelo recolhimento do imposto devido nas saídas das mercadorias referidas no art. 60, § 1°, I, “j” façam a apuração na forma prevista no caput do art. 53 , recolhendo o saldo devedor no prazo previsto no caput do art. 60; Acrescentado pelo Decreto n° 308/2011 (DOE de 14.06.2011), efeitos a partir de 14.06.2011

h) seja concedida ao remetente estabelecido noutra unidade da federação a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido na forma das alíneas “c” e “f” do inciso II do § 1° do art. 60 deste Regulamento, devendo efetuar o recolhimento até o 10° (décimo) dia do mês subsequente à respectiva entrada neste Estado, apurado na forma prevista na legislação aplicável; Alterado pelo Decreto n° 177/2023 (DOE de 14.06.2023), efeitos a partir de 01.07.2023 Redação Anterior

i) Revogado pelo Decreto n° 177/2023 (DOE de 14.06.2023), efeitos a partir de 01.07.2023 Redação Anterior

j) Revogado pelo Decreto n° 1.543/2021 (DOE de 27.10.2021), efeitos a partir de 27.10.2021 Redação Anterior

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 905/2007 (DOE de 03.12.2007), efeitos a partir de 03.12.2007 Redação Anterior

§ 2° O estabelecimento ao qual for concedido o regime especial previsto no inciso II, “b”, deverá manter contas gráficas individuais para cada um dos seus integrados.

§ 3° O regime especial previsto na alínea “b”, quando se tratar de fumo em folha, ou na alínea “f”, ambas do inciso II do caput, somente será concedido ao contribuinte que: Alterado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010 Redação Anterior

I - apresentar garantia, por meio de caução em dinheiro ou hipoteca, no valor correspondente ao dobro da média do débito do imposto gerado nos últimos dois anos, ou R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que for maior; e

II - não possuir débito para com a Fazenda Estadual inscrito em dívida ativa, salvo se garantido na forma da lei ou parcelado e sem nenhuma parcela em atraso.

§ 4° Para cumprimento do disposto no § 3°, I: Acrescentado pelo Decreto n° 2.360/2009 (DOE de 28.05.2009), efeitos a partir de 28.05.2009

I - somente será aceita hipoteca em primeiro grau;

II - as despesas relativas à caução, ou ao registro da hipoteca no respectivo cartório de imóveis correm por conta do interessado.

§ 5° Fica dispensada a garantia de que trata o § 3°, I, para os contribuintes que atendam, cumulativamente, as seguintes condições: Acrescentado pelo Decreto n° 2.360/2009 (DOE de 28.05.2009), efeitos a partir de 28.05.2009

I - estar inscrito no CCICMS e em atividade neste Estado há mais de um ano; e

II - possuir capital social integralizado no valor mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

§ 6° Alternativamente ao disposto no § 5" deste artigo, mediante parecer favorável de Gerencia Regional a que for jurisdicionado, podará ser dispensada a garantia de que trata o inciso I do § 3° deste artigo ao contribuinte que tenha sido detentor, por período não inferior a 5 (cinco) anos. de regime especial para a finalidade a que se referem as alíneas "f" e "i" do inciso II do caput deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 091/2015 (DOE de 15.04.2015), efeitos a partir de 15.04.2015. Redação Anterior

§ 7° A opção de que trata o inciso II, “h”, deste artigo se dará mediante solicitação de inscrição no CCICMS/SC, na forma prevista no art. 27 do Anexo 3 e deferimento do pedido de Regime Especial. Acrescentado pelo Decreto n° 673/2011 (DOE de 25.01.2011), efeitos a partir de 21.11.2011

§ 8° Além dos documentos previstos no § 1° do art. 27 do Anexo 3, os contribuintes localizados em outras unidades da federação que requererem o regime especial previsto no inciso II, “h”, deste artigo deverão entregar os seguintes termos: Acrescentado pelo Decreto n° 673/2011 (DOE de 25.01.2011), efeitos a partir de 21.11.2011

I - de assunção de responsabilidade pelo pagamento do imposto devido na condição de responsável tributário; e

II - de assunção de responsabilidade pela entrega ao Fisco catarinense, sempre que intimado, no prazo fixado, os documentos e livros fiscais relativos às operações com mercadorias remetidas a este Estado.

§ 9° Ao beneficiário do Regime Especial previsto no inciso II, “h”, deste artigo, aplica-se a legislação tributária catarinense relativamente à emissão, escrituração e remessa de informações fiscais, devendo apor o número de inscrição no CCICMS, o número do Regime Especial e o valor devido a título de ICMS por antecipação, no quadro “informações complementares”, em todos os documentos dirigidos a este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 673/2011 (DOE de 25.01.2011), efeitos a partir de 21.11.2011

§ 10 A concessão do regime especial previsto no inciso II, “h”, deste artigo não elide a obrigação do destinatário de apurar, na forma do art. 53, o imposto relativo às operações com as mercadorias a ele destinadas. Acrescentado pelo Decreto n° 673/2011 (DOE de 25.01.2011), efeitos a partir de 21.11.2011

§ 11. O previsto na alínea "f" do inciso I deste artigo observará o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 2.522 / 2014 (DOE de 23.12.2014) vigência a partir de 23.12.2014

I - o estabelecimento deve possuir, como principal, uma das seguintes atividades previstas no CNAE: 1011201 - Frigorífico Abate de Bovinos; 1011205 - Matadouro abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos; Acrescentado pelo Decreto n° 2.522 / 2014 (DOE de 23.12.2014) vigência a partir de 23.12.2014

II - somente terão direito a dispensa do recolhimento os estabelecimentos que adquirirem gado de produtores catarinenses, em valor correspondente, no mínimo, aos seguintes percentuais: Acrescentado pelo Decreto n° 2.522 / 2014 (DOE de 23.12.2014) vigência a partir de 23.12.2014

a) 25% (vinte e cinco por cento) até 31 de dezembro de 2015; Acrescentado pelo Decreto n° 2.522 / 2014 (DOE de 23.12.2014) vigência a partir de 23.12.2014

b) 30% (trinta por cento) de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2016; Acrescentado pelo Decreto n° 2.522 / 2014 (DOE de 23.12.2014) vigência a partir de 23.12.2014

c) 35% (trinta e cinco por cento) de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2017; Alterado pelo Decreto n° 433/2020 (DOE de 24.01.2020), efeitos a partir de 24.01.2020 Redação Anterior

d) 40% (quarenta por cento) de 1° de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e Alterado pelo Decreto n° 433/2020 (DOE de 24.01.2020), efeitos a partir de 24.01.2020 Redação Anterior

e) 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 1° de janeiro de 2019; Acrescentado pelo Decreto n° 433/2020 (DOE de 24.01.2020), efeitos a partir de 24.01.2020

III - os percentuais referidos no inciso II deste parágrafo serão calculados sobre o valor das entradas de carnes e miudezas comestíveis de bufalinos adquiridos em outras unidades da Federação, considerando para o cálculo as entradas ocorridas no ano civil imediatamente anterior; e Alterado pelo Decreto n° 1.543/2021 (DOE de 27.10.2021), efeitos a partir de 27.10.2021 Redação Anterior

IV - inexistindo a atividade no ano civil anterior, a cálculo da proporcionalidade adotará como base as entradas do mês imediatamente anterior. Acrescentado pelo Decreto n° 2.522 / 2014 (DOE de 23.12.2014) vigência a partir de 23.12.2014

§ 12. Revogado pelo Decreto n° 177/2023 (DOE de 14.06.2023), efeitos a partir de 01.07.2023 Redação Anterior

Art. 62. Poderá ser concedido desconto pelo recolhimento antecipado do imposto vincendo, mediante a aplicação, sobre o imposto apurado, de percentuais diários de desconto estabelecidos em portaria do Secretário de Estado da Fazenda.

Seção II
Do Pagamento Parcelado

Art. 63. O crédito tributário decorrente de ICMS vencido e não pago, poderá ser parcelado:

I - em até 12 (doze) prestações, quando denunciado espontaneamente (Lei n° 9.941/95, art. 2°);

II - em até 60 (sessenta) prestações, quando exigido por Notificação Fiscal (Lei n° 9.941/95, art. 2°).

III - em até 84 (oitenta e quatro) prestações, quando devido por empresa em recuperação judicial (Convênio ICMS 59/12). Acrescentado pelo Decreto n° 1.134/2012 (DOE de 22.08.2012), efeitos a partir de 22.08.2012

§ 1° São competentes para conceder o parcelamento:

I - quando denunciado espontaneamente:

a) o Gerente Regional da Fazenda Estadual, em até 6 (seis) prestações;

b) o Diretor de Administração Tributária, em até 12 (doze) prestações; Alterado pelo Decreto n° 196/2003 (DOE de 08.05.2003), efeitos a partir de 08.05.2003 Redação Anterior

II - quando exigido por Notificação Fiscal:

a) o Gerente Regional da Fazenda Estadual, em até 24 (vinte e quatro) prestações;

b) o Diretor de Administração Tributária, em até 60 (sessenta) prestações. Alterado pelo Decreto n° 196/2003 (DOE de 08.05.2003), efeitos a partir de 08.05.2003 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 196/2003 (DOE de 08.05.2003), efeitos a partir de 08.05.2003 Redação Anterior

III - na hipótese do inciso II, nos casos de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa:

a) o Procurador do Estado responsável pela cobrança da Dívida Ativa na Procuradoria Regional respectiva, em até 24 (vinte e quatro) prestações;

b) o Coordenador da Procuradoria Fiscal, em até 42 (quarenta e duas) prestações;

c) o Procurador Geral do Estado, em até 60 (sessenta) prestações.

§ 2° O pedido do sujeito passivo, solicitando parcelamento de crédito tributário, na via administrativa ou judicial, valerá como confissão irretratável da dívida. Alterado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010 Redação Anterior

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010 Redação Anterior

§ 4° O pedido de parcelamento somente será deferido após a comprovação do pagamento da primeira prestação, correspondente ao número de prestações solicitadas (Lei n° 5.983/81, art. 70, § 3°). Alterado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010 Redação Anterior

§ 5° Revogado pelo Decreto n° 3.259/2005 (DOE de 27.06.2005), efeitos a partir de 27.06.2005 Redação Anterior

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 1.248/2012 (DOE de 22.11.2012), efeitos a partir de 22.11.2012 Redação Anterior

Art. 64. O parcelamento será solicitado via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, devendo atender às seguintes condições: Alterado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010 Redação Anterior

I - indicação do crédito tributário a parcelar;

II - quantidade de prestações solicitadas.

§ 1° O pedido de parcelamento somente será apreciado pela autoridade competente desde que haja comprovante de pagamento da primeira prestação, correspondente ao número de prestações solicitadas (Lei n° 5.983/81, art. 70, § 3°).

§ 2° A autoridade competente poderá solicitar cópia do último balanço patrimonial e outros dados que permitam aquilatar a situação financeira e patrimonial do requerente justificando a necessidade do parcelamento solicitado.

§ 3° O pedido de parcelamento de crédito tributário cujo valor não exceder R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), quando exigido por notificação fiscal, ou R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), quando denunciado espontaneamente, desde que não inscrito em Dívida Ativa, poderá ser sumário, dispensada a apreciação e o deferimento expresso da autoridade competente (§ 7°, art. 70, Lei n° 5.983/81). Alterado pelo Decreto n° 177/2023 (DOE de 14.06.2023), efeitos a partir de 01.07.2023 Redação Anterior

§ 4° O Diretor de Administração Tributária, em ato próprio, fixará, no mínimo, os seguintes parâmetros para o parcelamento previsto no § 3°:

I - tipo do crédito tributário;

II - montante do crédito tributário;

III - quantidade máxima de parcelas, que não poderá exceder as indicadas no § 3°; e

IV - valor mínimo da parcela.

§ 5° Na hipótese do § 1°, a falta de manifestação da autoridade no prazo de 15 (quinze) dias implicará aceitação, pela Administração Tributária, da quantidade de prestações solicitadas pelo contribuinte.

§ 6° Nas hipóteses do art. 63, § 1°, I, "b" e II, "b", o Gerente Regional instruirá o processo de pedido de parcelamento com parecer conclusivo.

Art. 65. Tratando-se de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa o pedido de parcelamento será entregue na Unidade Setorial de Fiscalização de jurisdição do requerente, devendo atender às seguintes condições: Alterado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010 Redação Anterior

I - indicação do crédito tributário a parcelar;

II - quantidade de prestações solicitadas;

III - comprovação do pagamento da primeira prestação.

§ 1° Tratando-se de crédito tributário com certidão de inscrição em Dívida Ativa já remetida à cobrança judicial, será anexado ao pedido de parcelamento o comprovante de pagamento das custas, despesas judiciais e dos honorários advocatícios devidos ao Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado - FUNJURE.

§ 2° Nos casos previstos no art. 63, § 1°, III, “b” e “c” e § 6°, o processo será instruído com parecer conclusivo do Procurador do Estado responsável pela cobrança.

Art. 65-A. Revogado pelo Decreto n° 1.248/2012 (DOE de 22.11.2012), efeitos a partir de 22.11.2012 Redação Anterior

Art. 65-B. Enquanto não conhecida a decisão acerca do pedido de parcelamento, ressalvada a hipótese prevista no art. 64, § 3°, o contribuinte deverá recolher as prestações na forma solicitada ou conforme concedido nas instâncias inferiores. Acrescentado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010

Art. 65-C. Não serão concedidos parcelamentos em desacordo com as disposições desta Seção. Acrescentado pelo Decreto n° 3.414/2010 (DOE de 28.07.2010), efeitos a partir de 28.07.2010

Art. 66. As prestações deverão ser recolhidas mensal e ininterruptamente, e o não atendimento a esta regra implicará o cancelamento da concessão do parcelamento. Alterado pelo Decreto n° 1.215/2021 (DOE de 17.03.2021), efeitos a partir de 17.03.2021 Redação Anterior

§ 1° Os pagamentos realizados no decorrer do parcelamento cancelado serão lançados como crédito para abatimento dos débitos originalmente parcelados. Alterado pelo Decreto n° 1.215/2021 (DOE de 17.03.2021), efeitos a partir de 17.03.2021 Redação Anterior

§ 2° Salvo disposição contrária, implica o cancelamento do parcelamento o atraso de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não, ou o transcurso de 90 (noventa) dias do vencimento da última parcela, caso ainda reste saldo a recolher. Acrescentado pelo Decreto n° 1.215/2021 (DOE de 17.03.2021), efeitos a partir de 17.03.2021

§ 3° Não se aplica o disposto no § 2° deste artigo quando o saldo devedor inadimplente do parcelamento for inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). Acrescentado pelo Decreto n° 1.215/2021 (DOE de 17.03.2021), efeitos a partir de 17.03.2021

§ 4° O parcelamento será automaticamente restabelecido, se, antes de findar o prazo para inscrição em dívida ativa, o contribuinte recolher as prestações vencidas. Acrescentado pelo Decreto n° 1.215/2021 (DOE de 17.03.2021), efeitos a partir de 17.03.2021

Art. 67. No caso de parcelamento de crédito tributário constituído de ofício, requerido no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente da notificação fiscal, a multa exigida será reduzida, proporcionalmente aos valores recolhidos (Lei n° 10.789/98):

I - em 50% (cinqüenta por cento), no caso de recolhimento no mesmo prazo;

II - em 45% (quarenta e cinco por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da segunda parcela;

III - em 40% (quarenta por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da terceira parcela;

IV - em 35% (trinta e cinco por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da quarta parcela;

V - em 30% (trinta por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da quinta parcela;

VI - em 25% (vinte e cinco por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da sexta parcela;

VII - em 20% (vinte por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da sétima parcela;

VIII - em 15% (quinze por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da oitava parcela;

IX - em 10% (dez por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da nona parcela;

X - em 5% (cinco por cento), no caso de recolhimento até a data de vencimento da décima parcela em diante.

§ 1° A aplicação da redução da multa prevista para cada parcela fica condicionada à quitação das anteriores (Lei n° 10.789/98).

§ 2° Observado o disposto no § 4° do art. 66 deste Regulamento, na regularização de parcelas vencidas, a multa será reduzida no percentual previsto para a data em que o recolhimento for efetuado, nos termos dos incisos I a X do caput deste artigo (Lei n° 10.789/1998). Alterado pelo Decreto n° 1.215/2021 (DOE de 17.03.2021), efeitos a partir de 17.03.2021 Redação Anterior

§ 3° Observado o disposto no § 1°, o contribuinte poderá antecipar o pagamento de parcelas vincendas, caso em que a multa será reduzida (Lei n° 10.789/98):

I - até o vencimento da 9ª (nona) parcela, no percentual previsto para a data em que o recolhimento for efetuado, nos termos dos incisos I a X;

II - após o vencimento da nona parcela, em 10% (dez por cento), desde que seja antecipado o recolhimento de 5 (cinco) ou mais parcelas.

§ 4° As parcelas antecipadas serão amortizadas em ordem decrescente a partir da última.

Art. 67-A. Revogado pelo Decreto n° 1.871/2018 (DOE de 28.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019 Redação Anterior

Art. 67-B. No parcelamento concedido para os casos de incorporação de empresa com atividades paralisadas há mais de 2 (dois) anos, a redução dos valores relativos à multa e aos juros, conforme disposto no art. 22 da Lei n° 15.856, de 02 de agosto de 2012, aplica-se a todos os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2010. Acrescentado pelo Decreto n° 1.190/2012 (DOE de 08.10.2012), efeitos a partir de 08.10.2012

§ 1° O requerimento para a fruição do benefício referido no caput deste artigo será dirigido ao Diretor de Administração Tributária, contendo a qualificação da incorporadora, e deverá ser instruído com:

I - demonstrativo de débitos do contribuinte, relativo aos débitos da empresa que será incorporada, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF); e

II - comprovante do recolhimento da taxa correspondente.

§ 2° A comprovação da incorporação de que trata o art. 22 da Lei n° 15.856, de 2012, deverá ser feita à Diretoria de Administração Tributária (DIAT) no mesmo prazo previsto no inciso I do § 1° do referido artigo, e se dará mediante a apresentação dos atos de incorporação praticados, devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC).

§ 3° A comprovação das condições previstas no inciso II do § 1° do art. 22 da Lei n° 15.856, de 2012, deverá ser apresentada no prazo fixado em intimação específica do fisco e devidamente cientificada à incorporadora, o que poderá ocorrer durante o transcurso do prazo do parcelamento.

§ 4° O parcelamento será cancelado:

I - quando não for apresentada qualquer uma das comprovações previstas nos §§ 2° e 3°; ou

II - quando houver atraso no pagamento de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não, ou do transcurso de 90 (noventa) dias, contados do vencimento da última prestação, mantendo-se, neste caso, o benefício em relação aos valores pagos.

§ 5° Na hipótese da não apresentação das comprovações previstas nos §§ 2° e 3°, após a intimação da incorporadora, os valores dos débitos serão recompostos sem aplicação do benefício.

§ 6° O parcelamento previsto no art. 22 da Lei n° 15.856, de 2012, não é cumulativo com qualquer outro benefício relativo à redução de multa e juros.

Art. 67-C. O crédito tributário decorrente do imposto, constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa, devido por indústria pesqueira com sede no Estado poderá ser parcelado em até 120 (cento e vinte) prestações, mensais e sucessivas. Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

§ 1° Poderão ser objeto de parcelamento os seguintes créditos tributários: Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

I - tratando-se de crédito tributário não lançado de ofício, aqueles com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020 (Convênio ICMS n° 69/2021); Alterado pelo Decreto n° 1.349/2021 (DOE de 28.06.2021), efeitos a partir de 30.06.2021 Redação Anterior

II - tratando-se de crédito tributário lançado de ofício, aqueles constituídos até 31 de dezembro de 2020 (Convênio ICMS n° 69/2021); e Alterado pelo Decreto n° 1.349/2021 (DOE de 28.06.2021), efeitos a partir de 30.06.2021 Redação Anterior

III - tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, aqueles inscritos até 31 de dezembro de 2020 (Convênio ICMS n° 69/2021). Alterado pelo Decreto n° 1.349/2021 (DOE de 28.06.2021), efeitos a partir de 30.06.2021 Redação Anterior

§ 2° São competentes para conceder o parcelamento: Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

I - o Procurador-Geral do Estado, no caso de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa; e Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

II - o Secretário de Estado da Fazenda, nos demais casos. Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

§ 3° A concessão do parcelamento previsto neste artigo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

I - à formalização do pedido de parcelamento via internet e ao recolhimento da primeira prestação até 31 de agosto de 2021; e Alterado pelo Decreto n° 1.349/2021 (DOE de 28.06.2021), efeitos a partir de 30.06.2021 Redação Anterior

II - à comprovação pelo requerente: Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

a) do registro como indústria pesqueira no Registro Geral de Pesca (RGP) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); e Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

b) da desistência irretratável do contencioso administrativo ou judicial relativo ao crédito tributário ao qual estiver vinculado o débito objeto do parcelamento, se for o caso, e a satisfação de todos os encargos judiciais e extrajudiciais pertinentes. Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

§ 4° O disposto neste artigo implica a manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal, se for o caso. Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

§ 5° Não será concedido parcelamento que implique prestação de valor inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

§ 6° Implicará o cancelamento do parcelamento concedido com base neste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

I - o não recolhimento de montante equivalente a 3 (três) prestações, sucessivas ou não; ou Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

II - o transcurso de 90 (noventa) dias, contados do vencimento da última prestação, na hipótese de ainda restar saldo a recolher. Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

§ 7° Aplica-se ao que não for contrário ao disposto neste artigo as disposições previstas nesta Seção, exceto aquelas constantes dos §§ 2°, 3° e 5° do art. 64 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

§ 8° O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação das importâncias já pagas ou compensadas. Acrescentado pelo Decreto n° 966/2020 (DOE de 03.12.2020), efeitos a partir de 03.12.2020

CAPÍTULO X
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 68. Compete à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão, o controle da arrecadação e a fiscalização do imposto

Art. 69. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas, naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação do imposto, mesmo as que gozarem de imunidade ou isenção.

§ 1° Para os fins deste artigo, as pessoas nele referidas obrigam-se a manter sob sua guarda os livros e documentos fiscais e o arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD pelo prazo mínimo de cinco (5) anos contados do exercício seguinte ao do encerramento dos livros, ao da emissão dos documentos ou do período a que se referem os registros da EFD, enquanto não decair o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Alterado pelo Decreto n° 1.766/2008 (DOE de 15.10.2009), efeitos a partir de 15.10.2008 Redação Anterior

§ 2° As pessoas referidas no “caput” exibirão aos agentes do fisco, sempre que solicitado, as mercadorias, livros das escritas fiscal e comercial e todos os documentos, inclusive os relativos a sistema de processamento de dados e meios magnéticos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização e lhes franquearão o acesso aos seus estabelecimentos, depósitos e dependências, bem como centrais ou equipamentos de processamento eletrônico de dados, veículos, cofres e outros móveis, em horário de funcionamento do estabelecimento.

§ 3° Os agentes do fisco terão acesso às dependências internas do estabelecimento, mediante a apresentação de sua identidade funcional aos encarregados diretos presentes no local.

§ 4° É obrigatória a parada, nos postos de fiscalização, fixos ou móveis, mantidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, de veículos:

I - de carga, em qualquer caso;

II - de transporte de passageiros;

III - quaisquer outros, quando transportando mercadorias.

§ 5° A fiscalização de que trata o caput deste artigo poderá ser exercida por qualquer meio, de modo presencial ou não presencial, inclusive por acesso remoto. Acrescentado pelo Decreto n° 367/2023 (DOE de 29.11.2023), efeitos a partir de 29.11.2023

Art. 69-A. As ações de fiscalização serão executadas, salvo motivo relevante devidamente fundamentado, a partir de planejamento elaborado pela Diretoria de Administração Tributária. Alterado pelo Decreto n° 2.255/2004 (DOE de 29.07.2004), efeitos a partir de 29.07.2004 Redação Anterior

§ 1° As ações junto às empresas enquadradas no Simples Nacional, atendidos os preceitos legais, terão, preferencialmente, caráter orientativo. Alterado pelo Decreto n° 1.036/2008 (DOE de 28.01.2008), efeitos a partir de 28.01.2008 Redação Anterior

§ 2° Os critérios de planejamento das ações de fiscalização serão estabelecidos em portaria do Secretario de Estado da Fazenda.

Nota ECONET: A Portaria SEF n° 162/2019 dispõe sobre ações fiscais no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 70. Os livros fiscais, bem como os correspondentes documentos de emissão própria ou de terceiros, somente poderão ser retirados do estabelecimento para serem entregues à Gerência Regional da Fazenda Estadual ou aos agentes do fisco aos quais foi cometida a atribuição de fiscalizá-los.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, será lavrado termo de recebimento, em duas vias, uma das quais será entregue ao contribuinte ou seu preposto. Renumerado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003 Redação

Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003 Redação Anterior

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003 Redação Anterior

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003 Redação Anterior

Art. 70-A. A administração tributária poderá credenciar contabilistas e organizações contábeis para fins de guarda de livros e documentos fiscais, bem como da manutenção cadastral do contribuinte junto à Secretaria de Estado da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003

§ 1° O credenciado além dos procedimentos relativos à manutenção cadastral do contribuinte junto à Secretaria de Estado da Fazenda, deverá: Acrescentado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003

I - manter os documentos e livros fiscais sempre à disposição do fisco;

II - comunicar à repartição fazendária a que jurisdicionado o contribuinte quando este abandonar ou encerrar suas atividades sem os procedimentos previstos para a baixa no CCICMS, mantendo à disposição do fisco os livros e documentos fiscais;

III - ao deixar de deter a responsabilidade pela escrita contábil ou fiscal do contribuinte, comunicar esse fato, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência do fato, à Secretaria de Estado da Fazenda, indicando o motivo, se possível, o nome do novo contabilista.

§ 2° O credenciamento de contabilista e organização contábil responsável pela escrita contábil ou fiscal de contribuinte estabelecido neste Estado, far-se-á através do órgão representativo da classe conveniado. Acrescentado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003

§ 3° Quando se tratar de contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação e o contabilista não estiver vinculado ao órgão representativo mencionado no § 2°, o credenciamento far-se-á diretamente na Secretaria de Estado da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003

§ 4° O credenciado, mediante fornecimento de senha, poderá ser habilitado para acessar o sistema de processamento de dados da Secretaria de Estado da Fazenda, com privilégios para consultar e atualizar dados cadastrais e acompanhar a conta corrente dos contribuintes cuja escrita fiscal ou contábil esteja sob sua responsabilidade. Acrescentado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003

§ 5° O credenciado responsabiliza-se pelo uso e guarda da senha, bem como pela inviolabilidade das informações disponibilizadas. Acrescentado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003

§ 6° Os contabilistas e organizações contábeis poderão ser descredenciados, mediante processo regular, assegurada a ampla defesa, se constatado: Acrescentado pelo Decreto n° 305/2003 (DOE de 04.06.2003), efeitos a partir de 04.06.2003

I - infração ao disposto no § 1° ou da legislação relativa à manutenção cadastral e à escrituração e guarda de livros e documentos fiscais;

II - qualquer ação ou omissão que contribua para a prática de infrações à legislação tributária;

III - embaraço à ação fiscal;

IV - inobservância do disposto no § 5°.

§ 7° Ato do titular da Diretoria de Administração Tributária (DIAT) disciplinará o procedimento para o descredenciamento de que trata o § 6° deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 158/2023 (DOE de 26.05.2023), efeitos a partir de 26.05.2023

Nota ECONET: o Ato DIAT n° 58/2023 estabelece os procedimentos para o descredenciamento a que se refere este dispositivo.

Art. 71. Os livros, documentos fiscais, outros papéis, equipamentos e meios magnéticos que constituam prova de infração à legislação tributária poderão ser apreendidos pelos agentes do fisco, mediante termo do qual se deixará cópia com o contribuinte.

Parágrafo único. A devolução da coisa apreendida somente será efetuada mediante apresentação de cópia autenticada da mesma e desde que isto não importe em prejuízo para a Fazenda Estadual.

Art. 72. Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando seja necessária a efetivação de medidas acauteladoras de interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção, os agentes do fisco, diretamente ou por intermédio da Gerência Regional da Fazenda Estadual, poderão requisitar o auxílio da Força Pública Estadual.

Art. 73. No exercício de suas funções, o agente do fisco procederá ao exame dos livros e documentos de escrituração contábil e fiscal do contribuinte, inclusive meios magnéticos.

Parágrafo único. No caso de recusa de apresentação dos livros, documentos ou meios magnéticos, o agente do fisco, diretamente ou por intermédio da Gerência Regional da Fazenda Estadual, providenciará junto ao Ministério Público para que se faça a exibição judicial, sem prejuízo da lavratura de notificação por embaraço à ação fiscal.

Art. 74. Reputar-se-á infração à obrigação tributária acessória a simples omissão de registro de documentos fiscais de entrada na escrita fiscal, desde que lançados na comercial.

Art. 75. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando se constatar:

I - a ocorrência dos seguintes eventos na escrituração contábil do sujeito passivo (art. 6° da Lei n° 19.048, de 2024): Alterado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025 Redação Anterior

a) incrementos de caixa, bancos ou outros equivalentes de caixa, inclusive os recursos fornecidos ao contribuinte por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista controlador da companhia ou terceiros, caso a efetividade da entrega ou a origem dos recursos não sejam comprovadas; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

b) indicação de saldo credor de caixa; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

c) omissão da existência de bens e direitos; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

d) manutenção no passivo de obrigações já pagas, inexistentes ou cuja exigibilidade não seja comprovada no todo ou em parte; ou Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

e) baixa de exigibilidades cuja contrapartida não corresponda à natureza econômica do evento; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

II - diferença apurada pelo cotejo entre as saídas registradas e o valor das saídas a preço de custo acrescido do lucro apurado mediante a aplicação de percentual fixado em portaria do Secretário de Estado da Fazenda;

III - efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior ao lucro bruto auferido pelo contribuinte;

IV - registro de saídas em montante inferior ao obtido pela aplicação de índices de rotação de estoques levantados no local em que situado o estabelecimento, através de dados coletados em estabelecimentos do mesmo ramo;

V - diferença entre o movimento tributável médio apurado em regime especial de fiscalização e o registrado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores;

VI - diferença apurada mediante controle quantitativo de mercadorias, assim entendido o confronto entre a quantidade de unidades estocadas e as quantidades de entradas e de saídas;

VII - falta de escrituração contábil de documento relativo à entrada de mercadorias, matérias-primas, bens ou outros custos e outras despesas, bem como à utilização de serviços (art. 6° da Lei n° 19.048, de 2024); Alterado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025 Redação Anterior

VIII - efetivação de despesas ou aquisição de bens e serviços, por titular de empresa ou sócio de pessoa jurídica, em limite superior ao pró-labore ou às retiradas e sem comprovação da origem do numerário;

IX - o pagamento de aquisições de mercadorias, bens, serviços, despesas e outros ativos e passivos, em valor superior às disponibilidades do período;

X - falta de escrituração contábil de pagamentos efetuados (art. 6° da Lei n° 19.048, de 2024); Alterado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025 Redação Anterior

XI - a existência de valores registrados em máquina registradora, terminal ponto de venda, equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), processamento de dados ou outro equipamento utilizado sem prévia autorização ou de forma irregular, apurados mediante a leitura do equipamento, bem como (Lei n° 17.427/17, art. 25): Alterado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018 Redação Anterior

a) a cessação de uso de ECF com inobservância das formalidades previstas nos arts. 40 e 41 do Anexo 9 (Lei n° 17.427/17, art. 25); Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

b) a comunicação de roubo, furto, perda ou extravio de ECF com inobservância das formalidades previstas no art. 181 do Anexo 5 (Lei n° 17.427/17, art. 25); Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

XII - a existência de equipamentos do tipo Point of Sale (POS) vinculados a estabelecimento diverso, caso em que serão atribuídos todos os valores transmitidos e autorizados por meio deste equipamento ao estabelecimento onde encontrado. Acrescentado pelo Decreto n° 1.509/2013 (DOE de 26.04.2013), efeitos a partir de 26.04.2013

XIII - transações autorizadas por meio de solução de software ou dispositivo de hardware vinculado a terceiro, para registro de meio de pagamento, caso em que serão atribuídas ao estabelecimento onde encontrados (Lei n° 17.427/17, art. 25); e Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

XIV - existência de valores diferentes das saídas registradas pelo contribuinte, informados por (Lei n° 17.427/17, art. 25): Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

a) instituições financeiras e não financeiras integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (Lei n° 17.427/17, art. 25); Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

b) administradoras e credenciadoras de cartão de crédito ou débito, arranjos e instituições de pagamentos, facilitadoras ou outras instrumentos de pagamento (Lei n° 17.427/17, art. 25); e Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

c) demais entidades similares prestadoras de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual ou relacionados com comércio eletrônico (Lei n° 17.427/17, art. 25). Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

XV - o recebimento de valores por meio de transações financeiras ou transações realizadas por qualquer meio de pagamento, inscrito ou não no Sistema de Pagamentos Brasileiro, destinadas a terceiros, caso em que os valores recebidos serão atribuídos ao estabelecimento onde encontrado, utilizado ou mantido o dispositivo, a conta, a chave, o símbolo ou o código para recebimento de recursos (art. 6° da Lei n° 19.048, de 2024). Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

§ 1° As presunções decorrentes das hipóteses de que tratam os incisos do caput deste artigo são relativas, admitindo-se prova em contrário pelo sujeito passivo (art. 6° da Lei n° 19.048, de 2024). Alterado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025 Redação Anterior

§ 2° Não produzirá os efeitos previstos no § 1° a escrita contábil, quando:

I - contiver vícios ou irregularidades que objetivem ou possibilitem a sonegação de tributos;

II - os documentos fiscais emitidos ou recebidos contiverem omissões ou vícios, ou quando se verificar que as quantidades, operações ou valores lançados são inferiores aos reais;

III - os livros ou documentos fiscais forem declarados extraviados, salvo se o contribuinte fizer comprovação das operações ou prestações e de que sobre elas pagou o imposto devido;

IV - o contribuinte, embora intimado, persistir no propósito de não exibir seus livros e documentos para exame.

§ 3° O Gerente Regional da Fazenda Estadual poderá determinar a instauração de regime especial de fiscalização para fins de arbitramento do movimento tributável médio previsto no inciso V, observado o seguinte:

I - a duração do regime não será inferior a 10 (dez) nem superior a 60 (sessenta) dias, de cada vez;

II - os documentos fiscais, bem como outros meios destinados ao registro das operações poderão ser visados previamente pelos servidores designados para aplicação do regime.

§ 4° O Gerente de Fiscalização poderá determinar a instauração de regime especial de fiscalização para fins de arbitramento do movimento tributável médio previsto no inciso V, observado o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 3.315/2010 (DOE de 17.06.2010), efeitos a partir de 17.06.2010

I - os equipamentos Emissores de Cupom Fiscal - ECF do contribuinte serão substituídos por equipamentos ECF de propriedade do fisco, ficando o usuário como fiel depositário e praticando todos os atos previstos na legislação e no regime especial para o seu uso;

II - os documentos fiscais, bem como outros meios destinados ao registro das operações, poderão ser visados previamente pelos servidores designados para aplicação do regime;

III - o desenvolvedor do PAF-ECF deverá adequar o programa aplicativo, no prazo estipulado pelo regime especial, a fim de possibilitar o funcionamento de todas as funções do ECF instalado pelo fisco;

IV - a duração do regime especial não será inferior a 30 (trinta) dias;

V - ao final do regime special os dispositivos de armazenamento da Memória de Fita-detalhe serão entregues ao contribuinte, como fiel depositário, para a guarda pelo prazo decadencial.

§ 5° A presunção de que tratam as alíneas do inciso XI do caput deste artigo não se aplica aos períodos em que a leitura da memória fiscal do equipamento declarado roubado, furtado, perdido ou extraviado tiver sido apresentada pelo contribuinte (Lei n° 17.427/17, art. 25). Acrescentado pelo Decreto n° 1.683/2018 (DOE de 07.08.2018), efeitos a partir de 07.08.2018

§ 6° Para fins do disposto nos incisos do caput deste artigo, considera-se operação ou prestação tributável não registrada (art. 6° da Lei n° 19.048, de 2024): Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de

19.02.2025

I - na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, o valor dos lançamentos contábeis na respectiva conta do ativo; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

II - na hipótese de que trata a alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, o valor do saldo credor de caixa indicado na escrita contábil do sujeito passivo no respectivo período de apuração, compensados os saldos credores relativos a períodos anteriores que já tenham sido objeto de lançamento; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

III - na hipótese de que trata a alínea “c” do inciso I do caput deste artigo, o valor do bem ou direito não contabilizado; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

IV - na hipótese de que trata a alínea “d” do inciso I do caput deste artigo, o valor das obrigações mantidas indevidamente na conta do passivo; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

V - na hipótese de que trata a alínea “e” do inciso I do caput deste artigo, o valor dos lançamentos contábeis de baixa na respectiva conta de exigibilidade; Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

VI - na hipótese de que trata o inciso VII do caput deste artigo, o valor de aquisição não contabilizado; e Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

VII - na hipótese de que trata o inciso X do caput deste artigo, o valor dos pagamentos efetuados. Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

§ 7° As presunções decorrentes das hipóteses de que tratam os incisos I, VII e X do caput deste artigo serão atribuídas ao período de apuração em que ocorrer a irregularidade na escrita contábil do sujeito passivo (art. 6° da Lei n° 19.048, de 2024). Acrescentado pelo Decreto n° 854/2025 (DOE de 19.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 19.02.2025

Art. 75-A. No caso de contribuinte não inscrito no CCICMS, considerar-se-á como data de início das atividades aquela em que se realizar a primeira operação de entrada ou saída de mercadoria ou bem ou a primeira prestação de serviço. Acrescentado pelo Decreto n° 4.719/2006 (DOE de 18.09.2006), efeitos a partir de 18.09.2006

Art. 76. Revogado pelo Decreto n° 873/2016 (DOE de 22.09.2016), efeitos a partir de 22.09.2016 Redação Anterior

Art. 77. As mercadorias transportadas ou estocadas sem documentação fiscal ou com documentação fiscal fraudulenta poderão ser retidas em depósito até a identificação de seu proprietário, mediante lavratura de Termo de Ocorrência e Depósito, de modelo oficial, entregando-se cópia a quem detiver a posse das mercadorias.

§ 1° Havendo prova ou fundada suspeita de que mercadorias se encontram em residência particular ou dependência do estabelecimento utilizada como moradia, será promovida busca e apreensão judicial, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção clandestina.

§ 2° Caso o sujeito passivo não seja domiciliado neste Estado, deverá ser garantido o crédito tributário, mediante fiança idônea ou depósito de bens, valores ou títulos mobiliários.

§ 3° As mercadorias poderão ser depositadas junto a terceiro idôneo se a sua guarda não for possível em depósito do Estado.

§ 4° A devolução da coisa depositada far-se-á mediante pagamento das despesas decorrentes do depósito, se existentes, e assunção da responsabilidade pelo crédito tributário, em termo próprio, pelo real proprietário da mercadoria, contra quem será emitida a Notificação Fiscal.

Art. 78. Se dentro de 30 (trinta) dias contados do depósito a mercadoria apreendida não for reclamada, será iniciado o processo de leilão público, na forma prevista na Lei n° 3.938, de 26 de dezembro de 1966, arts. 125 a 130.

§ 1° Tratando-se de bens rapidamente deterioráveis, o prazo referido neste artigo poderá ser reduzido para 24 (vinte e quatro) horas ou menos, findo o qual os bens serão doados a instituições beneficentes, fazendo-se constar essa circunstância no Termo de Ocorrência e Depósito.

§ 2° Enquanto não entregue a coisa ao arrematante, o real proprietário poderá reclamá-la, observado o disposto no art. 77, § 4°.

Art. 78-A. Nas operações e prestações interestaduais com destino a consumidor final não contribuinte do ICMS, relativamente ao diferencial de alíquotas, a fiscalização, autuação e execução do sujeito passivo será efetuada: Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

I - por este Estado, no caso de contribuinte localizado em outra unidade da Federação, mediante credenciamento prévio no Estado de origem das mercadorias;

II - pelo Estado de origem, no caso de contribuinte localizado neste Estado, mediante credenciamento prévio neste Estado; ou

III - conjuntamente pelos Estados interessados.

§ 1° Fica dispensado o credenciamento prévio na hipótese de a fiscalização ser exercida sem a presença física da autoridade fiscal no local do estabelecimento a ser fiscalizado. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

§ 2° O credenciamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo será concedido em até 10 (dez) dias, configurando anuência tácita a ausência de resposta. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 79. Integram este Regulamento os seguintes anexos: Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

I - Anexo 1, que trata dos PRODUTOS SUJEITOS A TRATAMENTO ESPECÍFICO; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

II - Anexo 1-A, que trata dos BENS E MERCADORIAS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

III - Anexo 2, que trata dos BENEFÍCIOS FISCAIS; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

IV - Anexo 3, que trata da SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

V - Anexo 4, que dispõe sobre o TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - SIMPLES/SC; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

VI - Anexo 5, que trata das OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

VII - Anexo 6, que trata dos REGIMES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

VIII - Anexo 7, que trata do SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS POR CONTRIBUINTE USUÁRIO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E REGIME ESPECIAL PARA IMPRESSÃO E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE DOCUMENTOS FISCAIS; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

IX - Anexo 8, que trata do EQUIPAMENTO DE USO FISCAL; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

X - Anexo 9, que trata do EMISSOR DE CUPOM FISCAL; Alterado pelo Decreto n° 1.432/2017 (DOE de 21.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

XI - Anexo 10, que trata dos CÓDIGOS FISCAIS; Alterado pelo Decreto n° 1.112/2025 (DOE de 11.08.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 11.08.2025 Redação Anterior

XII - Anexo 11, que trata dos DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS; e Alterado pelo Decreto n° 1.112/2025 (DOE de 11.08.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 11.08.2025 Redação Anterior

XIII - Anexo 12, que trata da INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS. Acrescentado pelo Decreto n° 1.112/2025 (DOE de 11.08.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 11.08.2025

Art. 80. Aplica-se a Ordem de Serviço Normativa n° 1/71 enquanto não for editada a portaria referida nos seguintes dispositivos deste Regulamento: Alterado pelo Decreto n° 366/2015 (DOE de 10.09.2015), efeitos a partir de 01.11.2015 Redação Anterior

I - o inciso VIII do art. 9°;

II - o art. 24 e o inciso II do art. 75;

III - o inciso II do § 1° do art. 254 do Anexo 6.

Art. 81. Revogado pelo Decreto n° 4.065/2006 (DOE de 08.03.2006), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

Art. 82. Somente dará direito ao crédito:

I - a entrada no estabelecimento de materiais de uso e consumo, a partir da data prevista no inciso I do art. 33 da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996; Alterado pelo Decreto n° 3.768/2010 (DOE de 30.12.2010), efeitos a partir de 01.01.2011 Redação Anterior

II - a entrada de energia elétrica no estabelecimento (Lei Complementar n° 102/00):

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre o total das saídas e prestações;

d) a partir da data prevista na alínea “d” do inciso II do art. 33 da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, nas demais hipóteses; Alterado pelo Decreto n° 3.768/2010 (DOE de 30.12.2010), efeitos a partir de 01.01.2011 Redação Anterior

III - o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento (Lei Complementar n° 102/00):

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre o total das saídas e prestações;

c) a partir da data prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 33 da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, nas demais hipóteses. Alterado pelo Decreto n° 3.768/2010 (DOE de 30.12.2010), efeitos a partir de 01.01.2011 Redação Anterior

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso II, “b” e “c”, o contribuinte poderá creditar-se:

I - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição, independentemente da comprovação do efetivo emprego da energia elétrica;

II - do percentual, aplicado sobre o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição, definido em laudo técnico emitido: Alterado pelo Decreto n° 792/2003 (DOE de 23.09.2003), efeitos a partir de 23.09.2003 Redação Anterior

a) pelo fornecedor de energia elétrica;

b) por engenheiro eletricista registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina - CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse Conselho;

c) por pessoa jurídica que mantenha em seu quadro funcional engenheiro eletricista registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina - CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse Conselho, devendo o laudo ser assinado pelo engenheiro eletricista e pelo responsável pela empresa.

Art. 83. Fica dispensado o recolhimento dos créditos tributários, constituídos ou não, devidos pelas Cooperativas de Eletrificação Rural, autorizado pelo Convênio ICMS 38/99.

§ 1° Para obter a dispensa as cooperativas deverão requerer o benefício ao Secretário de Estado da Fazenda, comprovando:

I - que o crédito tributário refere-se ao imposto devido no período compreendido entre 1° de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 1998, pelo fornecimento de energia elétrica aos seus usuários;

II - a desistência do contencioso administrativo ou judicial relativo ao crédito tributário objeto da dispensa de pagamento, se for o caso, e a satisfação de todos os encargos judiciais e extrajudiciais pertinentes.

§ 2° No requerimento, o interessado deverá:

I - no caso de crédito tributário constituído, enumerar as notificações fiscais respectivas, e, se for o caso, as certidões de dívida ativa, o número do processo e o órgão administrativo ou judicial onde esteja tramitando;

II - no caso de crédito tributário não constituído, relacionar o montante, por período de competência.

§ 3° O disposto neste artigo:

I - não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já recolhidas;

II - fica condicionado ao não aproveitamento ou estorno, conforme o caso, de créditos do imposto relativos às entradas ocorridas no período abrangido pelo benefício.

Art. 84. Para obter a dispensa do pagamento do valor dos débitos, constituídos ou não, inclusive juros e multas, autorizada pelo Convênio ICMS 78, de 6 de julho de 2001, as empresas prestadoras de serviço oneroso de comunicação na modalidade acesso à Internet deverão requerer sua concessão ao Secretário de Estado da Fazenda, até 31 de outubro de 2003, comprovando (Convênio 50/03): Alterado pelo Decreto n° 668/2003 (DOE de 10.09.2003), efeitos a partir de 29.07.2003 Redação Anterior

I - que o débito fiscal objeto da dispensa de pagamento refere-se ao imposto incidente sobre os serviços de comunicação na modalidade acesso à Internet prestados até 31 de julho de 2001;

II - a desistência irretratável do contencioso administrativo ou judicial relativo ao crédito tributário ao qual estiver vinculado o débito objeto da dispensa de pagamento, se for o caso, e a satisfação de todos os encargos judiciais e extrajudiciais pertinentes.

Parágrafo único. No requerimento, o interessado deverá:

I - no caso de débito fiscal constituído, enumerar as notificações fiscais em que tenham sido lançados os débitos fiscais objeto do pedido de dispensa e, se for o caso, identificar as respectivas certidões de dívida ativa, o número do processo e o órgão administrativo ou judicial onde o mesmo esteja tramitando;

II - no caso de débito fiscal não constituído, relacionar o montante, por período de competência;

III - comprovar o recolhimento ou o pedido de parcelamento do imposto devido a partir de 1° de agosto de 2001. Acrescentado pelo Decreto n° 668/2003 (DOE de 10.09.2003), efeitos a partir de 29.07.2003

Art. 85. O disposto no art. 84 não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já recolhidas (Convênio ICMS 78/01).

Art. 86. Fica concedido parcelamento, em até 120 parcelas mensais iguais e sucessivas, de débitos fiscais relacionados com o ICM e ICMS, constituídos ou não, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2001, relativamente às operações realizadas pelas cooperativas passíveis de utilização do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP (Convênios ICMS 102/01, 106/01 e 24/02). Alterado pelo Decreto n° 4.652/2002 (DOE de 06.05.2002), efeitos a partir de 01.03.2002 Redação Anterior

§ 1° Para obter o parcelamento as cooperativas deverão requerer o benefício ao Secretário de Estado da Fazenda, até 31 de dezembro de 2002, comprovando (Convênios ICMS 24/02 e 116/02): Alterado pelo Decreto n° 5.838/2002 (DOE de 25.10.2002), efeitos a partir de 14.10.2002 Redação Anterior

I - que o débito fiscal objeto do parcelamento é relacionado com ICM e ICMS, constituído ou não, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2001 (Convênio ICMS 24/02);

II - a desistência irretratável do contencioso administrativo ou judicial relativo ao crédito tributário ao qual estiver vinculado o débito objeto do parcelamento, se for o caso, e a satisfação de todos os encargos judiciais e extrajudiciais pertinentes.

§ 2° No requerimento, o interessado deverá:

I - no caso de crédito tributário constituído, enumerar as notificações fiscais respectivas, e, se for o caso, as certidões de dívida ativa, o número do processo e o órgão administrativo ou judicial onde esteja tramitando;

II - no caso de crédito tributário não constituído, relacionar o montante, por período de competência.

§ 3° O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 87. Revogado pelo Decreto n° 1.718/2013 (DOE de 06.09.2013), efeitos a partir de 06.09.2013 Redação Anterior

Art. 88. Revogado pelo Decreto n° 4.752/2006 (DOE de 06.10.2006), efeitos a partir de 06.10.2006 Redação Anterior

Art. 89. Fica prorrogado o prazo de recolhimento do ICMS devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido pela catástrofe climática que assolou o Estado no mês de novembro de 2008, situado em Município em que foi decretado estado de calamidade pública, para: Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

I - relativamente ao imposto apurado e declarado referente ao mês de novembro, até 10 de janeiro de 2009;

II - relativamente ao imposto apurado e declarado referente ao mês dezembro, até 10 de fevereiro de 2009.

§ 1° A prorrogação do prazo de recolhimento deve ser requerida ao Gerente Regional da Fazenda a que jurisdicionado o seu estabelecimento, mediante aplicativo próprio no Sistema de Administração Tributária - S@T, até o dia 19 de dezembro de 2008 ou até a data de vencimento do respectivo imposto, o que ocorrer por último. Alterado pelo Decreto n° 1.989/2008 (DOE de 10.12.2008), efeitos a partir de 10.12.2008 Redação Anterior

§ 2° Ao prazo previsto neste artigo aplica-se a ampliação a que se refere o RICMS-SC, art. 60, § 4°. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

§ 3° O deferimento deste benefício dependerá de laudo pericial emitido pela Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil, que ateste o dano ocorrido. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

§ 4° O laudo pericial deve ser apresentado na Gerência Regional da Fazenda Estadual no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da solicitação. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

§ 5° Em substituição ao disposto no § 3°, o Gerente Regional poderá determinar inspeção no estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

§ 6° No caso de indeferimento do pedido, incidirão sobre o pagamento do imposto multa e juros, calculados desde a data normal de vencimento do imposto prevista neste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

§ 7° O estabelecido neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrados no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições previsto na Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional);

II - o imposto:

a) devido em razão de operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação;

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subseqüente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal;

c) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento.

§ 8° As disposições deste artigo, desde que previamente autorizado pelo Gerente Regional, aplicam-se: Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

I - às indústrias do setor cerâmico que foram afetadas diretamente pela interrupção, em razão das enxurradas ocorridas no mês de novembro de 2008 no Estado, do fornecimento de gás natural;

II - aos fornecedores de indústria cerâmica, fabricantes de colorifícios e produtos químicos.

Art. 90. Os estabelecimentos situados em Municípios em que foi decretado estado de calamidade ou situação de emergência, que comprovadamente foram atingidos pelo evento a que se refere o art. 89, poderão cumprir as exigências previstas nos arts. 180 e 181, I, do Anexo 5, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ocorrência. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

§ 1° Os demais prazos previstos no art. 181 serão contados a partir da comunicação feita à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

§ 2° A comprovação referida no “caput” deverá ser feita mediante laudo pericial fornecido pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

Art. 91. Poderá ser recolhido até o 25° (vigésimo quinto) dia após o encerramento do período de apuração, o ICMS declarado em DIME, relativo aos períodos de apuração de novembro de 2008 a fevereiro de 2009, pelos contribuintes que fizerem jus ao prazo de recolhimento previsto no art. 60, § 4°, II, sem prejuízo do disposto nos §§ 4°-A a 6° do mesmo artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 03.12.2008

Parágrafo único. Revogado pelo Decreto n° 1.943/2008 (DOE de 05.12.2008), efeitos a partir de 10.12.2008 Redação Anterior

Art. 92. O estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido pela catástrofe climática que assolou o Estado no mês de novembro de 2008, situado em Município em que foi decretado estado de calamidade pública, relativamente à entrada das mercadorias existentes em estoque que tenham sido extraviadas, perdidas, furtadas, roubadas, deterioradas ou destruídas em decorrência do evento, fica dispensado do (Convênio ICMS 157/08): Acrescentado pelo Decreto n° 2.066/2009 (DOE de 28.01.2009), efeitos a partir de 28.01.2009

I - estorno do crédito de que trata o art. 36; e

II - recolhimento do imposto diferido de que trata o Anexo 3, art. 1°, § 2°.

Parágrafo único. Somente fica dispensado do estorno do crédito ou do recolhimento do imposto diferido a que se refere o caput o estabelecimento que:

I - tenha efetuado, mediante utilização do aplicativo próprio disponibilizado no Sistema de Administração Tributária - S@T, a comunicação das perdas sofridas na catástrofe; e

II - disponha de laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil, que ateste os danos ocorridos.

Art. 93. Fica concedida redução da multa e dos juros incidentes sobre o crédito tributário, constituído ou não, decorrente do aproveitamento, pelo setor supermercadista, como crédito na sua escrituração fiscal, do ICMS incidente sobre a aquisição de energia elétrica e de embalagens, que tenha sido escriturado até 30 de dezembro de 2008 (Convênio ICMS 139/08). Acrescentado pelo Decreto n° 2.313/2009 (DOE de 08.05.2009), efeitos a partir de 08.05.2009

§ 1° O disposto no caput aplica-se:

I - tratando-se de débito não lançado de ofício, àqueles com prazo de pagamento vencido até 31 de janeiro de 2009;

II - tratando-se de débito lançado de ofício, àqueles constituídos até 31 de março de 2009;

III - tratando-se de débito inscrito em dívida ativa, àqueles inscritos até 31 de março de 2009;

IV - tratando-se de débito já parcelado, lançado ou não de ofício, aos respectivos saldos, desde que a primeira parcela tenha sido recolhida até 31 de janeiro de 2009.

§ 2° O benefício previsto neste artigo poderá ser utilizado até os seguintes limites:

I - 95% (noventa e cinco por cento), se o saldo remanescente for integralmente recolhido até 31 de maio de 2009;

II - 90% (noventa por cento), se o saldo remanescente for parcelado em até 3 (três) parcelas;

III - 85% (oitenta e cinco por cento), se o saldo remanescente for parcelado em até 6 (seis) parcelas;

IV - 70% (setenta por cento), se o saldo remanescente for parcelado em até 12 (doze) parcelas;

V - 60% (sessenta por cento), se o saldo remanescente for parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas;

VI - 50% (cinqüenta por cento), se o saldo remanescente for parcelado em até 36 (trinta e seis) parcelas.

§ 3° Na hipótese dos incisos II a VI do § 2°:

I - a primeira parcela deverá ser recolhida até 31 de maio de 2009;

II - a prestação paga com atraso deverá ser quitada sem redução, acrescida de juros de mora calculados até a data do pagamento.

§ 4° Nas hipóteses previstas no § 2°, o pagamento em cota única, nos termos do inciso I, ou o pagamento da primeira parcela, nos termos dos incisos II a VI, implicará na renúncia expressa a qualquer defesa, administrativa ou judicial, ainda que em andamento.

§ 5° O não pagamento de montante equivalente a 3 (três) parcelas implica cancelamento automático do parcelamento e vencimento das parcelas vincendas, a partir da data do vencimento da parcela em que caracterizado o inadimplemento.

§ 6° O disposto neste artigo:

I - somente será aplicado sobre o valor efetivamente pago dentro do prazo estabelecido;

II - não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas.

Art. 94. Fica prorrogado o prazo de recolhimento do imposto devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática ocorrida no mês de janeiro de 2011, situado em Município em que foi decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, relativamente ao imposto apurado e declarado referente ao mês de janeiro, até 10 de abril de 2011, nas seguintes condições: Acrescentado pelo Decreto n° 019/2011 (DOE de 26.01.2011), efeitos a partir de 26.01.2011

I - a prorrogação depende de prévia comunicação do contribuinte, via internet, por intermédio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, mediante aplicativo próprio do Sistema de Administração Tributária - SAT, até 10 de fevereiro de 2011; e

II - a comprovação da condição prevista neste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil, que ateste o dano ocorrido, devendo tal comprovante ser guardado pelo prazo decadencial.

§ 1° Ao prazo de recolhimento previsto neste artigo aplica-se a ampliação a que se refere o RICMS-SC, art. 60, § 4°.

§ 2° O disposto neste artigo não alcança:

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrados no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições previsto na Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional);

II - o imposto:

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação;

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subseqüente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal;

c) devido por substituição tributária; e

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento.

§ 3° No caso de constatação de que o contribuinte não satisfazia as condições previstas neste artigo, incidirão sobre o pagamento do imposto multa e juros, calculados desde a data normal de vencimento do imposto prevista neste

Regulamento.

Art. 95. Fica prorrogada por 60 (sessenta) dias a data de vencimento do recolhimento do imposto relativo aos meses de março e abril de 2011, devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática ocorrida no mês de março de 2011, situado em Município onde haja sido decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, nas seguintes condições: Acrescentado pelo Decreto n° 150/2011 (DOE de 05.04.2011), efeitos a partir de 05.04.2011

I - a prorrogação depende de prévia comunicação do contribuinte, via Internet, em aplicativo disponibilizado no Sistema de Administração Tributária - SAT na página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, até 10 de abril de 2011; e

II - a comprovação da condição prevista neste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil que ateste o dano ocorrido, devendo tal comprovante ser guardado pelo prazo decadencial.

§ 1° Ao prazo de recolhimento previsto neste artigo aplica-se a ampliação a que se refere o art. 60, § 4°.

§ 2° O disposto neste artigo não alcança:

I - o estabelecimento de contribuinte enquadrado no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições previsto na Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional);

II - o imposto:

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação;

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subseqüente da mercadoria importada do estabelecimento importador amparada por benefício fiscal;

c) devido por substituição tributária; e

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento.

§ 3° Na hipótese de ser constatado que o contribuinte não satisfazia as condições previstas neste artigo, o imposto será devido acrescido de multa e juros calculados desde a data do vencimento original prevista neste Regulamento.

Art. 96. Ficam dispensados o estorno do crédito, conforme disposto no art. 36 deste Regulamento, e o pagamento do imposto diferido, nos termos do § 2° do art. 1° do Anexo 3, relativamente à entrada de mercadorias existentes em estoque que tenham sido extraviadas, perdidas, furtadas, roubadas, deterioradas ou destruídas em decorrência de enchente, enxurrada ou catástrofe climática (Convênio ICMS 39/11). Alterado pelo Decreto n° 692/2024 (DOE de 30.08.2024), efeitos a partir de 30.08.2024 Redação Anterior

Parágrafo único. O benefício de que trata o caput deste artigo fica condicionado à: Alterado pelo Decreto n° 433/2024 (DOE de 16.01.2024), efeitos a partir de 16.01.2024 Redação Anterior

I - edição de decreto declarando estado de calamidade pública ou de emergência; e Alterado pelo Decreto n° 433/2024 (DOE de 16.01.2024), efeitos a partir de 16.01.2024 Redação Anterior

II - comprovação da ocorrência do evento, mediante laudo pericial fornecido pela Policia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC). Alterado pelo Decreto n° 433/2024 (DOE de 16.01.2024), efeitos a partir de 16.01.2024 Redação Anterior

III - prévio registro, pelo contribuinte, em aplicativo próprio disponibilizado no SAT, no qual, como forma de incentivar o desenvolvimento da atividade no Estado e proteger a economia estadual, poderão ser estabelecidas outras condições e garantias. Acrescentado pelo Decreto n° 692/2024 (DOE de 30.08.2024), efeitos a partir de 30.08.2024

Art. 97. Fica prorrogado até 10 de outubro de 2011 o prazo de recolhimento do imposto devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido pela catástrofe climática ocorrida no mês de setembro de 2011, situado em município em que haja sido decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, relativamente ao imposto apurado e declarado pelo próprio contribuinte ou devido por estimativa fiscal e às contribuições ao Fundo Social e ao SEITEC, referentes ao período de referência agosto de 2011, nas seguintes condições: Alterado pelo Decreto n° 638/2011 (DOE de 10.11.2011), efeitos a partir de 10.11.2011 Redação Anterior

I - a prorrogação depende de prévia comunicação do contribuinte, via Internet, por intermédio da página oficial da SEF, mediante aplicativo próprio do SAT, até 10 de outubro de 2011; e Alterado pelo Decreto n° 638/2011 (DOE de 10.11.2011), efeitos a partir de 10.11.2011 Redação Anterior

II - a comprovação da condição prevista neste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil, que ateste o dano ocorrido, devendo tal comprovante ser guardado pelo prazo decadencial.

§ 1° Ao prazo de recolhimento previsto neste artigo aplica-se a ampliação a que se refere o art. 60, § 4°. Acrescentado pelo Decreto n° 500/2011 (DOE de 14.09.2011), efeitos a partir de 14.09.2011

§ 2° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 500/2011 (DOE de 14.09.2011), efeitos a partir de 14.09.2011

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrados no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições previsto na Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional);

II - o imposto:

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação;

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal;

c) devido por substituição tributária; e

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento.

§ 3° No caso de constatação de que o contribuinte não satisfazia as condições previstas neste artigo, incidirão sobre o pagamento do imposto multa e juros, calculados desde a data normal de vencimento do imposto prevista neste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 500/2011 (DOE de 14.09.2011), efeitos a partir de 14.09.2011

Art. 98. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre as prestações de serviço de comunicação relacionadas aos serviços de conectividade, serviços avançados de Internet, locação ou contratação de porta, utilização de segmento espacial satelital, disponibilização de endereço IP, disponibilização ou locação de infraestrutura ou de componentes que sirvam de meio necessário para a prestação de serviços de transmissão de dados, voz sobre IP (Voip), imagem e Internet, independentemente da denominação que lhes seja dada, realizadas até 31 de agosto de 2011, poderá ser pago sem multa e sem juros, na forma estabelecida neste artigo (Convênio ICMS 81/11). Acrescentado pelo Decreto n° 589/2011 (DOE de 19.10.2011), efeitos a partir de 19.10.2011

§ 1° O imposto a ser pago sobre os serviços referidos no caput será calculado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo não submetida à tributação, do percentual de: Acrescentado pelo Decreto n° 589/2011 (DOE de 19.10.2011), efeitos a partir de 19.10.2011

I - 9% (nove por cento), relativamente aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008;

II - 16% (dezesseis por cento), relativamente aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 2009;

III - 19% (dezenove por cento), relativamente aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 2010; e

IV - 25% (vinte e cinco por cento) relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2011.

§ 2° O benefício fiscal será utilizado em substituição à apropriação de quaisquer créditos do ICMS decorrentes das entradas de mercadorias, bens ou serviços utilizados nas prestações de serviços mencionados no caput. Acrescentado pelo Decreto n° 589/2011 (DOE de 19.10.2011), efeitos a partir de 19.10.2011

§ 3° O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a compensação de importâncias já pagas. Acrescentado pelo Decreto n° 589/2011 (DOE de 19.10.2011), efeitos a partir de 19.10.2011

Art. 99. O benefício previsto no art. 98, § 1°, observado o disposto nos §§ 2° e 3° do mesmo artigo, fica condicionado, cumulativamente, a que o contribuinte beneficiado: Alterado pelo Decreto n° 632/2011 (DOE de 03.11.2011), efeitos a partir de 03.11.2011 Redação Anterior

I - não questione, judicial ou administrativamente, a incidência do ICMS relativamente aos serviços elencados no art. 98;

II - adote como base de cálculo do ICMS incidente sobre os serviços de comunicação o valor total dos serviços e meios cobrados do tomador, especialmente os indicados no art. 98, bem como efetue o pagamento do imposto calculado na forma deste inciso nos prazos fixados na legislação estadual;

III - desista formalmente de ações judiciais e recursos administrativos de sua iniciativa contra a Fazenda Pública, visando ao afastamento da cobrança do ICMS relativamente aos serviços elencados no art. 98; e

IV - recolha, integralmente, o imposto devido em relação aos serviços elencados no art. 98, em moeda corrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da publicação desta Alteração.

Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos incisos deste artigo implica imediato cancelamento dos benefícios fiscais concedidos no art. 98, § 1°, restaurando-se integralmente o débito fiscal e tornando-o imediatamente exigível. Alterado pelo Decreto n° 632/2011 (DOE de 03.11.2011), efeitos a partir de 03.11.2011 Redação Anterior

Art. 100. Para fins de declaração dos débitos decorrentes dos serviços relacionados no art. 98, o contribuinte deverá acessar o Sistema de Administração Tributária (SAT), utilizando a Declaração do ICMS de Exercícios Encerrados (DIEE), para os períodos de apuração até dezembro de 2010, e a Declaração do ICMS e do Movimento Econômico (DIME), para

os períodos de apuração a partir de janeiro de 2011. Acrescentado pelo Decreto n° 589/2011 (DOE de 19.10.2011), efeitos a partir de 19.10.2011

Parágrafo único. Os Códigos de Receita, para fins de preenchimento do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SC) serão: Acrescentado pelo Decreto n° 589/2011 (DOE de 19.10.2011), efeitos a partir de 19.10.2011

I - 1449, ICMS NORMAL, quando se tratar de pagamento de débito declarado em DIME ou DIEE;

II - 1490, ICMS - NOTIFICAÇÃO INTEGRAL, com a indicação do respectivo número, quando se tratar de pagamento de notificação fiscal;

III - 1538, ICMS - NOTIFICAÇÃO PARCIAL, com a indicação do respectivo número, quando se tratar de pagamento parcial de notificação fiscal; e

IV - 5827, DÍVIDA ATIVA DO ICMS, com a indicação do número da CDA, quando se tratar de pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa.

Art. 101. O reconhecimento do direito à fruição dos benefícios previstos no art. 98 deverá ser solicitado pela empresa beneficiária à Gerência Regional da Fazenda Estadual de sua jurisdição em pedido instruído com: Acrescentado pelo Decreto n° 589/2011 (DOE de 19.10.2011), efeitos a partir de 19.10.2011

I - comprovante do pagamento do ICMS, recolhido conforme este Decreto;

II - demonstrativo detalhado do pagamento realizado, descrevendo o serviço, a base de cálculo e o ICMS devido, por período de apuração, quando declarado em DIME ou DIEE;

III - indicação do respectivo número, quando o pagamento se referir à notificação fiscal ou débito inscrito em dívida ativa;

IV - comprovação da desistência formal de ações judiciais e recursos administrativos de sua iniciativa contra a Fazenda Pública, visando ao afastamento da cobrança do ICMS sobre os serviços referidos no art. 98; e

V - comprovante do pagamento da taxa de serviços gerais.

Art. 102. As garantias exigidas pela legislação tributária como requisito para concessão de tratamento tributário diferenciado poderão ser renovadas quando expirado o prazo de validade ou alteradas quando constatada insuficiência de valor. Acrescentado pelo Decreto n° 771 / 2012 (DOE de 20.01.2012) , efeitos a partir de 01.01.2012.

§ 1° As garantias previstas no caput deste artigo poderão ser dispensadas por ato do Secretário de Estado da Fazenda desde que o beneficiário: Renumerado pelo Decreto n° 1.718/2013 (DOE de 06.09.2013), efeitos a partir de 06.09.2013 Redação Anterior

I - não figure no polo passivo de obrigação tributária, ainda que com exigibilidade suspensa, decorrente de lançamento de ofício, e não tenha atrasado o recolhimento do imposto nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; e Alterado pelo Decreto n° 1.356 / 2013 (DOE de 29.01.2013) , efeitos a partir de 01.12.2012. Redação Anterior

II - atenda às seguintes condições: Alterado pelo Decreto n° 1.356 / 2013 (DOE de 29.01.2013) , efeitos a partir de 01.12.2012. Redação Anterior

a) atue no ramo industrial ou tenha firmado termo de compromisso com o Estado com o objetivo de viabilizar a instalação de empreendimento industrial; ou Alterado pelo Decreto n° 1.406/2013 (DOE de 26.02.2013), vigência a partir de 26.02.2013. Redação Anterior

b) no caso de outros ramos de atividades, atenda também às seguintes condições:

1. tenha sido, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, detentor de tratamento tributário diferenciado relacionado à operação ou prestação de mesma natureza; e

2. apresente faturamento médio anual em decorrência da atividade objeto do tratamento tributário diferenciado, no mínimo de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

§ 2° As garantias também poderão ser dispensadas: Acrescentado pelo Decreto n° 1.718/2013 (DOE de 06.09.2013), efeitos a partir de 06.09.2013

I - na hipótese de TTD que trate exclusivamente de diferimento do imposto, observado o disposto no inciso I do § 1° deste artigo; ou

II - quando se tratar de beneficiário já contemplado por TTD, aplicável a operações ou prestações de mesma natureza, com dispensa de garantia.

Art. 103. Na operação interestadual com bem ou mercadoria importados, ou com conteúdo de importação, sujeitos à alíquota do ICMS de 4% (quatro por cento) prevista na Resolução n° 13, de 25 de abril de 2012, do Senado Federal, não se aplica benefício fiscal, anteriormente concedido, exceto se (Convênio ICMS n° 123/2012): Acrescentado pelo Decreto n° 1.353/2013 (DOE de 29.01.2013), efeitos a partir de 01.01.2013

I - de sua aplicação, em 31 de dezembro de 2012, resultar carga tributária menor que 4% (quatro por cento); ou

II - tratar-se de isenção.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, deverá ser mantida a carga tributária prevista na data de 31 de dezembro de 2012.

Art. 103-A. Para fins de cálculo das transferências a serem realizadas por empresas detentoras de tratamento tributário diferenciado destinadas aos fundos instituídos pelo Estado, considera-se o valor da exoneração tributária ou do benefício fiscal concedido: Acrescentado pelo Decreto n° 1.845/2022 (DOE de 05.04.2022), efeitos a partir de 05.04.2022

Nota ECONET: A disposição desse artigo somente se aplica às transferências realizadas a partir de 01.05.2022, conforme o artigo 5° do Decreto n° 1.845/2022.

I - na hipótese de redução da base de cálculo, a diferença entre o imposto que seria recolhido sem a aplicação do benefício e o imposto efetivamente recolhido após sua aplicação; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.845/2022 (DOE de 05.04.2022), efeitos a partir de 05.04.2022

II - na hipótese de crédito presumido, o montante do crédito presumido apropriado no período, descontado o estorno do crédito efetivo realizado em decorrência da aplicação do benefício fiscal. Acrescentado pelo Decreto n° 1.845/2022 (DOE de 05.04.2022), efeitos a partir de 05.04.2022

Parágrafo único. Para fins do cálculo do desconto de que trata o inciso II do caput deste artigo, também poderá ser considerado o estorno do crédito efetivo realizado em outro estabelecimento da empresa em decorrência da aplicação do tratamento diferenciado, observado o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 2.162/2022 (DOE de 15.09.2022), efeitos a partir de 15.09.2022

I - o valor estornado será aproveitado pelo estabelecimento destinatário da operação de que trata o inciso III do caput do art. 8° do Anexo 3 do RICMS/SC-01; e Acrescentado pelo Decreto n° 2.162/2022 (DOE de 15.09.2022), efeitos a partir de 15.09.2022

II - fica vedado aos demais estabelecimentos da empresa considerar o mesmo estorno já utilizado no cálculo do desconto do estabelecimento a que se refere o inciso I do parágrafo único deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 2.162/2022 (DOE de 15.09.2022), efeitos a partir de 15.09.2022

Art. 103-B. As transferências a serem realizadas por empresas detentoras de tratamento tributário diferenciado destinadas aos fundos instituídos pelo Estado deverão ser efetuadas até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente às operações ou prestações beneficiadas, ressalvado o disposto no inciso II do § 1° do art. 104-A deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.845/2022 (DOE de 05.04.2022), efeitos a partir de 05.04.2022

Parágrafo único. Na hipótese do não atendimento ao disposto no caput deste artigo, o tratamento tributário diferenciado terá seus efeitos automaticamente suspensos, sem necessidade de prévia notificação da SEF, observado o disposto no art. 104 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.845/2022 (DOE de 05.04.2022), efeitos a partir de 05.04.2022

Art. 103-C. A transferência de recursos por empresas detentoras de tratamento tributário diferenciado aos fundos instituídos pelo Estado realizada em valor superior ao previsto na legislação ou em hipóteses não previstas na legislação será considerada mera liberalidade, não conferindo direito de compensação ou restituição do valor transferido. Acrescentado pelo Decreto n° 1.845/2022 (DOE de 05.04.2022), efeitos a partir de 05.04.2022

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de transferência: Alterado pelo Decreto n° 887/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 12.03.2025 Redação Anterior

I - realizada no valor correto: Alterado pelo Decreto n° 887/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 12.03.2025 Redação Anterior

a) em que ocorra posterior desfazimento da venda ou recebimento de mercadoria em devolução, na qual a transferência aos fundos relativa à venda desfeita ou à devolução poderá ser compensada nas transferências a serem realizadas nos períodos de apuração seguintes; Acrescentado pelo Decreto n° 887/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 12.03.2025

b) em que seja indicado período de referência ou classe de vencimento equivocado, desde que a correção dos dados de pagamento seja solicitada pelo contribuinte até 31 de março do exercício seguinte ao da realização da transferência; ou Acrescentado pelo Decreto n° 887/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 12.03.2025

c) em que seja indicado estabelecimento incorreto, desde que pertencente à mesma empresa; ou Acrescentado pelo Decreto n° 887/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 12.03.2025

II - realizada em valor equivalente ao imposto devido naquele período de apuração com indicação de código de receita equivocado, relativo a determinado fundo. Alterado pelo Decreto n° 887/2025 (DOE de 12.03.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 12.03.2025 Redação Anterior

Art. 103-D. Salvo disposição em contrário, as empresas beneficiadas por crédito presumido concedido nos termos deste Regulamento deverão recolher ao Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FUNDO SOCIAL), instituído pela Lei n° 18.334, de 6 de janeiro de 2022, o equivalente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor mensal da exoneração tributária, conforme definido no inciso II do caput do art. 103-A do Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.845/2022 (DOE de 05.04.2022), efeitos a partir de 05.04.2022

Art. 104. No caso de contribuinte detentor de Tratamento Tributário Diferenciado (TTD) que, para fruição deste, deva efetuar contribuição destinada a Fundo e que tenha deixado de fazer o recolhimento no prazo estabelecido, fica facultado recolher o montante devido, acrescido dos juros de mora previstos no art. 69 da Lei n° 5.983, de 27 de novembro de 1981, e da multa de mora prevista no art. 69-A do mesmo diploma, quando cabível, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. Alterado pelo Decreto n° 1.571/2026 (DOE de 17.06.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 31.10.2023 Redação Anterior

Art. 104-A. As pessoas jurídicas de direito privado que obtiverem benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto, mediante concessão de TTD, contribuirão com o Fundo para a Infância e Adolescência do Estado de Santa Catarina (FIA), o Fundo Estadual do Idoso (FEI-SC) ou fundos equivalentes instituídos por municípios catarinenses, na forma do art. 260 da Lei federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e do art. 3° da Lei federal n° 12.213, de 20 de janeiro de 2010 (Lei n° 17.762, de 2019, art. 8°). Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 1° As contribuições previstas no caput deste artigo, obrigatórias apenas para empresas submetidas ao regime de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) com base no lucro real: Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

I - corresponderão a 2% (dois por cento) do valor do IRPJ devido a cada período de apuração, sendo 1% (um por cento) destinado ao FIA e 1% (um por cento) ao FEI-SC ou a fundos equivalentes instituídos por municípios catarinenses; e Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

II - deverão ser realizadas para as empresas que apuram o IRPJ: Alterado pelo Decreto n° 797/2020 (DOE de 21.08.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

a) trimestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao do trimestre a que se refere a apuração do IRPJ; e Alterado pelo Decreto n° 797/2020 (DOE de 21.08.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

b) anualmente, ainda que submetidas ao regime de pagamento mensal por estimativa, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente ao do ano a que se refere a apuração do IRPJ. Alterado pelo Decreto n° 797/2020 (DOE de 21.08.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° A não realização da contribuição prevista neste artigo implica na suspensão dos efeitos do TTD concedido a partir da data em que a contribuição deveria ter sido realizada, inclusive na hipótese do § 7° deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 3° Na hipótese do § 2° deste artigo, a regularização da contribuição antes do início de qualquer medida de fiscalização restabelecerá a aplicação do TTD com efeitos retroativos, desde o início da suspensão. Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 4° O disposto neste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

I - aplica-se também quando se tratar de TTD relativo a concessão de diferimento, total ou parcial, do pagamento do imposto em que haja previsão de dispensa de pagamento do imposto diferido, inclusive quando se tratar de diferimento incidente sobre a operação de entrada no estabelecimento de bem ou mercadoria destinado ao ativo imobilizado, cuja dispensa do pagamento do imposto diferido fica condicionada à não alienação ou transferência para estabelecimento do mesmo titular, situado em outra unidade da Federação, do ativo dentro do período de 4 (quatro) anos, a contar da data de sua entrada no estabelecimento; e Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

II - não se aplica na hipótese de o TTD concedido tratar de benefício do imposto vinculado a programa previsto em legislação estadual ou federal de incentivo à cultura, ao esporte, ao lazer, ao turismo, de inclusão social, de desenvolvimento de infraestrutura pública e de disponibilização de energia elétrica, em que o beneficiário se compromete a destinar ao programa valor equivalente ao do benefício. Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 5° O disposto no inciso I do § 4° deste artigo não se aplica na hipótese de a dispensa do pagamento do imposto diferido decorrer de qualquer das situações previstas no art. 1° do Anexo 3 do RICMS/SC-01. Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 6° Aplica-se o disposto no caput deste artigo também aos tratamentos tributários diferenciados do imposto concedidos com base: Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

I - no Decreto n° 704 , de 17 de outubro de 2007 (Prodec); Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

II - no Decreto n° 105 , de 14 de março de 2007 (Pró-Emprego); e Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

III - nas demais normas reinstituídas pela Lei n° 17.763 , de 12 de agosto de 2019. Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 7° A pessoa jurídica de direito privado que, por opção, realizar a contribuição a que se refere este artigo com base no valor do IRPJ apurado por estimativa mensal deverá, quando do respectivo ajuste, providenciar a suplementação de sua contribuição com base na diferença a mais entre o valor do IRPJ apurado pelo lucro real anual e o valor

apurado por estimativa dentro do mesmo ano, quando for o caso, observado o prazo previsto na alínea "b" do inciso II do § 1° deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 797/2020 (DOE de 21.08.2020), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 8° Na hipótese de empresa pertencente ao mesmo titular estabelecida em mais de uma Unidade da Federação, o valor da contribuição poderá ser reduzido na mesma proporção resultante, considerando o período de apuração do IRPJ utilizado como base de cálculo das contribuições, entre o valor total das saídas com mercadorias realizadas pelos estabelecimentos da empresa situados em outras unidades da Federação e o valor total das saídas com mercadorias realizadas pelo conjunto de estabelecimentos da empresa estabelecidos no País no mesmo período, desconsideradas as saídas de mercadorias: Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

I - para industrialização sob encomenda do remetente; Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

II - para reparo ou conserto; e Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

III - em transferência interna para estabelecimentos da mesma empresa. Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

§ 9° Será considerado mera liberalidade por parte do doador o fato de a contribuição ocorrer em montante superior ao percentual previsto no § 1° deste artigo, não sendo conferido, para efeitos deste artigo, direito ao doador de compensar o montante a maior da contribuição com a contribuição devida com base em IRPJ apurado em período subsequente. Acrescentado pelo Decreto n° 623/2020 (DOE de 28.05.2020), efeitos a partir de 01.01.2020

Art. 104-B. A análise de pedido de revisão de compromissos assumidos por contribuinte em termo de acordo firmado com o Estado, com vistas à obtenção de TTD relacionado ao imposto, será realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, mediante requerimento apresentado pelo contribuinte instruído com: Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

I - identificação do compromisso objeto do pedido de revisão; Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

II - exposição clara e objetiva das razões que motivaram o descumprimento dos compromissos assumidos, acompanhada de documentação que corrobore o alegado; e Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

III - proposta de repactuação dos compromissos assumidos, acompanhada, quando for o caso, de cronograma de implementação das metas, a cada intervalo de, no mínimo, 6 (seis) meses. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 1° Para efeitos do inciso II do caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

I - no caso de pedido de revisão referente ao descumprimento de metas quantificáveis, tais como aquelas relacionadas ao montante de investimento, faturamento e emprego, deverá o contribuinte apresentar demonstrativo: Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

a) referente ao desempenho de empresas que atuam no mesmo segmento econômico da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do requerente ou do conjunto de empresas que desempenham atividade econômica similar, assim entendidas aquelas constantes da mesma Seção da CNAE; ou Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

b) de alteração do cenário econômico ou mercadológico após a concessão do TTD; e Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

II - no caso de não atingimento de metas não quantificáveis, tais como as decorrentes da não efetivação ou atraso do cumprimento de compromissos atribuídos a terceiros, inclusive ao Estado, de problemas relacionados à outorga de licenças ou autorizações do poder público, atraso no cronograma de construção civil do empreendimento, liberação de financiamentos ou em razão de caso fortuito ou força maior, deverá o contribuinte comprovar, mediante documentação, os fatos e as circunstâncias que justificam seu pedido. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 2° As demonstrações a que se refere o inciso I do § 1° deste artigo poderão ser feitas com base em dados relativos à economia local, estadual ou nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 3° O pedido de revisão, que será autuado na forma de processo, deverá ser apensado ao processo referente ao TTD concedido ao contribuinte. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 4° O procedimento previsto neste artigo fica sujeito ao recolhimento da Taxa de Serviços Gerais prevista no item 10 da Tabela I da Lei n° 7.541, de 30 de dezembro de 1988. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 5° O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de: Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

I - pedido de revisão apresentado após o início de medida de fiscalização contra o requerente, com o fim de apurar infrações à legislação tributária, relacionada ao benefício objeto do pedido; e Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

II - descumprimento de compromissos relacionados: Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

a) a metas quantificadas neste Regulamento; ou Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

b) a contribuições para fundos instituídos pelo Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

Art. 104-C. Compete ao Secretário de Estado da Fazenda decidir sobre os pedidos de revisão e de repactuação mencionados no art. 104-B deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 1° A revisão e a repactuação dos compromissos assumidos pelo contribuinte não poderão implicar redução de carga tributária nem dispensa dos compromissos originalmente pactuados. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 2° O pedido de revisão formulado pelo contribuinte será previamente analisado pela DIAT da SEF, que se manifestará quanto à sua procedência, bem como sobre a conformidade da proposta de repactuação dos compromissos assumidos, se for o caso. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 3° Para fins de análise, a autoridade poderá utilizar outros elementos e documentos que venha a ter acesso durante o processo administrativo. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

§ 4° No caso de indeferimento do pedido de revisão, poderá o contribuinte apresentar, no prazo previsto no art. 213-D do Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário do Estado de Santa Catarina, aprovado pelo Decreto n° 22.586, de 27 de junho de 1984, recurso, com efeito suspensivo, dirigido à mesma autoridade. Acrescentado pelo Decreto n° 810/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 28.08.2020

Art. 104-D. Para os fins da verificação do atingimento de meta econômica ou financeira assumida pelo contribuinte como condição para fruição de benefício fiscal, considera-se investimento o somatório do valor das seguintes parcelas: Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

I - investimentos fixos da empresa, dentre os quais, compreendem-se: Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

a) maquinários, móveis, equipamentos eletrônicos, decoração e veículos; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

b) despesas de obras civis ou instalações; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

c) equipamentos nacionais e importados; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

d) softwares; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

e) contratos de locação em que o imóvel é construído para atender aos interesses do locatário no formato built to suit (BTS); Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

f) construções de prédios sustentáveis; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

g) matrizes de energias renováveis; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

h) construção civil; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

i) investimento em telecomunicação e conectividade; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

j) tecnologia de inteligência das coisas; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

k) tecnologia da informação e comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

l) equipamentos de automação; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

m) informática e telecomunicação; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

n) aquisição de terreno na proporção da área efetivamente edificada ou instalada e diretamente vinculada ao projeto incentivado; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

II - valor do investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, dentre os quais, compreendem-se: Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

a) serviços de consultoria; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

b) projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação sobre produtos, processos e marketing organizacional; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

c) inovação aberta, como aquisição de pesquisa e desenvolvimento, licença de direitos de exploração de patentes e de uso de marcas e aquisição de conhecimento especializado (know how); Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

d) formação de capital humano; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

e) serviços de terceiros; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

f) registro de marca e patentes; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

g) valores gastos com equipes próprias exclusivas de desenvolvimento de novos produtos; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

III - valor dos produtos fabricados ou adquiridos para fins de demonstração relacionados ao projeto incentivado. Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

§ 1° Na hipótese da alínea “e” do inciso I do caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

I - quando o imóvel locado integrar complexo industrial com infraestrutura de uso comum construída em fases, o investimento nessa infraestrutura será considerado na proporção entre a área privativa do imóvel locado e a área privativa total locável prevista no projeto máster do complexo; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

II - o montante considerado como investimento fica restrito: Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

a) ao valor do investimento realizado pelo locador na unidade locada; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

b) ao valor efetivamente pago a título de aluguel BTS; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

III - fica vedada a inclusão de gastos de manutenção, reforma ou melhorias não estruturantes; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

IV - os gastos só serão considerados investimento quando o locador não for contribuinte do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

§ 2° Para os fins do disposto no inciso I do § 1° deste artigo, entende-se por projeto máster do complexo o conjunto integral das áreas privativas locáveis planejadas para todas as etapas do empreendimento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

§ 3° Para os fins do disposto na alínea “n” do inciso I do caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

I - a proporção será calculada pela relação entre a área privativa, edificada ou instalada do projeto e a área total do terreno; Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

II - a área remanescente não edificada poderá ser considerada em fases futuras quando ocorrer sua efetiva utilização, aplicando-se a mesma proporcionalidade prevista no inciso I deste parágrafo; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

III - não integram a base de cálculo áreas não úteis ao empreendimento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.477/2026 (DOE de 13.04.2026), efeitos a partir de 13.04.2026

Art. 105. Fica prorrogado até 10 de julho de 2014 o prazo de recolhimento do imposto devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido pela catástrofe climática ocorrida no mês de junho de 2014, situado em município que tenha decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência maio de 2014, nas seguintes condições; Acrescentado pelo Decreto n° 2.256/2014 (DOE de 17.06.2014), efeitos a partir de 10.06.2014

I - a prorrogação depende de comunicação do contribuinte, via internet, por intermédio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), mediante aplicativa próprio do Sistema de Administração Tributária (SAT), até 10 de julho de 2014; e

II - a comprovação da condição prevista na caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Secretaria de Estado da Defesa Civil que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial.

§ 1° Ao prazo de recolhimento previsto no caput deste artigo aplica-se a ampliação a que se refere o § 4° do art. 60 deste Regulamento.

§ 2° O disposto neste artigo não alcança:

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e

II - o imposto:

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação;

b) relativo á entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por beneficio fiscal;

c) devido por substituição tributária; e

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento.

§ 3° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento prevista no art. 60 deste Regulamento.

Art. 106. O estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática ocorrida em Município que. em razão disso, tenha declarado estado de calamidade pública ou situação de emergência, devidamente homologada pelo Estado, terá o prazo de recolhimento do imposto, referente ao mês da ocorrência, prorrogado: Alterado pelo Decreto n° 439/2015 (DOE de 09.11.2015), efeitos a partir de 09.11.2015 Redação Anterior

I - até 10 de dezembro de 2014, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência outubro de 2014; Alterado pelo Decreto n° 937/2016 (DOE de 10.11.2016), efeitos a partir de 10.11.2016 Redação Anterior

II - até 10 de junho de 2015, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência abril de 2015; Alterado pelo Decreto n° 937/2016 (DOE de 10.11.2016), efeitos a partir de 10.11.2016 Redação Anterior

III - até 20 de dezembro de 2015, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência outubro de 2015; Alterado pelo Decreto n° 1.186/2017 (DOE de 14.06.2017), efeitos a partir de 14.06.2017 Redação Anterior

IV - até 10 de dezembro de 2016, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência outubro de 2016; e Alterado pelo Decreto n° 1.186/2017 (DOE de 14.06.2017), efeitos a partir de 14.06.2017 Redação Anterior

V - até 10 de julho de 2017, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência maio de 2017. Acrescentado pelo Decreto n° 1.186/2017 (DOE de 14.06.2017), efeitos a partir de 14.06.2017

§ 1° A prorrogação depende de comunicação do contribuinte, via internet, por intermédio da pagina oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), mediante aplicativo próprio do Sistema de Administração Tributária (SAT), até a respectiva data de prorrogação. Alterado pelo Decreto n° 137/2015 (DOE de 24.04.2015), efeitos a partir de 24.04.2015 Redação Anterior

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Secretaria de Estado da Defesa Civil (SDC) que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Alterado pelo Decreto n° 137/2015 (DOE de 24.04.2015), efeitos a partir de 24.04.2015 Redação Anterior

§ 3° Ao prazo de recolhimento previsto no caput deste artigo aplica-se a ampliação a que se refere o § 4° do Art. 60 deste Regulamento. Alterado pelo Decreto n° 137/2015 (DOE de 24.04.2015), efeitos a partir de 24.04.2015 Redação Anterior

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 137/2015 (DOE de 24.04.2015), efeitos a partir de 24.04.2015

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e

II - o imposto:

a) relativo a operações com combustíveis derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação;

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal;

c) devido por substituição tributária; e

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento.

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento prevista no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 137/2015 (DOE de 24.04.2015), efeitos a partir de 24.04.2015

Art. 106-A. Fica prorrogado até 10 de setembro de 2015, excepcionalmente e por força do Decreto n° 258, de 20 de julho de 2015, o prazo de recolhimento do imposto devido, apurado e declarado no período de referência julho de 2015 por estabelecimento situado nos Municípios de Coronel Freitas e Saudades, observado o disposto nos §§ 1° a 5° do art. 106 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 268/2015 (DOE de 29.07.2015), efeitos a partir de 29.07.2015

Art. 106-B. O estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido pelo desastre climático ocorrido no dia 30 de junho de 2020 em município que, em razão disso, tenha sido declarado em estado de calamidade pública por meio do Decreto n° 700, de 2 de julho de 2020, e alterações posteriores, terá o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado (Convênio ICMS 181/17): Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

I - até 10 de setembro de 2020, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência junho de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

II - até 10 de outubro de 2020, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência julho de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

III - até 10 de novembro de 2020, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência agosto de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

IV - até 10 de dezembro de 2020, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência setembro de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

V - até 10 de janeiro de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência outubro de 2020; e Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

VI - até 10 de fevereiro de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência novembro de 2020. Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

§ 1° A prorrogação do prazo depende de comunicação do contribuinte, via internet, por intermédio da página oficial da SEF, mediante aplicativo próprio do SAT, até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Defesa Civil (DC) que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

§ 3° Aos prazos de recolhimento previstos nos incisos do caput deste artigo aplica-se a ampliação a que se refere o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentada pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal; Acrescentada pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

c) devido por substituição tributária; e Acrescentada pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentada pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento prevista no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 713/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

Art. 106-C. O estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido pelo desastre climático ocorrido no dia 14 de agosto de 2020 em município que, em razão disso, tenha declarado estado de calamidade pública ou situação de emergência, devidamente homologada pelo Estado, terá o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado: Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

I - até 10 de novembro de 2020, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência agosto de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

II - até 10 de dezembro de 2020, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência setembro de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

III - até 10 de janeiro de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência outubro de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

IV - até 10 de fevereiro de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência novembro de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

V - até 10 de março de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência dezembro de 2020; e Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

VI - até 10 de abril de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência janeiro de 2021. Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

§ 1° A prorrogação de prazo depende de comunicação do contribuinte, via internet, por intermédio da página oficial da SEF, mediante aplicativo próprio do SAT, até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Defesa Civil (DC) que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

§ 3° Ao prazo de recolhimento estabelecido no caput deste artigo aplica-se à ampliação de que trata o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Simples Nacional de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 2006; e Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal: Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

c) devido por substituição tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento estabelecida no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 820/2020 (DOE de 03.09.2020), efeitos a partir de 03.09.2020

Art. 106-D. O estabelecimento situado em município cujo estado de calamidade pública ou situação de emergência tenham sido reconhecidos por meio da Portaria n° 3.184, de 20 de dezembro de 2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e que comprovadamente tenha sido atingido pelos desastres climáticos ocorridos nas datas nela relacionadas, terá o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado: Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

I - até 10 de março de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência dezembro de 2020; Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

II - até 10 de abril de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência janeiro de 2021; Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

III - até 10 de maio de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência fevereiro de 2021; Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

IV - até 10 de junho de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência março de 2021; Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

V - até 10 de julho de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência abril de 2021; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

VI - até 10 de agosto de 2021, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência maio de 2021. Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

§ 1° A prorrogação de prazo depende de comunicação do contribuinte, via internet, por intermédio da página oficial da SEF, mediante aplicativo próprio do SAT, até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Defesa Civil (DC) que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

§ 3° Ao prazo de recolhimento estabelecido no caput deste artigo aplica-se à ampliação de que trata o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Simples Nacional de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 2006; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

c) devido por substituição tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento estabelecida no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 1.066/2020 (DOE de 29.12.2020) efeitos a partir de 29.12.2020

Art. 106-E. O estabelecimento situado em município cuja situação de emergência tenha sido reconhecida por meio da Portaria n° 3.457, de 2 de dezembro de 2022, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e que comprovadamente tenha sido atingido pelo desastre meteorológico nela mencionado terá o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado: Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

Nota ECONET: o Comunicado DIAT/SAT n° 11/2022 estabelece os procedimentos para solicitação da prorrogação do prazo de recolhimento do ICMS, em decorrência das catástrofes climáticas de dezembro de 2022, de que trata este artigo.

I - até 10 de março de 2023, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência dezembro de 2022; Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

II - até 10 de abril de 2023, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência janeiro de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

III - até 10 de maio de 2023, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência fevereiro de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

IV - até 10 de junho de 2023, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência março de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

V - até 10 de julho de 2023, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência abril de 2023; e Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

VI - até 10 de agosto de 2023, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência maio de 2023. Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

§ 1° A prorrogação do prazo de recolhimento de imposto mencionada no caput deste artigo depende da comunicação do contribuinte, via internet, por intermédio da página oficial da SEF, mediante aplicativo próprio do SAT, até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo CBMSC ou por órgão da DC que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

§ 3° Ao prazo de recolhimento estabelecido no caput deste artigo aplica-se a ampliação de que trata o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Simples Nacional de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 2006; e Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

c) devido por substituição tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento estabelecida no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 2.378/2022 (DOE de 26.12.2022), efeitos a partir de 26.12.2022

§ 6° Aplica-se o disposto neste artigo ao estabelecimento situado em município cujo estado de calamidade pública tenha sido reconhecido por meio da Portaria n° 3.485, de 6 de dezembro de 2022, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e que comprovadamente tenha sido atingido pelo desastre meteorológico nela mencionado. Acrescentado pelo Decreto n° 019/2023 (DOE de 10.02.2023), efeitos a partir de 26.12.2022

§ 7° Aplica-se o disposto nos incisos II a VI do caput e nos §§ 1° a 5° deste artigo ao estabelecimento situado em município cujo estado de calamidade pública tenha sido reconhecido por meio da Portaria n° 629, de 7 de fevereiro de 2023, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e que comprovadamente tenha sido atingido pelo desastre meteorológico nela mencionado. Acrescentado pelo Decreto n° 097/2023 (DOE de 11.04.2023), efeitos a partir de 11.04.2023

Art. 106-F. O estabelecimento situado em município cuja situação de emergência tenha sido reconhecida por meio da Portaria n° 3.132, de 9 de outubro de 2023, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), e alterações posteriores, e que comprovadamente tenha sido atingido pelos desastres meteorológicos nelas mencionados, terá o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado: Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

I - até 10 de janeiro de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência outubro de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

II - até 10 de fevereiro de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência novembro de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

III - até 10 de março de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência dezembro de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

IV - até 10 de abril de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência janeiro de 2024; Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

V - até 10 de maio de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência fevereiro de 2024; e Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

VI - até 10 de junho de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência março de 2024. Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

§ 1° A prorrogação do prazo de recolhimento de imposto mencionada no caput deste artigo depende de comunicação do contribuinte, por meio do site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), mediante aplicativo próprio do Sistema de Administração Tributária (SAT), até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

§ 3° Ao prazo de recolhimento estabelecido no caput deste artigo aplica-se a ampliação de que trata o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Simples Nacional de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e Cod. Mat.: 951102 Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de

10.11.2023

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

c) devido por substituição tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento estabelecida no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 341/2023 (DOE de 10.11.2023), efeitos a partir de 10.11.2023

Art. 106-G. O estabelecimento situado em município cuja situação de emergência tenha sido reconhecida por meio da Portaria n° 3.723, de 1° de dezembro de 2023, ou cujo estado de calamidade pública tenha sido reconhecido por meio da Portaria n° 3.724, de 1° de dezembro de 2023, ambas da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), e que comprovadamente tenha sido atingido pelos desastres nelas mencionados, conforme cada caso, terá o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado: Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

I - até 10 de fevereiro de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência novembro de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

II - até 10 de março de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência dezembro de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

III - até 10 de abril de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência janeiro de 2024; Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

IV - até 10 de maio de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência fevereiro de 2024; Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

V - até 10 de junho de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência março de 2024; e Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

VI - até 10 de julho de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência abril de 2024. Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

§ 1° A prorrogação do prazo de recolhimento de imposto mencionada no caput deste artigo depende de comunicação do contribuinte, por meio do site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), mediante aplicativo próprio do Sistema de Administração Tributária (SAT), até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) que ateste o dano ocorrido, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

§ 3° Ao prazo de recolhimento estabelecido no caput deste artigo aplica-se a ampliação de que trata o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Simples Nacional de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador amparada por benefício fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

c) devido por substituição tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento estabelecida no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 387/2023 (DOE de 08.12.2023 - Edição Extra), efeitos a partir de 08.12.2023

Art. 106-H. O contribuinte que possua estabelecimento situado em município do Rio Grande do Sul em que, em virtude de desastre climático, tenha sido reconhecida situação de emergência ou estado de calamidade pública por meio de portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), terá, em relação aos seus estabelecimentos situados neste Estado, o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado: Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

I - até 10 de agosto de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência maio de 2024; Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

II - até 10 de setembro de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência junho de 2024; e Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

III - até 10 de outubro de 2024, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência julho de 2024. Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

§ 1° A prorrogação do prazo de recolhimento de imposto mencionada no caput deste artigo depende de prévio registro, pelo contribuinte, por meio do site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), mediante aplicativo próprio do Sistema de Administração Tributária (SAT), até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita mediante laudo pericial emitido pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) que ateste o dano ocorrido ou ratifique laudo de órgão da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, conforme o caso, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

§ 3° Ao prazo de recolhimento estabelecido no caput deste artigo aplica-se a ampliação de que trata o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Simples Nacional de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 2006; e Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

c) devido por substituição tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento estabelecida no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

§ 6° Aplica-se o disposto neste artigo ao estabelecimento situado em município localizado neste Estado em que, em virtude de desastre climático, tenha sido reconhecida situação de emergência ou estado de calamidade pública por meio de portaria da SEDEC.Acrescentado pelo Decreto n° 616/2024 (DOE de 10.06.2024), efeitos a partir de 10.06.2024

Art. 106-I. O estabelecimento situado em município cuja situação de emergência tenha sido reconhecida por meio de portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e que comprovadamente tenha sido atingido pelos desastres ocorridos no dia 16 de janeiro de 2025 terá o prazo de recolhimento do imposto referente ao mês de ocorrência prorrogado: Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

I - até 10 de abril de 2025, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência janeiro de 2025; Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

II - até 10 de maio de 2025, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência fevereiro de 2025; Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

III - até 10 de junho de 2025, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência março de 2025; Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

IV - até 10 de julho de 2025, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência abril de 2025; Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

V - até 10 de agosto de 2025, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência maio de 2025; e Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

VI - até 10 de setembro de 2025, relativamente ao imposto apurado e declarado no período de referência junho de 2025. Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

§ 1° A prorrogação do prazo de recolhimento de imposto mencionada no caput deste artigo depende de comunicação do contribuinte, por meio do site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), mediante aplicativo próprio do Sistema de Administração Tributária (SAT), até a respectiva data de prorrogação. Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

§ 2° A comprovação da condição prevista no caput deste artigo deverá ser feita por meio de laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) ou por órgão da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) que ateste o dano ocorrido no estabelecimento, devendo o correspondente comprovante ser guardado pelo prazo decadencial. Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

§ 3° Ao prazo de recolhimento estabelecido no caput deste artigo aplica-se a ampliação de que trata o § 4° do art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

§ 4° O disposto neste artigo não alcança: Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

I - os estabelecimentos de contribuinte enquadrado no Simples Nacional de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

II - o imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

a) relativo a operações com combustíveis, derivados ou não de petróleo, gás, energia elétrica e serviço de comunicação; Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

b) relativo à entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, bem como aquele decorrente da saída subsequente da mercadoria importada do estabelecimento importador, amparada por benefício fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

c) devido por substituição tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

d) devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída da mercadoria do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

§ 5° O descumprimento das condições previstas neste artigo sujeita o contribuinte ao pagamento do imposto com os acréscimos legais desde a data de vencimento estabelecida no art. 60 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 837/2025 (DOE de 06.02.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 06.02.2025

Art. 107. O recolhimento, em favor deste Estado, de que trata o § 4° do art. 3° deverá ser realizado na seguinte proporção: Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

I - para o ano e 2016: 40% (quarenta por cento) do valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

II - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

III - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; e

IV - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) do valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Parágrafo único. O valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será calculado conforme disposto no § 4° do art. 9° e no § 3° do art. 12, relativamente às operações e prestações previstas nos incisos XV e XVI do art. 3°. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

Art. 108. Nas operações ou prestações realizadas por estabelecimento localizado neste Estado que destinarem bens ou serviços a não contribuinte localizado em outra Unidade da Federação, caberá a este Estado, até o ano de 2018, além do imposto calculado mediante utilização da alíquota interestadual, parcela do valor correspondente à diferencia entre a alíquota interna da Unidade da Federação de destino e a alíquota interestadual, na seguinte proporção: Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

I - para o ano de 2016: 60% (sessenta por cento);

II - para o ano de 2017: 40% (quarenta por cento); e

III - para o ano de 2018: 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. Nas operações e prestações realizadas por estabelecimento de contribuinte optante pelo Simples Nacional, a parcela do diferencial de alíquota prevista neste artigo, devida a este Estado, estará subsumida no valor do ICMS calculado por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), disponibilizado no Portal do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 549/2015 (DOE de 31.12.2015) efeitos a partir de 01.01.2016

Art. 109. A partir de 1° de janeiro de 2016, o disposto neste Regulamento, relativamente ao regime de substituição tributária nas operações subsequentes, continua a produzir efeitos naquilo que não for contrário às disposições do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015 (Convênio ICMS 155/15). Alterado pelo Decreto n° 1.132/2017 (DOE de 25.04.2017), efeitos a partir de 25.04.2017 Redação Anterior

Parágrafo único. Nas operações com mercadorias ou bens listados nos Anexos II a XXIX do Convênio ICMS 92/15, o contribuinte deverá informar o respectivo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) no documento fiscal que acobertar a operação, ainda que a operação, mercadoria ou bem não que estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do imposto, observados os prazos previstos no inciso I da cláusula sexta do Convênio ICMS 92/15. Acrescentado pelo Decreto n° 1.369/2017 (DOE de 21.11.2017), efeitos a partir de 21.11.2017

Art. 110. Até 31 de dezembro de 2023, os tratamentos tributários diferenciados mencionados no art. 1° do Anexo II da Lei n° 17.763, de 12 de agosto de 2019, aplicam-se às mercadorias importadas originárias de países membros ou associados ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL cuja entrada no País, por via terrestre, ocorra em outra unidade da Federação. Alterado pelo Decreto n° 2.083/2022 (DOE de 22.07.2022), efeitos a partir de 05.08.2022 Redação Anterior

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se também às operações com mercadorias a que se refere a alínea "b" do inciso II do § 1° do art. 1° do Anexo II da Lei n° 17.763, de 2019, atendidas as condições estabelecidas na mencionada alínea. Acrescentado pelo Decreto n° 809/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 08.08.2020

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se também nas hipóteses previstas no § 4° do art. 1° da Lei n° 17.763, de 2019, desde que a autorização prevista no caput deste artigo conste expressamente do regime especial de concessão do benefício. Acrescentado pelo Decreto n° 809/2020 (DOE de 28.08.2020), efeitos a partir de 08.08.2020

Nota ECONET: o Decreto n° 258/2015 homologou os estados de calamidade pública declarados nos municípios de Coronel Freitas e Saudades).

§ 3° A partir de 1° de janeiro de 2024, a aplicação dos tratamentos tributários diferenciados de que trata o caput deste artigo a bem ou mercadoria oriunda de países-membros ou associados ao MERCOSUL, cuja entrada no País se dê por via terrestre, será condicionada à sua entrada e ao seu desembaraço por meio de portos secos ou zonas alfandegadas situadas no Estado (art. 7° da Lei n° 17.762, de 2019). Acrescentado pelo Decreto n° 412/2023 (DOE de 22.12.2023), efeitos a partir de 22.12.2023

§ 4° O disposto no § 3° deste artigo não se aplica a mercadorias ou produtos originários do Paraguai ou do Uruguai. Alterado pelo Decreto n° 474/2024 (DOE de 15.02.2024), efeitos a partir de 09.02.2024 Redação Anterior

Art. 110-A. Com fundamento no inciso II do parágrafo único do art. 7° da Lei n° 17.762, de 7 de agosto de 2019, entre 9 de fevereiro de 2024 e 8 de junho de 2024, os tratamentos tributários diferenciados de que trata o art. 1° do Anexo II da Lei n° 17.763, de 2019, aplicam-se às mercadorias importadas originárias de países membros ou associados ao MERCOSUL cuja entrada no País, por via terrestre, ocorra em outra unidade da Federação. Alterado pelo Decreto n° 581/2024 (DOE de 07.05.2024), efeitos a partir de 07.05.2024 Redação Anterior

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no § 3° do art. 110 deste Regulamento durante o período mencionado no caput deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 474/2024 (DOE de 15.02.2024), efeitos a partir de 09.02.2024

Art. 110-B. Com fundamento no inciso II do parágrafo único do art. 7° da Lei n° 17.762, de 2019, os tratamentos tributários diferenciados de que trata o art. 1° do Anexo II da Lei n° 17.763, de 2019, aplicam-se às mercadorias importadas originárias de países membros ou associados ao MERCOSUL cuja entrada no País, por via terrestre, e cujo desembaraço aduaneiro ocorram em outra unidade da Federação, nos seguintes períodos, com as seguintes condições: Alterado pelo Decreto n° 1.001/2025 (DOE de 03.06.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 03.06.2025 Redação Anterior

I - entre 9 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025, desde que a entrada e o desembaraço aduaneiro de mercadorias com valor aduaneiro equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor aduaneiro total das importações originárias de países membros ou associados ao MERCOSUL no mencionado período sejam realizados por meio de portos secos ou zonas alfandegadas situados no Estado; e Acrescentado pelo Decreto n° 1.001/2025 (DOE de 03.06.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 03.06.2025

II - entre 9 de junho de 2025 e 8 de junho de 2026, desde que a entrada e o desembaraço aduaneiro de mercadorias com valor aduaneiro equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do valor aduaneiro total das importações originárias de países membros ou associados ao MERCOSUL no mencionado período sejam realizados por meio de portos secos ou zonas alfandegadas situados no Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 1.001/2025 (DOE de 03.06.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 03.06.2025

III - entre 9 de junho de 2026 e 8 de junho de 2027, desde que a entrada e o desembaraço aduaneiro de mercadorias com valor aduaneiro equivalente a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor aduaneiro total das importações

originárias de países membros ou associados ao MERCOSUL no mencionado período sejam realizados por meio de portos secos ou zonas alfandegadas situados no Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 1.551/2026 (DOE de 03.06.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 03.06.2026

§ 1° Para fins do cálculo do percentual mínimo de que trata o caput deste artigo, não serão consideradas as importações das seguintes mercadorias, quando sua entrada ocorrer em outra unidade da Federação: Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

I - mercadorias relacionadas na Seção LXXV do Anexo 1 deste Regulamento; e Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

II - mercadorias originárias do Paraguai e do Uruguai. Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

§ 2° O estabelecimento importador deverá encaminhar à Diretoria de Administração Tributária (DIAT), a cada quadrimestre, relatório informando o cálculo do percentual mínimo de que trata o caput deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

§ 3° O não atendimento do percentual mínimo de que trata o caput deste artigo implicará, em relação às importações de que trata este artigo cuja entrada no País tenha ocorrido em outra unidade da Federação: Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

I - o pagamento integral do imposto, calculado sobre o valor aduaneiro total das respectivas importações; Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

II - o estorno do crédito presumido apropriado sobre a base de cálculo do imposto nas operações próprias das saídas subsequentes às respectivas importações; e Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

III - o pagamento do imposto diferido parcialmente nas operações próprias das saídas subsequentes às respectivas importações.Acrescentado pelo Decreto n° 615/2024 (DOE de 07.06.2024), efeitos a partir de 09.06.2024

Art. 111. Ficam internalizadas as disposições do Convênio ICMS 235/21, de 27 de dezembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

Parágrafo único. Para fins do disposto na legislação tributária deste Estado, considera-se o dia 31 de dezembro de 2021 como a data de disponibilização do portal de que trata o art. 24-A da Lei Complementar federal n° 87, de 13 de setembro de 1996. Acrescentado pelo Decreto n° 1.857/2022 (DOE de 12.04.2022), efeitos a partir de 02.03.2022

Art. 112. Revogado pelo Decreto n° 1.112/2025 (DOE de 11.08.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 11.08.2025 Redação Anterior

anterior Próximo